

91 8

RECEBIMENTO

Aos treze (13) dias do mês de agosto de 2007, foram-me entregues pelo cartório central os presentes autos. Do que, para constar, lavro este termo.

Jaciara Moraes da Silva
Escrivã de Polícia

CONCLUSÃO

Aos treze (13) dias do mês de agosto de 2007, faço esses autos conclusos ao DR. Arante Fagundes Filho. Do que, para constar, lavro este termo.

Jaciara Moraes da Silva
Escrivã de Polícia



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande – MS.

92.8
J

DESPACHO REF. IP nº 009/07

diligências:

Comigo hoje,
Senhora Escrivã,
Em atendimento a r. cota Ministerial determino as seguintes

Expeça-se ofícios:

- 1 - À Direção da Santa Casa;
- 2 - Ao comando da PM e do Corpo de Bombeiros, todos com a solicitação conforme requisitado pelo MPE.

Intimação para a pessoa conhecida como LEANDRO, para oitiva, a qual poderá ser localizada através de Paulo Cezar Nunes Rosa, rua 77, nº 527, Bairro Nova Campo Grande, nesta.

Os prazos deverão ser rigorosamente respeitados.

Após voltem-me conclusos, para novas determinações.

C U M P R A - S E

Campo Grande, MS, 15 de agosto de 2007

Argemir de F. Filho
ARANTE FAGUNDES FILHO

Delegado de Polícia

DATA

Aos quinze (15) dias do mês de agosto de 2007, em cartório recebi estes autos registrados. Do que, para constar, lavro este termo.

Jaciara Moraes da Silva
Jaciara Moraes da Silva
Escrivã de Polícia



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL
POLÍCIA CIVIL
2ª DELEGACIA DE POLÍCIA

938

OFÍCIO Nº 1915 /07/3ºCart

Campo Grande-MS, 15 de agosto de 2007

Ilmo. Sr.

DR. CARLOS IDELMAR CAMPOS BARBOSA
DD. DIRETOR TÉCNICO DA SANTA CASA
NESTA.

Assunto: Solicitação (Faz)

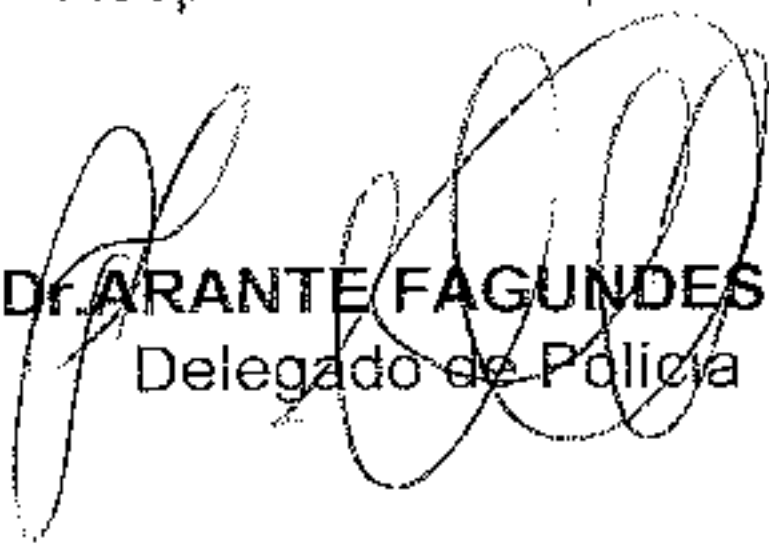
IP.nº009/07/2ºDP

Senhor Diretor:

Através do presente, a fim de instruir os autos de referência em trâmite neste Cartório e Delegacia, bem como atender cota do Ministério Público (cópia em anexo), solicitamos a Vossa Senhoria, o encaminhamento de cópias dos prontuários de atendimento, laudos do Raios-X e Laudos de Exames Neurológico de RAFAEL BELMONTES e de MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, que deram entrada nesse nosocômio no dia 17/12/06, por volta das 03:00 horas, vítimas de Lesões corporais por arma de fogo.

Outrossim, solicito ainda informações sobre possíveis projéteis de arma de fogo extraídos do corpo das vítimas.

Respeitosamente,


Dr. ARANTE FAGUNDES FILHO
Delegado de Polícia

AV. MONTE CASTELO ESQ AV. MASCARENHAS DE MORAES - CAMPO GRANDE-MS FONE: 3356-5351 3356-6353(FAX) CEP - 79.010.400



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL
Delegacia de Polícia do 2º Distrito Policial

94 8

OF. N.º 251 /07/2ºDP/3ºCART

Campo Grande, 21 de agosto de 2007.

ILMO. SR.

CEL PM. GERALDO GARCIA ORTI

MD. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR/MS

NESTA.

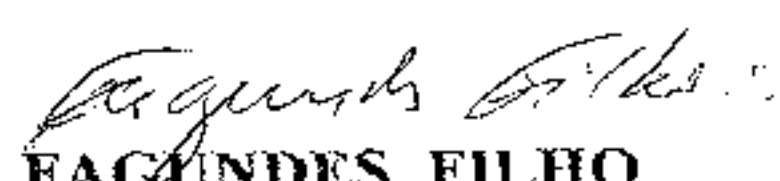
Assunto: Solicitação (faz)

IP.nº 09/07/2ºDP

Senhor Comandante:

Através do presente, a fim de instruir autos de referencia e Cota Ministerial, solicito a V. Srª, cópia do Extrato de Atendimento feito pelo Centro Integrado de Operações de Segurança, referente a ocorrência de Tentativa de Homicídio, ocorrido no dia 17/12/06, no Bairro Mata do Jacinto, envolvendo o Policial Militar Gilson Silva de Oliveira, figurando como vítima RAFAEL BELMONTE e MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA.

Respeitosamente,


DR. ARANTE FAGUNDES FILHO
Delegado de Polícia

AV. MONTE CASTELO ESQ AV. MASCARENHAS DE MORAES - CAMPO GRANDE-MS FONE: 3356-5351
3356-6353(FAX) CEP - 79.010.400



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL
Delegacia de Polícia do 2º Distrito Policial

95 8

OF. N.º 253 /07/2ºDP/3ºCART

Campo Grande, 21 de agosto de 2007.

ILMO. SR.

TEN. CEL BM. RODINEI RIBEIRA CEBALLOS

MD. COMANDANTE DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR/SSP/MS

Av. Manoel da Costa Lima,

NESTA.

Assunto: Solicitação (faz)

IP.nº 009/07/2ºDP

Senhor Comandante:

Através do presente, a fim de instruir autos de referência, e cota do Ministério Público, solicito a V. Sr.ª, Certidão de ocorrência acerca do atendimento prestado as pessoas de RAFAEL BELMONTES e de MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA no dia 17/12/06, por volta das 03:00 horas no Bairro Mata do Jacinto, nesta.

Respeitosamente,


Dr. ARANTE FACUNDES FILHO

Delegado de Polícia

AV. MONTE CASTELO ESQ AV. MASCARENHAS DE MORAES - CAMPO GRANDE-MS FONE: 3356-5351
3356-6353(FAX) CEP - 79.010.400

962

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
2ª DELEGACIA DE POLÍCIA

MANDADO DE INTIMAÇÃO – 2ª intimação

O DR. ARANTE FAGUNDES FILHO Delegado de Polícia,
no uso de suas atribuições legais e etc.

DETERMINA ao Investigador de Polícia que este
for distribuído, que INTIME a pessoa de:

- Nome.....: LEANDRO
- vulgo.....:
- Endereço.....: Rua setenta e sete, nº 527, (residência de
Paulo César Nunes Rosa, amigo de LEANDRO)
- bairro..... Nova Campo Grande
- Cidade.....:
- Ponto Ref.....:

A comparecer nesta Delegacia, situada à Rua Monte Castelo, nº464, Bairro Monte Castelo, no dia **29/08/2007 às 08:00 hs**, a fim de prestar declarações na qualidade de testemunha IP.nº 09/07, versando sobre Tentativa de Homicídio, figurando como vítima Rafael Belmonte.

Campo Grande/MS, 22 de agosto de 2007

Jaciara Moraes da Silva
Escrivã de Polícia

RECIBO: _____

NOME _____

ASS: _____

**O NÃO COMPARECIMENTO ENSEJERÁ CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA (ARTIGO 330 CP.)
E A CONDUÇÃO COERCITIVA DO INTIMADO.**

TERMO DE ASSENTADA

Às **08:45 horas** do dia **29 de agosto de 2007**, nesta cidade de Campo Grande/MS, na Delegacia do 2º Distrito Policial, onde presente se achava o Dr. ARANTE FAGUNDES FILHO, Delegado de Polícia, comigo escrivão de seu cargo, ao final assinado, ai compareceu :

Nome: **LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA** RG.Nº. não apresentou
Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: solteiro Profissão: Pintor
Natural de: Itororó/BA Nascido(a) aos: 25/11/85 Cor: Moreno
Filiação: Pai: Jair Severino
Mãe: Maria José Santos de Oliveira
Endereço: Residência: Rua 77, nº 98, Bairro Nova Campo 9242-5048
Grande, nesta
Trabalho: Rua :

Testemunha compromissada na forma da lei, advertida das penas combinadas ao falso testemunho, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, Inquirido pela Autoridade, respondeu: QUE, o depoente no dia dos fatos, se encontrava em uma festa de casamento de Francielle, quando encontrou Rafael, Marcelo, Paulo César; QUE, no local, jantaram e ficaram ingerindo bebida alcoólica e dançando, quando em dado momento um rapaz esbarrou nos amigos do depoente, ocasião em que começou uma briga generalizada; QUE, os seguranças da festa começaram a tirar o depoente e seus amigos para fora do salão; QUE, estavam do lado de fora, quando Gilson começou a efetuar disparos de arma de fogo em direção ao depoente e seus amigos, que saíram correndo do local; QUE, o depoente, Rafael, Marcelo, Paulo César ficaram parado em um posto de gasolina próximo ao Atacadão, quando chegou um veículo Gol, sendo que Gilson desceu do veículo atirando em todos, sendo que o depoente viu que Rafael tinha sido atingido, caindo próximo a um veículo VW/Fusca que estava estacionado no local e Marcelo também foi atingido caindo próximo a Rafael; QUE, o depoente saiu correndo e entrou dentro do carro de Ricardo que havia acabado de chegar no posto, saindo do local e foram cada um para suas residências, sendo que o depoente entrou em contato com familiares de Rafael comentando o ocorrido; QUE, o depoente sabendo que Rafael e Marcelo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiro e estavam sendo atendidos na Santa Casa, resolveu ir até o local; QUE, Rafael levou um tiro na nuca e Marcelo na cabeça sendo liberados no outro dia; QUE, esclarece o depoente que nenhum dos seus amigos estavam portando arma de fogo; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, Depoente e por mim, (Jaciara Moraes da Silva), escrivã que o digitei.

Autoridade:

Arante Fagundes Filho

Depoente

Escrivã:

Leandro Santos de Oliveira



Agência Nacional de Defesa Ambiental - Ministério do Meio Ambiente

SANTA CASA



MA/MA/07/453/07

Campo Grande MS 27 de agosto de 2007

Senhores,
Sr. David Figueiredo Filho
Rua Alexandre de Gusmão

Exmos. Senhores,

Em conexão ao ofício nº 1216/07/MA/IBAMA, de 07/08/07, e em nome dos senhores Rafael Roberto e Marcelo Jardim da Oliveira, informamos que os mesmos foram entrada no Fronte Sucesso deste município, em 08/08/07 (13h25m a 13h30m), sendo realizados exames toxicológicos. Resultados:

Culminando, informamos que em razão do não pagamento da multa nº 1305/0005 do Conselho Federal de Medicina e da ANVISA, Jardim da Oliveira Brasileira sobre a prática de produção, venda e distribuição de soro, não somente é taxado de infrator de normas de saúde pública, como também, no ANVISA, ou seja, de irregularidade prática.

Informamos ainda que não consta registro de produção e distribuição de todos os produtos.

Respeitosamente,

Dr. Carlos Edmar de C. Barbosa
Diretor Técnico

Recebido
28/08/07
29.08.07



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA/
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA



Ofício nº 1834/DOP/CIOPS/2007

Campo Grande, MS, 23 de agosto de 2007.

Senhor Delegado de Polícia,

Em resposta ao Ofício nº 1251/07/2ºDP/3ªCART,
de 21 de agosto de 2007, encaminho a Vossa Senhoria o Relatório de Atendimento
nº M380310 e M380331.

Na oportunidade apresento protestos de elevada
estima e consideração.

Atenciosamente,

No Imp.
JOILSON ALVES DO AMARAL – Ten Cel QOBM
Diretor Geral do CIOPS
Mat. 220.201-8

Joilson Alves do Amaral – Ten Cel QOBM
RG 141311 SSP/MS – CPF 154.273.011-00
RG 141311 SSP/MS – CPF 154.273.011-00

Ilmo. Sr.

ARANTE FAGUNDES FILHO – Delegado de Polícia

MD. Delegado de Polícia do 2º Distrito Policial de Campo Grande / MS.

*Recbto 10/15
Livreto 2-2007
12-28
27-8-07*



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA
REGISTRO DE ATENDIMENTO



Data: 17/12/2006 Horário: 02:06:30 ID: 2609690 Nº do R.A: M380310 Matr. Atendente: 2079852
Grp. Despacho: GD2 Grp. Desp. Área: 2 e 3 Área: 3 Term. Atendimento: tele5

Logradouro: Nome de logradouro não informado! S/Nº Coordenada X: 75302068
Bairro: MATA DO JACINTO Região: PROSA Coordenada Y: 773999503
Entre ruas: R JAMIL BASMAGE / AV ALBERTO ARAUJO ARRUDA
Tipo: Disparo de arma de fogo SubTipo: Outros
Tipo Situação Encontrada: LESCORPO SubTipo Situação Encontrada: A05B
Finalização: Comunicado à Delegacia

Dados de viaturas empenhadas

PREFIXO : 10-1003 EFETIVO 1 : 2078120 EFETIVO 2 : 2077175 EFETIVO 3 : 2076993
PREFIXO : 10-143 EFETIVO 1 : 2069326 EFETIVO 2 : 2067110 EFETIVO 3 : Não Informado
PREFIXO : 10-151 EFETIVO 1 : 2069318 EFETIVO 2 : 2031671 EFETIVO 3 : 2041715

Dados de pessoas envolvidas

NOME : GILSON SILVA DE OLIVEIRA..... SEXO : M DATA NASC : 14/03/1982 QUALIFICACAO : VITIMA
TRAUMAS : Não Informado / Não Houve
ATENDIMENTOS : PM
ENCAMINHAMENTO : DEPAC

NOME : RAFAEL SELMONTE..... SEXO : M DATA NASC : 19/09/1982 QUALIFICACAO : VITIMA AUTOR
TRAUMAS : 02 PERFURAÇÕES NA CERVICAL E 01 PERFURAÇÃO NO OMBRO DIREITO
ATENDIMENTOS : PM
ENCAMINHAMENTO : PS SANTA CASA

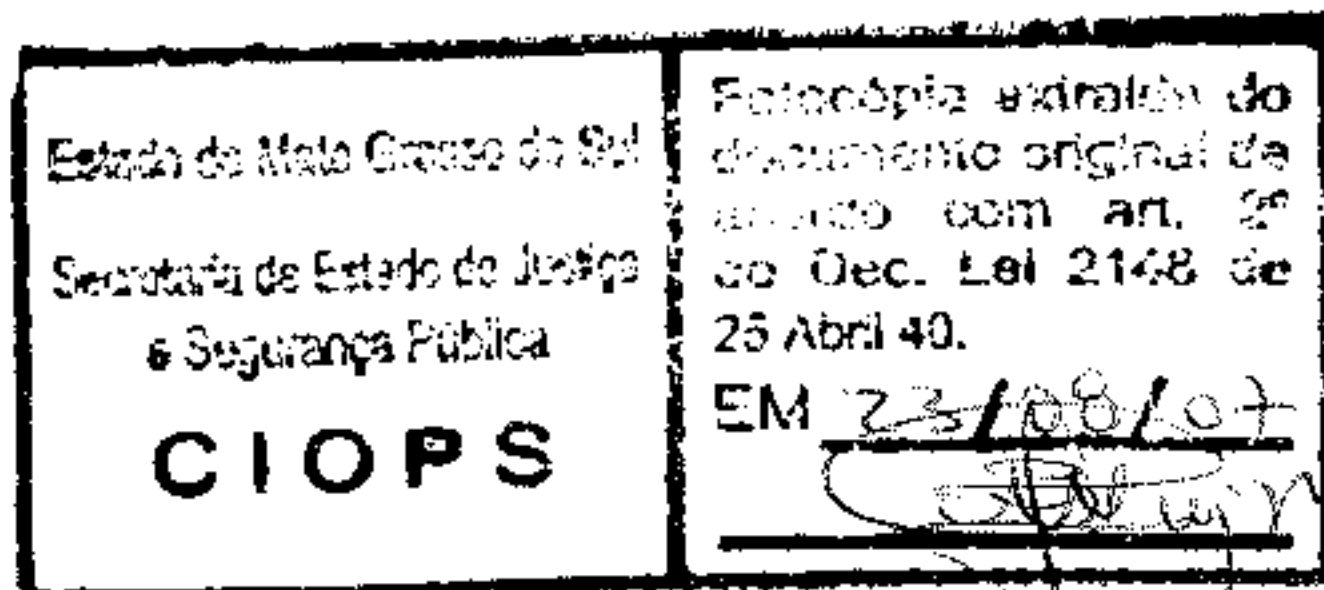
NOME : MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA..... SEXO : M DATA NASC : 10/01/1969 QUALIFICACAO : VITIMA E AUTOR
TRAUMAS : 01 PERFURAÇÃO NA TEMPORA DIREITA
ATENDIMENTOS : PM
ENCAMINHAMENTO : PS SANTA CASA

NOME : PAULO SECAR NUNES ROSA..... SEXO : M DATA NASC : 01/03/73 QUALIFICACAO : VITIMA AUTOR
TRAUMAS : Não Informado / Não Houve
ATENDIMENTOS : PM
ENCAMINHAMENTO : DEPAC

Histórico da Ocorrência

** LOI search completed at 17/12/06 02:06:30
NA CAPELA SAGRADA FAMILIA
NAO TEM VTR DISPONIVEL PARA ATENDER A OCORRENCIA
SEG O SOL HOVE UMA BRIGA
E COMEÇARAM A EFETUAR DISPAROS NO SALAO DA CAPELA
Ocorrência Duplicado: 6784124802
Ocorrência Duplicado: ANI/ALI
Situação encontrada REPASDP E01C
** PER search completed at 17/12/06 02:31:29
DENILSOM
6733548015
** LOI search completed at 17/12/06 02:11:30
** Referência Cruzada para Ocorrência #M380317 em: 17/12/06 02:31:34
>>>> por: JOSELINO JOSELINO no terminal: super1
NAO TEM VTR DISPONIVEL PARA ATENDER A OCORRENCIA
SEGUNDO O SOL NA ENTRADA DA AV QUE VAI PARA AMATA DO JACINTO O SOL VINDO DO
SERVIÇO SE DEPAROU COM VARIOS ELEMENTOS BRIGANDO ESTA TENDO TIRO POR TODOS OS
LADOS SOL VTR UUU AO LOCAL O MESMO ESTA CORRENDO DO LOCAL ESTA UMA CORRERIA NO
LOCAL
Situação encontrada REPASDP E01B
Situação encontrada OCDUPLIC

A GU CONTACTOU COM A VITIMA, RELATOU QUE FOI AGREDIDO POR QUATRO INDIVIDUOS, COM
UMA GARRAFADA NA CABEÇA,
Situação encontrada OCDUPLIC
Situação encontrada HOMICID A01F
ABR 04
** Referência Cruzada para Ocorrência #M380331 em: 17/12/06 03:14:18



João Zolner Neto - Delegado de Polícia
RG M380331-04 - 2017-01-04
Data: 23/08/07

101-40
F
AO LADO DO MOTEL VILA

** LOI search completed at 17/12/06 02:45:57

>>>> por: JOSELINO JOSELINO no terminal: super1

VTR TRANSITO 10-1051 E 10-1052 ESTAO NO LOCAL

Fechada Inadvertidamente

** A Ocorrência M380331 foi reaberto em: 17/12/06 03:12:28

>>>> por: QUITERIO QUITERIO no terminal: desp2

Situação encontrada OCDUPLIC

** PER search completed at 17/12/06 04:22:09

** PER search completed at 17/12/06 04:23:15

** PER search completed at 17/12/06 04:23:57

** PER search completed at 17/12/06 05:26:44

** PER search completed at 17/12/06 05:31:36

** PER search completed at 17/12/06 05:57:10

** PER search completed at 17/12/06 05:58:21

** PER search completed at 17/12/06 06:20:19

** PER search completed at 17/12/06 06:23:58

** PER search completed at 17/12/06 06:24:03

** PER search completed at 17/12/06 06:24:17

** PER search completed at 17/12/06 06:24:26

** PER search completed at 17/12/06 06:24:30

** PER search completed at 17/12/06 06:24:38

** PER search completed at 17/12/06 06:24:43

** PER search completed at 17/12/06 06:29:39

** PER search completed at 17/12/06 06:29:44

** PER search completed at 17/12/06 06:29:48

** PER search completed at 17/12/06 06:29:55

** PER search completed at 17/12/06 08:40:41

** PER search completed at 17/12/06 08:41:59

** PER search completed at 17/12/06 08:42:57

** PER search completed at 17/12/06 08:44:29

** PER search completed at 17/12/06 08:45:46

** PER search completed at 17/12/06 08:46:31

** PER search completed at 17/12/06 08:46:35

** PER search completed at 17/12/06 08:46:52

** PER search completed at 17/12/06 08:46:57

** PER search completed at 17/12/06 08:47:37

** PER search completed at 17/12/06 08:47:45

** PER search completed at 17/12/06 08:48:59

** PER search completed at 17/12/06 08:49:32

** PER search completed at 17/12/06 08:49:40

** PER search completed at 17/12/06 08:49:58

** PER search completed at 17/12/06 08:51:08

** PER search completed at 17/12/06 08:57:44

Situação encontrada LESCORPO A05B

COMO FOI REPATADO PELA GU FOI ENCAMIADO AUTORES E VITIMA AO DEPAE E LA ENTREGUES

AO INVESTIGADOR ALMADA PARA PROVIDENCIAS A ARMA FOI ENTREUE TAMBEM AO

INVESTIGADOR COM QUATRO PROGITIL INTACTOS E TRES DEFLAGADAS

O OFICIAL RÔNDA ESTIVE NO LOCAL E ESTA ACOMPANHANDO A OCORRENCIA

** PER search completed at 17/12/06 09:04:12

** PER search completed at 17/12/06 09:04:48

** PER search completed at 17/12/06 09:05:15

** PER search completed at 17/12/06 09:05:41

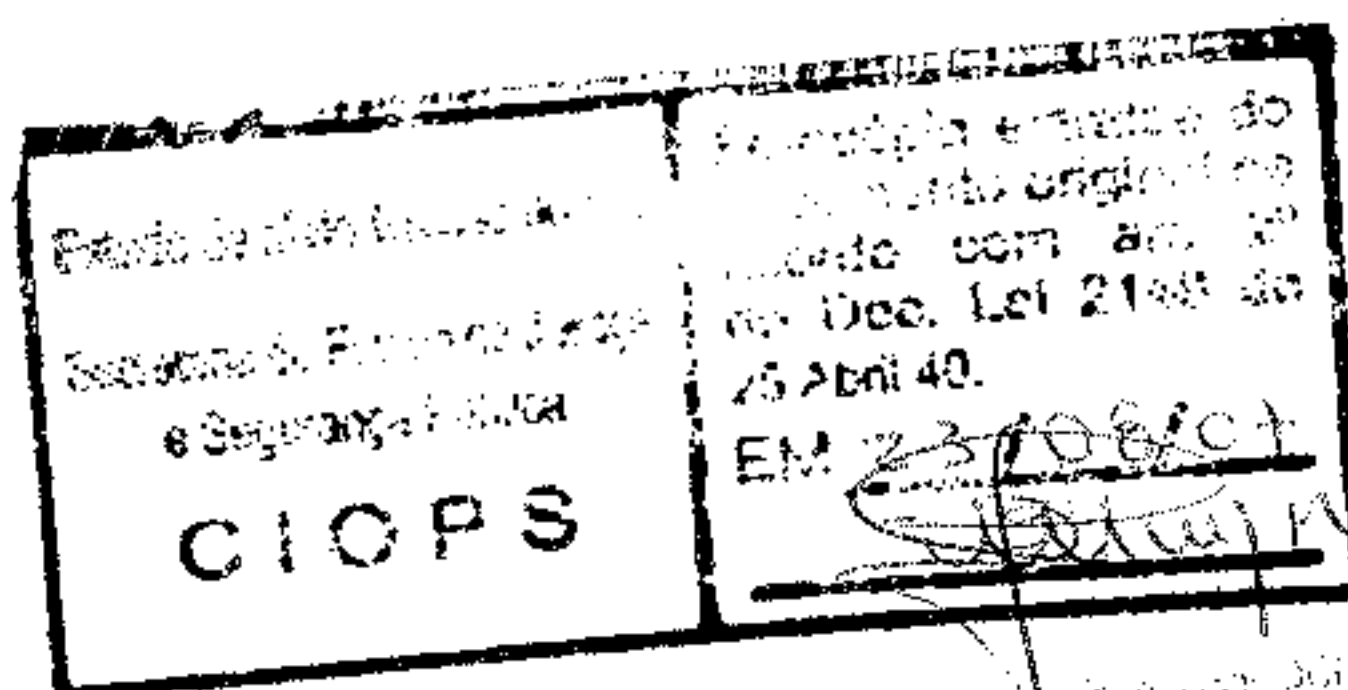
** PER search completed at 17/12/06 09:05:48

** PER search completed at 17/12/06 09:06:07

** PER search completed at 17/12/06 09:06:17

** PER search completed at 17/12/06 09:06:28

** PER search completed at 17/12/06 12:01:43



Ata de 2.ª sessão da Comissão de Inquérito
RG 141311 SSP/MS - CP - 08170-0310
Data: 10-06-07

Total de Registros Listados : 1

" O CIOPS não autoriza a divulgação deste documento, por força do Inciso X, Artigo 5º da Constituição Federal,

sendo de inteira responsabilidade de quem o proceder. "

Fonte : Diretoria Técnica - Seção de Banco de Dados

Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 154 - Pq dos Poderes - CEP 79031-902 - Tel (67)3318-4500/Fax (67) 3318-4554



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA
REGISTRO DE ATENDIMENTO



Data: 17/12/2006 Horário: 02:45:57 ID: 2609788 Nº do R.A: M380331 Matr. Atendente: 2045540
Grp. Despacho: GD2 Grp. Desp. Área: 2 e 3 Área: 3 Term. Atendimento: super1

Logradouro: CEL ANTONINO 1000 Coordenada X: 75058116
Bairro: CEL ANTONINO Região: PROSA Coordenada Y: 773816484
Entre ruas: R SAO BORJA / R SAO BORJA
Tipo: Lesão Corporal SubTipo: Por Arma de Fogo
Tipo Situação Encontrada: OCDUPLIC SubTipo Situação Encontrada: Não informado!
Finalização: DUPNCAN

Dados de viaturas empenhadas

PREFIXO : ABR-04 EFETIVO 1 : 2209179 EFETIVO 2 : Não Informado EFETIVO 3 : Não Informado
PREFIXO : UR-05 EFETIVO 1 : 2207320 EFETIVO 2 : Não Informado EFETIVO 3 : Não Informado
PREFIXO : 10-151 EFETIVO 1 : 2069318 EFETIVO 2 : 2031671 EFETIVO 3 : 2041715

Dados de pessoas envolvidas

NOME : RAFAEL SELMONTE..... SEXO : M DATA NASC : 19/09/1982 QUALIFICACAO : VITIMA
TRAUMAS : CONSC., DESOR., 03 PERFURAÇÃO (02 REG CERVICAL), (01 OMBRO DIR.),
ATENDIMENTOS : ABORD, HEMOST, IMOB E TRANSP.
ENCAMINHAMENTO : PS ST CASA

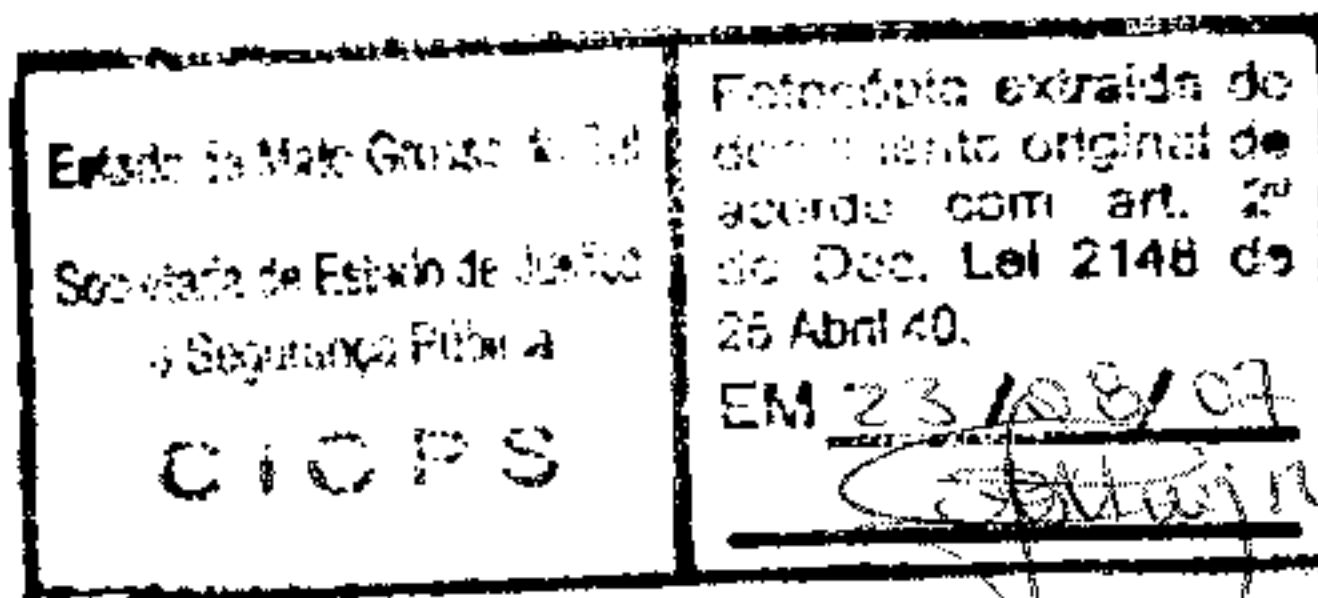
NOME : MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA..... SEXO : M DATA NASC : 10/01/1969 QUALIFICACAO : VITIMA
TRAUMAS : 01 PERFURAÇÃO REG TEMP DIR., CONSC., ORIENTADA
ATENDIMENTOS : ABORD, HEMOST, IMOB E TRANSP.
ENCAMINHAMENTO : PS ST CASA

NOME : BRUNO HENRIQUE DA FONSECA..... SEXO : M DATA NASC : 28/02/1987 QUALIFICACAO : VITIMA
TRAUMAS : CONSC., EDEMA REG PARIETAL DIR., ESC CORPOREAS
ATENDIMENTOS : ABORD, IMOB E TRANSP.
ENCAMINHAMENTO : PS ST CASA

Histórico da Ocorrência

** LOI search completed at 17/12/06 02:45:57
AO LADO DO MOTEL VILA
VTR TRANSITO 10-1051 E 10-1052 ESTAO NO LOCAL
Fechada Inadvertidamente
** A Ocorrência M380331 foi reaberto em: 17/12/06 03:12:28
>>>> por: QUITERIO QUITERIO no terminal: desp2
Situação encontrada OCDUPLIC
** Referência Cruzada para Ocorrência #M380310 em: 17/12/06 03:14:18
>>>> por: JOSELINO JOSELINO no terminal: super1
PC OCORRENCIA COMUNICADA AO IPJ ISAIAS DO 3 DP, COMUNICADO AO IPJ GOUVEIA DA
SIG, COMUNICADO AO DR. MARCIO DO DEPA. DUAS VITIMAS ENCAMINHADAS PARA PS DA
SANTA CASA. E AUTOR DOS DISPAROS ENCAMINHADO PARA O
DEPA.-----

** PER search completed at 17/12/06 03:31:33
** PER search completed at 17/12/06 03:32:40
** PER search completed at 17/12/06 03:34:00
** PER search completed at 17/12/06 03:43:34
** PER search completed at 17/12/06 03:43:43
** PER search completed at 17/12/06 03:43:51
** PER search completed at 17/12/06 03:53:47
** PER search completed at 17/12/06 03:54:30
** PER search completed at 17/12/06 03:55:09
Situação encontrada LESCORPO A05B
** PER search completed at 17/12/06 04:14:49
** PER search completed at 17/12/06 04:15:29
** PER search completed at 17/12/06 04:16:01
Situação encontrada LESCORPO A05B



RG: 14131 SSPMS - CPF: 294.278.431-81
Data: 10/08/07

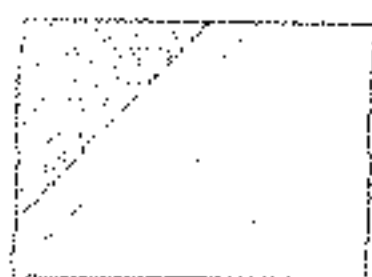
" O CIOPS não autoriza a divulgação deste documento, por força do Inciso X, Artigo 5º da Consituição Federal,
sendo de inteira Reponsabilidade de quem o proceder. "

Fonte : *Diretoria Técnica - Seção de Banco de Dados*

Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 154 - Pq dos Poderes - CEP 79031-902 - Tel (67)3318-4500/Fax (67) 3318-4554

Estado do Mato Grosso do Sul Secretaria de Administração CIOPS	Fotocópia extraída do documento original de acordo com art. 2º do Dec. Lei 2148 de 25 Abril 46. EM 23/05/04 
---	---

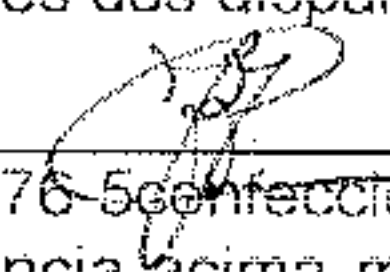
João Roberto de Almeida
RG 141.311.889-02 - CN 151.744.112
VIA 10-0000



CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA Nº 709/CMB/2007

1. Por solicitação do Dr. **ARANTE FAGUNDES FILHO**, delegado de polícia do 2º DP, visando instruir IP nº 009/07/2ºDP, **CERTIFICO** que se encontra registrado em nossos arquivos o relatório do Trabalho de Salvamento B nº 55.135, ocorrido na Av. Coronel Antonino/Rua Nacional, bairro Coronel Antonino, Nesta, por volta das 02 horas e 50 minutos do dia 17 de dezembro de 2006.

2. Fomos acionados para atender uma vítima com ferimento por arma de fogo, envolvendo: **VÍTIMA I: Sr. RAFAEL BELMONTE**, nascido no dia 19/09/1982, RG: 83.962.143 SSP/PR, residente a rua 84, nº 141, bairro Nova Campo Grande, o mesmo estava consciente, orientado, sofreu três perfurações por arma de fogo, um na região cervical e dois no ombro lado direito. **VÍTIMA II: Sr. MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA**, nascido no dia 10/01/1969, RG 001636367 SSP/MS, residente a rua 77, nº 98, bairro Nova Campo Grande, o mesmo estava deambulando, consciente, orientado, com uma perfuração por arma de fogo na cabeça (região temporal lado direito) alojado. **VÍTIMA III: Sr. BRUNO HENRIQUE DA FONSECA**, nascido no dia 28/02/1987, residente no Jd. Carioca não soube informar o nome da rua, o mesmo foi espancado e estava consciente, orientado e com escoriações corpóreas. Após atendimento de emergência da guarnição do **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**, as vítimas foram transportadas para o Pronto Socorro da Santa Casa, onde ficaram aos cuidados da Dra. THAIS. **Obs.:** Os autores dos disparos evadiram-se do local.

3. Por ser verdade, Eu  **1º SGT BM JOAO ALVES DE OLIVEIRA**, matrícula 220.676-5 confeccionei a presente certidão com os dados constantes no Boletim de Ocorrência acima mencionado, que depois de lida e achado conforme, vai assinada por mim, e pela autoridade competente e chancelada com o carimbo desta Unidade.

Quartel em Campo Grande-MS, 24 de agosto de 2007.




MARCOS SANDOVAL LEONARDO – CEL QOBM
Matrícula nº. - 220.493-2
Comandante Metropolitano de Bombeiros



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande - MS.

10
f

DESPACHO REF. IP nº 009/07

J. aos autos: a) Meu relatório final;
Após vista do Delegado Titular ou substituto legal, desta unidade, para fins do disposto no artigo 239 da R-12, sejam os autos remetidos ao Fórum da Comarca, via CPJ, com observância das formalidades de praxe.

CUMPRASE.

Campo Grande/MS, 31 de agosto de 2007

Arante Fagundes Filho
Arante Fagundes Filho
Delegado de Polícia

DATA

Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto de 2007, recebi estes autos registrado sob nº 009707. Do que, para constar, lavro este termo.

Jaciara Moraes da Silva
Jaciara Moraes da Silva
Escrivã de polícia

JUNTADA

Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto de 2007, faço juntada aos autos do IP, os documentos especificados acima

Termo.

Do que, para constar, lavro este

Jaciara Moraes da Silva
Jaciara Moraes da Silva
Escrivã de Polícia



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande - MS.



RELATÓRIO

REFERENTE: IP nº 009/07

ILÍCITO: Homicídio doloso na forma tentada

INDICIADO: GILSON SILVA DE OLIVEIRA, RG 1076484 SSP/MS, brasileira, casado, filho de Francisco Pedro de Oliveira e Terezinha Silva de Oliveira, nascido aos 14/03/1982, na cidade de Campo Grande/MS, residente na Rua Serra da Bodoquena, q. 10, lote 01, Bairro Jardim Talismã.

VÍTIMAS: RAFAEL BELMONTE e outras

MM. Juiz,

Estes autos foram relatados conforme fls. 74 a 77, tendo retornado com r. cota Ministerial acostada em fls. 81/82.

Foi expedido ofício ao Diretor Técnico da Santa Casa, fls. 89, conforme requisição Ministerial, a qual foi anexada, com resposta em fls. 94, informando os impedimentos legais da não remessa do que foi solicitado, outrossim, informa que não consta registro de projéteis retirados dos pacientes.

O extrato de relatório de atendimento efetuado pelo CIOPS encontra-se em fls. 95 a 99.

100.

Certidão de Ocorrência, emitida pelo Corpo de Bombeiros, fls.

LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, fls. 93, Diz que no dia dos fatos estava na festa de casamento de FRANCIELI, juntamente com RAFAEL, MARCELO e PAULO CESAR, e em determinado momento um rapaz esbarrou nos seus amigos e começou uma briga generalizada e os seguranças retiraram o depoente e seus amigos para fora do salão, e quando estavam do lado de fora a pessoa de GILSON começou a efetuar disparos de arma de fogo em direção ao depoente e seus amigos, que saíram correndo do local e foram para um posto de gasolina próximo ao Atacadão, quando chegou um veículo Gol, sendo que GILSON desceu do veículo atirando em todos, e o depoente viu que RAFAEL tinha sido atingido, e MARCELO também foi atingido e caiu próximo de RAFAEL. O depoente saiu correndo e entrou no carro de RICARDO, que havia acabado de chegar no posto, saíram do local e foi cada qual para sua residência. Diz que RAFAEL levou um tiro na nuca e MARCELO na cabeça, e foram liberados no outro dia. Esclarece que nenhum de seus amigos estava portando arma de fogo.

É o relatório.

Campo Grande, MS, 31 de agosto de 2007

ARANTE FAGUNDES FILHO
Delegado de Polícia



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
SEGUNDA DELEGACIA DE CAMPO GRANDE

Fls. 104
Polícia Judiciária Civil

IP N° 09/07

DATA / CONCLUSÃO

Nesta data, 31/08/07, recebi o presente Inquérito Policial e na mesma data, faço-o concluso ao Delegado Titular, Dr. Carlos Alberto Ortiz. Do que, para constar, lavro este termo. Eu, (Jaciara Moraes da Silva) Escrivã de Polícia.

DESPACHO

Considerando o disposto no Art. 239 da DELIBERAÇÃO/CSPC/MS n° 012/02, recebo os presentes autos devidamente relatado pela Autoridade Policial, e após feita a análise formal, determino que encaminhe o presente Inquérito Policial a C.I.P via C.P.J.

Cumpra-se.

Campo Grande, 31/08/07.

Dr. Carlos Alberto Ortiz
Delegado de Polícia
Titular

DATA / REMESSA

Nesta data, 31/08/07, recebi o presente Inquérito Policial do Delegado Titular e na mesma data, remeto-o os presentes autos ao Poder Judiciário via CPJ. Do que, para constar, lavro este termo. Eu, (Jaciara Moraes da Silva) Escrivã de Polícia.

31/08/07
Jaciara Moraes da Silva



Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Supervisão das Promotorias de Justiça Criminais

DATA

Aos 06 dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete, recebi estes autos de Inquerito Policial. Eu, THAÍS MARA FERREIRA DOMINGOS - Oficial de Secretaria, e subscrevi.

VISTA

Nesta data faço estes autos com vista à 21ª Promotoria de Justiça, Dr Carlos Alberto Zeola.

Campo Grande, 10/09/2007.

THAÍS MARA FERREIRA DOMINGOS
Oficial de Secretaria



Inquérito Policial: 707/2007 – C.I.P.

Denunciado: **Gilson Silva de Oliveira**

Vítima: **Rafael Belmonte e Marcelo Santos de Oliveira**

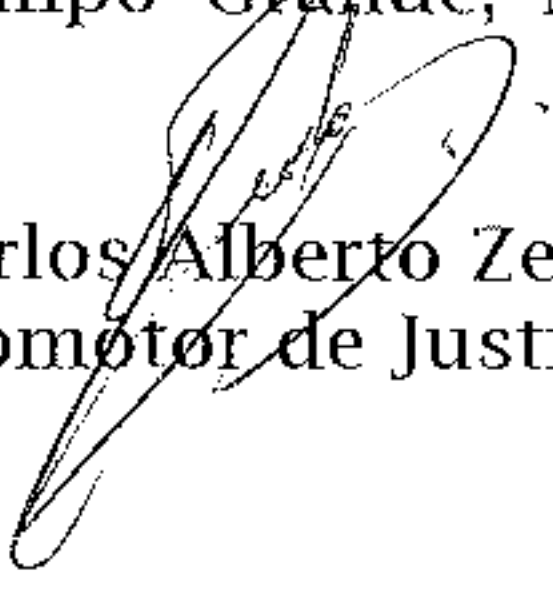
MM. Juiz:

Segue adiante, denúncia contra **Gilson Silva de Oliveira**, digitada em 03 (três) laudas somente anverso;

Requer os antecedentes criminais do denunciado **Gilson Silva de Oliveira**, junto ao Cartório Distribuidor Local, bem como junto aos II/MS, IIRGD/SP e INI/DF;

Por derradeiro, requer a juntada dos inclusos módulos de consulta ao SAJ/TJ/MS e CENTRAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS.

Campo Grande, MS, 26 de setembro de 2007.


Carlos Alberto Zeola
Promotor de Justiça

Pesquisar por:

Número do Processo

☐ Pesquisar por nome completo

Processo	001.04.033705-8 Suspenso
Classe	Lesão corporal leve (129/caput) / Criminal (Área: Criminal)
Distribuição	Automática - 24/09/04 às 13:23 Campo Grande / 2ª Vara Criminal (Rua Da Paz, nº 14 - 1º Andar - Bloco 02)
Juiz	Luiz Carlos de Souza Ataíde
Última carga	Origem: 2º Ofício Criminal Remessa: 20/01/2005 Destino: Arquivo Geral Recebimento: 24/01/2005
Dados da Delegacia	Termo Circunstanciado, nro. 120/2003 de 07/01/2003 - 6º Distrito Policial
Participação	Partes e Representantes
Autor	Ministério Público Estadual
Réu	Emerson Vilalba de Araujo
Réu	Gilson Silva de Oliveira
Ré	Sandra Cristina Gomes de Carvalho
Vítima	Elizabeth de Oliveira
Vítima	Ester Alves de Oliveira
Vítima	Flávio Miranda de Araújo
Data	Movimento
24/01/2005	Recebimento do Processo no Arquivo
20/01/2005	Remessa ao Arquivo Provisório PACOTE 18.570
11/01/2005	Processo Suspenso CAIXA 18.570
09/11/2004	Aguardando Realização de Audiência no ac
09/11/2004	Recebimento do Processo - Vindo do Minist. Público
09/11/2004	Autos em Carga ao Promotor Prazo: 10 dias Vencimento: 19/11/2004 Cumprimento: 09/11/2004 Dra. Esther
08/11/2004	Aguardando em Cartório - Vista ao Promotor Público
08/11/2004	Audiência Designada Tipo: Interrogatório Marcada para 17/12/2004 13:45 Situação: Realizada
05/11/2004	Despacho Proferido Processo n.º 001.04.033705-8 Defiro cota do ministerial de f. 63. Recebo a denúncia de f. 03/04. Citem-se e intmem-se por EDITAL os denunciados Gilson da Silva Oliveira, Sandra Cristina Gomes de Carvalho e Emerson Vilalba de Araújo, para Interrogatório, no dia 17.12.2004 às 13:45 horas. Dê ciência ao MP. Campo Grande, 05 de novembro de 2004. MESA 5
05/11/2004	Recebimento do Processo - Vindo do Juiz de Direito
05/11/2004	Conclusos para Despacho Prazo: 2 dias Vencimento: 09/11/2004 Cumprimento: 05/11/2004
04/11/2004	Aguardando em Cartório - Ir Concluso
04/11/2004	Recebimento do Processo - Vindo do Minist. Público
29/09/2004	Autos em Carga ao Promotor Prazo: 10 dias Vencimento: 11/10/2004 Cumprimento: 04/11/2004 Dr. Bollvar
28/09/2004	Aguardando em Cartório - Vista ao Promotor Público
28/09/2004	Despacho Proferido Processo n.º 001.04.033705-8 À manifestação do Ministério Público. Após, conclusos. Campo Grande, 28 de setembro de 2004. MESA 5
28/09/2004	Recebimento do Processo - Vindo do Juiz de Direito
28/09/2004	Conclusos para Despacho Prazo: 2 dias Vencimento: 30/09/2004 Cumprimento: 28/09/2004
27/09/2004	Aguardando em Cartório - Ir Concluso
24/09/2004	Recebimento do Processo no Cartório
24/09/2004	Remessa ao Cartório
24/09/2004	Processo Distribuído por Sorteio

Não há audiências futuras vinculadas a este processo.



Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Supervisão das Promotorias de Justiça Criminais

EXTRATO DE INQUÉRITO POLICIAL

Nr IP da CIP: 924/2007
Nr IP da UP / UP: /

Nr Doc. Origem: 1005/SIND/CORREG/PMMS/2006
Tipo IP: Inquérito Policial Militar
Cart. Jud. Vinc.: -
Nr Doc. Origem: Portaria
Nr BO: -
Qtd Vol. Apensado: 1
Incidência Penal: -

Indiciados: - Gilson Silva de Oliveira

Vítimas: - Marcelo Santos de Oliveira
- Rafael Belmonte

Nr Processo: 001.07.021422-1
Dt Distrib.
Vara Cartório Cartório 2ª Vara Criminal Residual - CG

Motivação: Sem Classificação
Dt Crime: 17/12/2006
Endereço: Endereço não Cadastrado!
Prescrição: 0 dias
Observação: Remetido ao Juizado Especial Criminal

Modo de Distribuição: Automática para 24ª Promotoria de Justiça
Situação: EM ANDAMENTO
Termo de Entrega: Não há termo de entrega.

Andamento: Remetido ao Cartório c/ Arguição de Incompetência
Origem: CIP - Campo Grande
Nome Remetente: Renata Patricia Souza Monteiro
Destino: Cartório Distribuidor
Destinatário:
Data Andamento: 11/04/2007 - 12:04:00
Data Entrega: 11/04/2007 - 12:04:00
Prazo: 0 dias
Observação:

*Relatório emitido Quinta-Feira, 04 de outubro de 2007 às 08:45:22,
por Adriana Vargas dos Santos*



Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Supervisão das Promotorias de Justiça Criminais

DATA

Aos 05 dias do mês de outubro de 2007
recebi estes autos de Inquérito Policial.

Assinatura manuscrita de Adriana Vargas dos Santos.

Adriana Vargas dos Santos
Oficial de Secretaria

REMESSA

Nesta data faço remessa destes autos ao
2ª VTJ.
Campo Grande/MS, 05 de outubro de
2007.

Assinatura manuscrita de Adriana Vargas dos Santos.

Adriana Vargas dos Santos
Oficial de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Comarca de Campo Grande - Setor da Distribuição



CERTIDÃO
AÇÃO CRIMINAL DISTRIBUIDA

CERTIDÃO Nº: 93060

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de Campo Grande, em toda a nossa base até a data de 13/10/2007 as 14:22, verifiquei CONSTAR a seguinte distribuição em nome de:

GILSON SILVA DE OLIVEIRA, portador do RG: 1.076.484 SSP/MS, CPF: 941.932.901-15, filho de Francisco Pedro de Oliveira e Terezinha Silva de Oliveira, natural de Campo Grande - MS, nascido aos 14/03/1981. **

» 2ª Vara do Tribunal do Júri. Processo: 001.07.042200-2. Data: 02/07/2007. Autor: Ministério Público Estadual. *****

Esta certidão só terá validade no seu original, sem rasuras e mediante assinatura do Distribuidor Judicial, ressalvado o teor do art. 32 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações).

Campo Grande, sábado, 13 de outubro de 2007.



PEDIDO Nº:



0000000

Erothildes Silva Queiroz
Distribuidora

Sérgio Eduardo Queiroz
Distribuidor Substituto



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara do Tribunal do Júri



TERMO DE CONCLUSÃO

PROCESSO nº 001.07.042200-2.

Aos 16 de outubro de 2007, faço estes Autos conclusos ao MM. Juiz de Direito - Aluizio Pereira dos Santos, do 2º Ofício do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Eu, Ivana Schwanz da Costa Marques, Escrevente Judicial, lavrei o presente termo e subscrevi.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara do Tribunal do Júri



Autos: 001.07.042200-2
Parte autora: Ministério Público Estadual
Defensor: Gílson Silva de Oliveira

Vistos, etc...

Regularize-se a numeração dos autos.

Recebo a denúncia de fls. 02/4.

Interrogatório para o dia 03 de 12 de 2007, às 15 h 30 min.

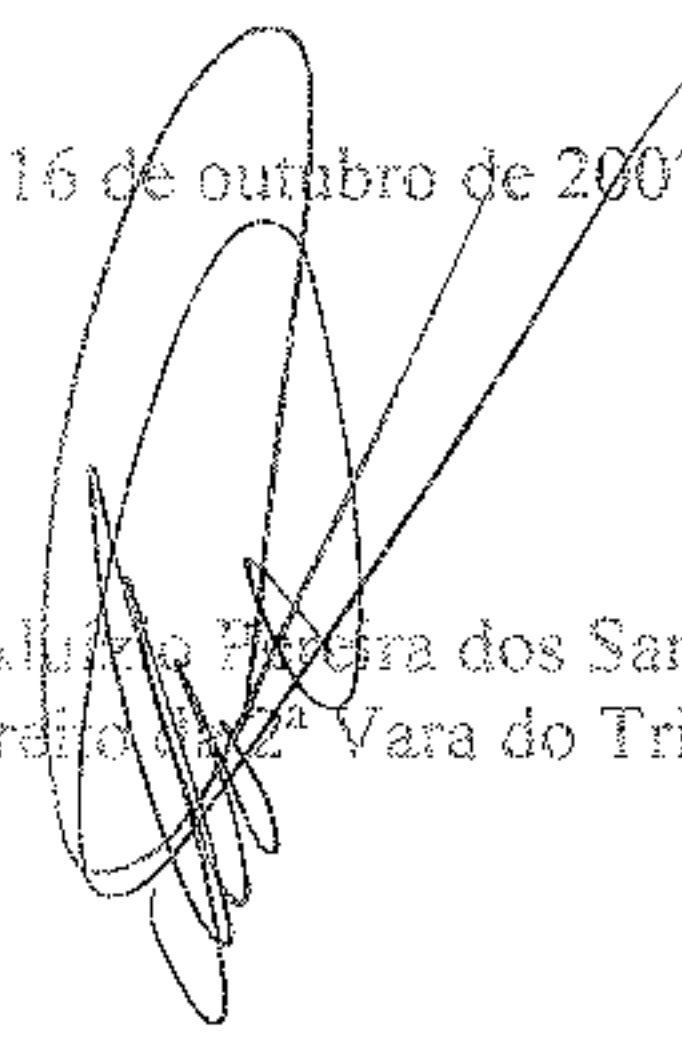
Cite-se e intime-se.

Notifique o MP.

Defiro, fls. 110.

Às providências necessárias.

Campo Grande, 16 de outubro de 2007.


Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri

001.07.042200-2

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

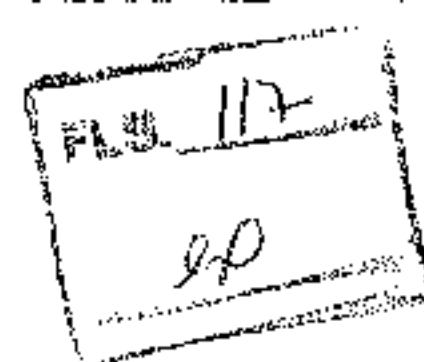
Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 08/11/2007 - Certidão Expedição

Certifico e dou fé que foram expedidos Mandado de Citação nº 1 do acusado para audiência em 03/12/2007 às 13:30 h. e Ofícios nºs 1949/1950/1951/2007 para II/MS, IIRGD/SP e Superintendente Regional da Polícia Federal, solicitando antecedentes. Eu, , CPLA, escrevente judicial, a digitei e assino.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri



Ofício nº 1949/2007

Campo Grande, 08 de novembro de 2007.

Autos nº 001.07.042200-2.

Ação: Tentativa de Homicídio.

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Gilson Silva de Oliveira.

Prezado(a) Senhor(a):

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria, com urgência, o encaminhamento dos antecedentes criminais do acusado: **GILSON SILVA DE OLIVEIRA**, Rua Serra da Bodoquena, S/Nº., Quadra, nº. 10, Lote, nº. 01, Jardim Talismã, Fone (067) 3384-5954, Campo Grande-MS, CPF 941.932.901-15, RG 1.076.484 - SSP/MS, nascido em 14/03/1982, de cor Branco, Casado, Brasileiro, natural de Campo Grande-MS, Policial Militar, pai Francisco Pedro de Oliveira, mãe Terezinha Silva de Oliveira, devendo, em caso positivo, consignar a data da distribuição e a fase em que o feito se encontra.

Agradecendo as providências tomadas no sentido do pronto atendimento do presente, desejo reiterar os mais elevados protestos de consideração.


Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial

Ilmo(a). Sr(a).

Diretor(a) do Instituto de Identificação de MS

Campo Grande - MS



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

118
10

Ofício nº 1950/2007

Campo Grande, 08 de novembro de 2007.

Autos nº 001.07.042200-2.

Ação: Tentativa de Homicídio.

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Gilson Silva de Oliveira.

Prezado(a) Senhor(a):

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria, com urgência, o encaminhamento dos antecedentes criminais do acusado: **GILSON SILVA DE OLIVEIRA**, Rua Serra da Bodoquena, S/Nº., Quadra, nº. 10, Lote, nº. 01, Jardim Talismã, Fone (067) 3384-5954, Campo Grande-MS, CPF 941.932.901-15, RG 1.076.484 - SSP/MS, nascido em 14/03/1982, de cor Branco, Casado, Brasileiro, natural de Campo Grande-MS, Policial Militar, pai Francisco Pedro de Oliveira, mãe Terezinha Silva de Oliveira, devendo, em caso positivo, consignar a data da distribuição e a fase em que o feito se encontra.

Agradecendo as providências tomadas no sentido do pronto atendimento do presente, desejo reiterar os mais elevados protestos de consideração.


Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial

Ilmo(a). Sr(a).

Diretor(a) do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt
São Paulo - SP



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

119

ep

Ofício nº 1951/2007

Campo Grande, 08 de novembro de 2007.

Autos nº 001.07.042200-2.

Ação: Tentativa de Homicídio.

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Gilson Silva de Oliveira.

Prezado(a) Senhor(a):

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria, com urgência, o encaminhamento dos antecedentes criminais do acusado: **GILSON SILVA DE OLIVEIRA**, Rua Serra da Bodoquena, S/Nº., Quadra, nº. 10, Lote, nº. 01, Jardim Talismã, Fone (067) 3384-5954, Campo Grande-MS, CPF 941.932.901-15, RG 1.076.484 - SSP/MS, nascido em 14/03/1982, de cor Branco, Casado, Brasileiro, natural de Campo Grande-MS, Policial Militar, pai Francisco Pedro de Oliveira, mãe Terezinha Silva de Oliveira, devendo, em caso positivo, consignar a data da distribuição e a fase em que o feito se encontra.

Agradecendo as providências tomadas no sentido do pronto atendimento do presente, desejo reiterar os mais elevados protestos de consideração.


Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial

Ilmo(a). Sr(a).

Superintendente Regional da Polícia Federal

Rua Fernando Luiz Fernandes, 322

Vila Sobrinho - Campo Grande - MS

CEP 79110-500



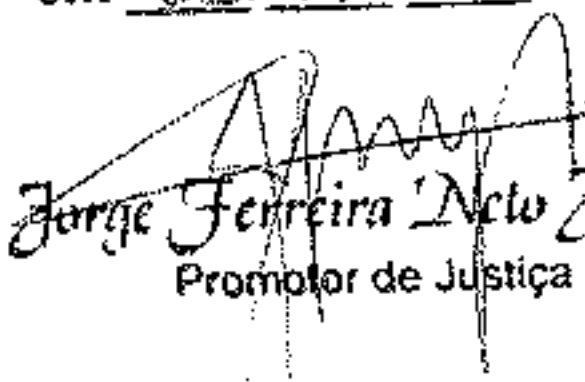
Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri



Processo nº 001.07.042200-2.

Aos 09/11/2007 12:49, procedida a regular intimação do Dr. Jorge Ferreira Neto Junior, Promotor de Justiça, da audiência designada, de fls. 115. Eu, Ivana Schwanz da Costa Marques, lavrei o presente termo e subscrevi.

Ciente o Ministério Público
em 09/11/07.


Jorge Ferreira Neto Junior
Promotor de Justiça



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri



Processo nº 001.07.042200-2

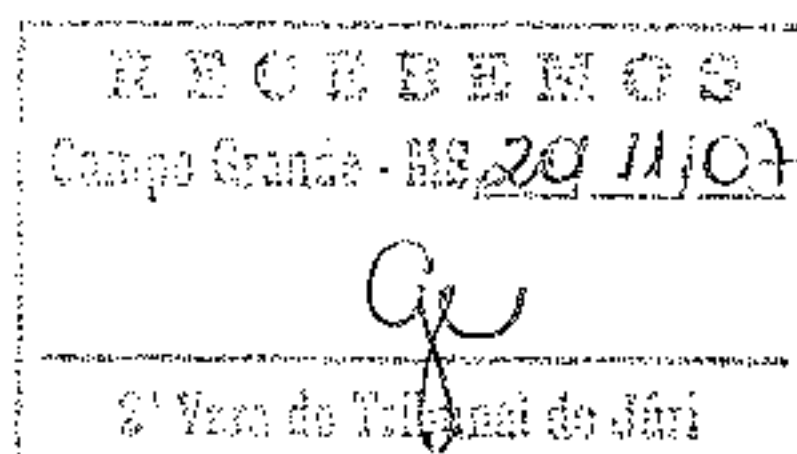
Aos 13/11/2007 13:03, procedida a regular intimação de Dr. Danilo Coelho das Neves, Defensor Público, da audiência designada, de fls. 115. Eu, Ivana Schwanz da Costa Marques, lavrei o presente termo e subscrevi.

Ciente.

Em

13/11/2007

Danilo Coelho das Neves
Defensor Público



2200-2 / 000

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Intimações : 03/12/2007 - Termo de Juntada de Mandado
de citação nº01 Devidamente cumprido. Eu,  G.M.M, Mirim o digitei e assino.





Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

Kalafat / Serra
da Bodoquena



MANDADO DE CITAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2

Ação: Tentativa de Homicídio

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Gilson Silva de Oliveira

Oficial de Justiça: (0)

Mandado nº 1

2ª Vara dos crim. dol.
Rita

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri, da comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

MANDA o Senhor Oficial de Justiça que, em cumprimento ao presente, CITE(M)-SE POR TODO O CONTEÚDO DA DENÚNCIA CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, no(s) endereço(s) ou onde for(em) encontrado(s), o(s) acusado(s) abaixo relacionado(s), para sob pena de revelia, comparecer(em) na sala de audiência deste juízo sito na Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02, Centro - CEP 79.002-919. Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tj.ms.gov.br, no dia **03/12/2007 às 13:30h**, a fim de ser(em) qualificado(s) e interrogado(s) na Ação Penal que lhe(s) é movida pelo Ministério Público Estadual, como incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) Tentativa de Homicídio.

Advertência: Ficando o(s) mesmo(s) ciente(s) de que poderá(ão), logo após o interrogatório(s) ou no prazo de três dias, oferecer(em) alegações escritas e arrolar(em) testemunhas. **DEVENDO O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR SE O ACUSADO POSSUI ADVOGADO, QUAL O NOME OU SE DESEJA QUE LHE SEJA NOMEADO DEFENSORIA PÚBLICA.**

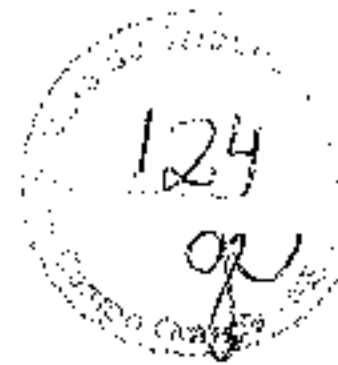
GILSON SILVA DE OLIVEIRA, Rua: Serra da Bodoquena, S/Nº., Quadra, nº. 10. Lote, nº. 01, Jardim: Talismã ou endereço comercial: Rua Dom Aquino, 2093, Centro, Fone (067) 3384-5954, Campo Grande-MS, CPF 941.932.901-15, RG 1.076.484 - SSP/MS, nascido em 14/03/1982, de cor Branco, Casado, Brasileiro, natural de Campo Grande-MS, Policial Militar, pai Francisco Pedro de Oliveira, mãe Terezinha Silva de Oliveira

Cumpra-se. Comarca de Campo Grande, 07 de novembro de 2007. Eu, _____ Carla Patrícia Lili Azambuja, Escrevente Judicial o digitei e conferi.

Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMARCA DE CAMPO GRANDE
SALA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES
RUA DA PAZ, 14 – JD DOS ESTADOS – 3317 3330



Autos - 001.07.042200-2

Mandado nº1

2ª Vara dos crimes dol. Contra a vida e trib. Do júri

C E R T I D ã O

Certifico e dou fé que eu Oficiala de Justiça, abaixo assinado que em cumprimento ao mandado acima identificado, dirigi-me à Rua Serra da bodoquena, , s/n - qd. 10. lote 01 onde ali sendo procedi a CITAÇÃO de GILSON DA SILVA DE OLIVEIRA , o qual aceitou as cópias da contrafé que lhe li e lhe ofereci a ler, exarando sua assinatura no anverso deste após tomar ciência de todo o teor do presente mandado .

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2007.


Rita de Cássia Silveira Barbosa Veloso
Oficial de Justiça e Avaliadora

Diligência: 30/11/2007 às 12:00 horas

Ato: CITAÇÃO



13/12/07

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Aos 03 de dezembro de 2007, nesta cidade e comarca de Campo Grande-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, às 13:30h horas, no Edifício do Fórum local, sala das audiências, onde se achava presente se achava o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri, Dr. Aluizio Pereira dos Santos, comigo, Escrevente Judicial do seu cargo, adiante nomeado e no final assinado, compareceu o(a) acusado(a) **Gilson Silva de Oliveira**, a fim de ser interrogado(a) neste processo de nº **001.07.042200-2**, que lhe é movido pela Justiça Pública da comarca, nos termos da denúncia de fls. 02 e 03. Antes de iniciar o interrogatório, o MM. Juiz fez ao(à) acusado(a) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Em seguida passou a fazer-lhes as seguintes perguntas:

Qual o seu nome?

Respondeu chamar-se Gilson Silva de Oliveira, RG nº 1.076.484 - SSP/MS

De onde é natural?

Respondeu ser natural de Campo Grande-MS .

Qual o seu estado civil?

Respondeu ser casado.

Qual a sua data de nascimento (idade)?

Respondeu ter nascido em 14/03/1982 , com 25 anos.

Qual a sua filiação?

Respondeu ser filho de pai Francisco Pedro de Oliveira, mãe Terezinha Silva de Oliveira.

Qual a sua residência?

Respondeu residir em Rua: Serra da Bodoquena, S/Nº., Quadra, nº. 10, Lote, nº. 01, Jardim: Talismã, Campo Grande-MS.

Quais são os meios de vida e profissão?

Respondeu ser Policial Militar

Qual o lugar onde exerce sua atividade?

Respondeu ser lotado 9º Batalhão, 2º pelotão no Bairro Nova Lima

Sabe ler e escrever?

Respondeu, sim.

É eleitor?

Respondeu sim. Vota em Campo Grande - MS.

Que tem advogado na pessoa do Dr. Antonio Marcos Porto Gonçalves - OAB 5299-MS, o qual está presente a este interrogatório e terá o prazo de três dias para apresentar defesa prévia, e arrolar testemunha se quiser. Depois de cientificado da acusação, foram formuladas, de acordo com o artigo 188 do mesmo diploma legal, **as perguntas do MM. Juiz respondeu:** Não tem



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

12/4

antecedentes criminais. Não conhece as vítimas e nem as testemunhas arroladas na denúncia. Conhece Valdecir de vista. A acusação é parcialmente verdadeira. O interrogado foi convidado para ser padrinho de casamento do primo Everton, o qual casou-se com Francieli. Era convite individual, tendo segurança na entrada. O controle na porta do salão era rígido, tanto é que o pai do interrogado esqueceu o convite e não pôde entrar, tendo que buscá-lo em casa e somente assim é que conseguiu entrar no casamento. Todavia as vítimas conseguiram entrar sem convite e pior começaram a "mexer" com as mulheres que estavam na festa. Por se portarem de forma inconveniente a noiva pediu ao interrogado para falar com o segurança no sentido de retirar as vítimas, inclusive estranhas à festa. O interrogado conversou com o primo Everton, chegando a conclusão de que "a retirada deles iria complicar muito", razão pela qual toleraram a presença dos mesmos. Acontece que em determinado momento o irmão do interrogado, Ronaldo, estava dançando com a prima e uma das vítimas, enciumada porque a prima não queria dançar, agrediu o aludido primo com soco no rosto. Surgiu um tumulto. Diante desta situação o interrogado e o cunhado Gustavo resolveram conversar "na boa" com as vítimas para saírem, caso contrário iria retirá-las, sendo que acabou por levar um soco no rosto, o que aumentou ainda mais o tumulto e também quebraram uma taça na cabeça do interrogado. Não sabendo dizer qual das vítimas agiu dessa forma. Nisso todos os presentes da festa, a grande maioria parentes, se revoltaram contra as vítimas, cujas vítimas saíram para fora do salão e passaram a atirar do lado de fora para dentro. As vítimas acabaram subindo a avenida da Mata do Jacinto e talvez por não serem desta Capital ficaram perdidas e retornaram, passando em frente novamente do salão. O interrogado resolveu ir no PS fazer curativo do golpe de taça que sofreu na cabeça porque estava correndo sangue. Pelo fato de estar nervoso e lesado pediu ao cunhado para levá-lo no veículo do próprio interrogado, VW gol prata, o qual foi como motorista. No caminho o veículo do interrogado foi interceptado por um corsa branco, sendo que as vítimas e o motorista desceram do aludido veículo. Ocorre que o motorista levou a arma em direção do interrogado, numa distância de sete metros, quando então "atirei com a intenção de dispersá-los". Desferiu quatro tiros. Não mirou nas vítimas. Na verdade desceram cinco pessoas do veículo corsa. Assim que desferiu os tiros a polícia já chegou, tomando as providências cabíveis, sendo detido. A intenção não era matar as vítimas. Não lembra quantas balas tinha o revólver, o qual era acautelado. Todavia estava com o tambor carregado de balas. O interrogado havia bebido cerveja, porém não estava embriagado. As vítimas se encontravam embriagadas. O crime nada tem a ver com o motivo torpe. Também não concorda com a



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

qualificadora de que usou de recurso que dificultou a defesa das vítimas. É soldado da polícia militar há quatro anos e trabalha no bairro Nova Lima. **Dada a palavra ao Promotor de Justiça, respondeu:** Só tinha um segurança na festa e não o conhecia. Não sabe se os tiros desferidos pelas vítimas acertaram o salão. Foram numa distância de quarenta metros e "para mim foi contra o salão, talvez pode ter sido para cima". O motorista do corsa não chegou a efetuar tiros. O interrogado não percebeu que atingiu alguém com os tiros. **Dada a palavra ao Procurador do Acusado, respondeu:** O interrogado chamou a polícia militar para ir até o local, assim que as vítimas efetuaram tiros na forma supracitada, cujos policiais lá estiveram e orientaram o interrogado a ir ao PS bem como que registrasse B.O. As vítimas e mais uns quatro ou cinco entraram na festa sem convite. Sem prejuízo da defesa, fica designado o dia 08 de maio de 2008, às 13:30 horas para inquirição das testemunhas arroladas na denúncia. Saindo os presentes já intimados. Nada mais. Eu _____ Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei e assino.

Aluizio Pereira dos Santos

Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri

Ministério Público

Advogado

Interrogando

VISTO EM CORREIÇÃO

08/11/2007

Des. Divoncir Schreiner Maran
Corregedor Geral de Justiça

001.07.042200-2 / 000

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 10/12/2007 - Termo de Juntada de Documentos
petição protocolo nº313777 Manifestação do Réu e folha de antecedentes
criminais.Eu,____,G.M.M, Mirim o digitei e assino.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA
COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.



DEF 04122007 1535 001.07.042200-2 31377

Proc. n. 001.07.042200-2

GILSON SILVA DE OLIVEIRA, já qualificado, nos autos da ação penal, acima citada, que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO, vem, por seu advogado, infra-assinado, mui respeitosamente perante V. Exª., apresentar sua **DEFESA PRÉVIA**, bem como arrolar testemunhas a serem ouvidas no momento oportuno, expondo e requerendo o seguinte:

O acusado não cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia, sendo certo que no decorrer da instrução do feito trará elementos no sentido de ser absolvido das acusações.

Isto Posto, requer a V. Exª. receba a presente defesa prévia, com rol de testemunhas, sendo certo que com a instrução do feito será demonstrado que a denúncia há de ser julgada improcedente com a sua conseqüente absolvição.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Campo Grande/MS, 06 de novembro de 2007.

Antonio Marcos Porto Gonçalves
OAB/MS - 5299

ROL DE TESTEMUNHAS:

- 1) Fracielle França de Souza, com endereço sito na Rua Seera da Bodoquena, Quadra 10, Lote 01, Jardim Talismã, em Campo Grande/MS;
- 2) Everton da Silva Lopes, residente no mesmo endereço acima citado;
- 3) Ronaldo Silva de Oliveira, com endereço sito na Rua Cícero de Campos Gurgel, 222, Jardim Cerejeira, em Campo Grande/MS;
- 4) Camila da Silva Santos, com endereço sito na Rua Maria Izabel Couto Pontes, 231, Bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande/MS;
- 5) Luciano Duran Leite, policial militar, com endereço de trabalho sito na Rua Dom Aquino, sede do 9º BPM, nesta capital/MS;
- 6) Olímpio Cesar Queiroz Pereira dos Santos, com endereço sito na Rua Jacinto Máximo Gomes, 276, Bairro Izabel Garden, em Campo Grande/MS;
- 7) Gustavo Assis Rodrigues, com endereço sito na Rua Serra de Maracajú, Quadra 09, Lote 17, Jardim Talismã, em Campo Grande/MS.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

08335

14 NOV 2007

SRAA/MS
INCLUSO

Ofício nº 1951/2007

Campo Grande, 08 de novembro de 2007.

131

Autos nº 001.07.042200-2.

Ação: Tentativa de Homicídio.

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Gilson Silva de Oliveira.

Prezado(a) Senhor(a):

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria, com urgência, o encaminhamento dos antecedentes criminais do acusado: **GILSON SILVA DE OLIVEIRA**, Rua Serra da Bodoquena, S/Nº., Quadra, nº. 10, Lote, nº. 01, Jardim Talismã, Fone (067) 3384-5954, Campo Grande-MS, CPF 941.932.901-15, RG 1.076.484 - SSP/MS, nascido em 14/03/1982, de cor Branco, Casado, Brasileiro, natural de Campo Grande-MS, Policial Militar, pai Francisco Pedro de Oliveira, mãe Terezinha Silva de Oliveira, devendo, em caso positivo, consignar a data da distribuição e a fase em que o feito se encontra.

Agradecendo as providências tomadas no sentido do pronto atendimento do presente, desejo reiterar os mais elevados protestos de consideração.


Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial

08 NOV 2007
Norton Eduardo Brandenburg
Papiloscopista Polícia Federal
Matrícula 12.989

Ilmo(a). Sr(a).

Superintendente Regional da Polícia Federal

Rua Fernando Luiz Fernandes, 322

Vila Sobrinho - Campo Grande - MS

CEP 79110-500

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY, ARMY UNIVERSITY OF
SIGNALING, FORT MONMOUTH, NEW JERSEY 08050-2100, 29 JULY 2001

qualitatively, the β -phase is more stable than the α -phase.

19345024 81503 71

1.76 $\pm$ 0.03 30.34 $\pm$ 0.04 1.00 $\pm$ 0.02

SEE: Foreign; U.S. AIR; AIR

NOT A RECOMMENDATION OF THE U.S. GOVERNMENT

DATE OF BIRTH: 04/24/1982 SEX: MALE

LAURENCE J. KAPLAN GRANDE — MS

PRESENTADO: RG 1076484 II MS

DECLARADO POLICIAL DO PROCESSO NUMERO: 9

INSTAURADO PELA(O): 2 DP - CAMPO GRANDE - MS

EN: 17/01/2007 , CPTO INCURSO NO(S)

ART. 121 C/C ART. 14 INCIDIO IX DO CPM

DISTRIBUIDO A(AD) 2A VARA DOS CRIM. DO L. C/VIDA TRIB. SUP. C&M-3 15/06/2012.

SUB 6 NUMERO 0004122002 , CODIGO 0000000000 , AMS 2007 , EM 00/00/0000

INCIDENCIA NUMERO 002

NOME: GILSON SILVA DE OLIVEIRA

PAI : FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA

NOME : VEREJINHA SILVA DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO: 14/03/1982 SEXO: MASCULINO

NATURAL DE: CAMPO GRANDE - MS

DOC. APRESENTADO: RG 1076484 SSP MS

INQUERITO POLICIAL OU PROCESSO NUMERO: 924

INSTAUREADO PELA(O): CORREG.P.M - CAMPO GRANDE - MS

ART160 1.29 DO CPE

DISTRIBUIDO A(AO) 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE C GOIA-MS

SUB C NUMERO 000000934 , CODIGO 000214221 , ANO 2007 , EM 00/03/2009

FOI DEVERTILHADO A RENESSA AO 2.JUIZ/ESP.CENTRAL.

CRIMINAL-CASA DA CIDADANIA „NESTA CAPITAL“

O ARQUIVO DATILOSCOPICO DEIXOU DE SER CONSULTADO EM VIRTUDE DESTES INSTIUTO NAO HAVER RECEBIDO IMPRESSOES DIGITAIS DA REFERIDA FEE306.

MARCOS CAETANO DA SILVA
PERITO EM FILOSOFIA
DIRETOR DO IUPERM EN EXERCÍCIO

001.07.042200-2

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 15/01/2008 - Certidão Expedição
Certifico e dou fé que foram expedidos Mandado de Intimação nº 2,3 e 4 do acusado e das testemunhas Rafael, Marcelo, Ricardo, Valdecir e Leandro para audiência em 08/05/2008 às 13:30 h. Eu, CP, CPLA, escrevente judicial, a digitei e assino.

001.07.042200-2

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Vitimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 23/01/2008 - Termo de Juntada de Ofício/Antecedentes
Antecedentes Criminais do IIRGD/SP de 09/01/2008. Eu, JNF, Escrevente Judicial, o
digitei e assino.



136
m



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

135
27

Ofício nº 1950/2007

Campo Grande, 08 de novembro de 2007.

Autos nº 001.07.042200-2.

Ação: Tentativa de Homicídio.

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Gilson Silva de Oliveira.

03 JAN 2008
Procurador Geral do Estado
Gilson Caetano

Prezado(a) Senhor(a):

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria, com urgência, o encaminhamento dos antecedentes criminais do acusado: **GILSON SILVA DE OLIVEIRA**, Rua Serra da Bodoquena, S/Nº., Quadra, nº. 10, Lote, nº. 01, Jardim Talismã, Fone (067) 3384-5954, Campo Grande-MS, CPF 941.932.901-15, RG 1.076.484 - SSP/MS, nascido em 14/03/1982, de cor Branco, Casado, Brasileiro, natural de Campo Grande-MS, Policial Militar, pai Francisco Pedro de Oliveira, mãe Terezinha Silva de Oliveira, devendo, em caso positivo, consignar a data da distribuição e a fase em que o feito se encontra.

Agradecendo as providências tomadas no sentido do pronto atendimento do presente, desejo reiterar os mais elevados protestos de consideração.


Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial

Ilmo(a). Sr(a).

Diretor(a) do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt

São Paulo - SP



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTROS DIVERSOS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

136
07

SERVIÇO DE REGISTROS

Em atenção ao ofício anexo, informamos que as pesquisas efetuadas em nosso banco de dados resultaram negativas quanto ao(s) solicitado(s).

MARIA CELY SANTOS
RG: 9500454
Peritoscopista Policial

SÃO PAULO,

09 JAN 2006

IRGD

INFORMADO

DE ORIGEM DO DELEGADO DIVISIONÁRIO

ENCAMINHA-SE À D.AUTORIDADE SOLICITANTE

001.07.042200-2 / 000

137
R

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 25/04/2008 - Termo de Juntada de Mandado
de intimação de nº 02 devidamente cumprido. Eu  Ricardo Campagnoli Almeida o
digitei e certifico.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

138
R

+ 1 50

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2

Ação: Tentativa de Homicídio

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Gilson Silva de Oliveira

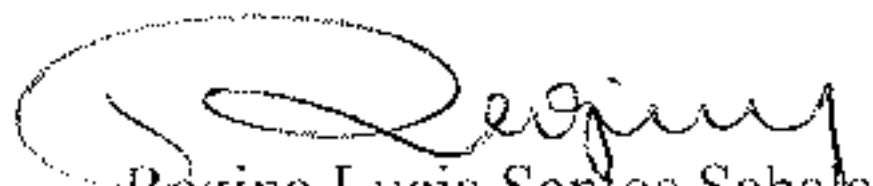
Mandado nº 2

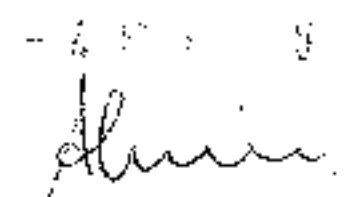
Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a Intimação** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Réu: **GILSON SILVA DE OLIVEIRA**, Casado, Policial Militar, com endereço à Rua: Serra da Bodoquena, S/Nº., Quadra, nº. 10. Lote, nº. 01, Jardim: Talismã, Fone: (067) 3384-5954, Campo Grande-MS, para comparecer(em) perante este Juízo, sito na Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02. Centro - CEP 79.002-919, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tj.ms.gov.br, no **dia 08/05/2008 às 13:30h**, a fim de prestar(em) depoimento nos autos supra mencionados.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, _____, Carla Patrícia Lili Azambuja, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS. 15 de janeiro de 2008.


Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial

- 4 5 0 8




003
2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMARCA DE CAMPO GRANDE

PROCESSO N.º 001070422002
MANDADO N.º 02

CERTIDÃO

Certifico eu, Oficial de Justiça, que aos 24/04 às 05:30hs diligenciei novamente à Rua Serra da Bodoquena Q10L01, e ai sendo, **procedi a INTIMAÇÃO de Gilson Silva de Oliveira**. Do inteiro teor do mandado e da contrafé que li, cujo (a) dos quais bem ciente ficou. Aceitando a contrafé, exarou o seu ciente na face do mandado. O referido é verdade e dou fé.

Diligência(s):

Rua/Av./Tv.

Serra da Bodoquena Q10L01

Dia/hora

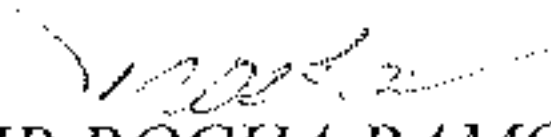
24/03 às 13:35hs

16/04 às 06:35hs

24/04 às 05:30hs

Obs:

Campo Grande, 24 de Abril de 2008.


ALMIR ROCHA RAMOS
Oficial de Justiça

001.07.042200-2 / 000

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 29/04/2008 - Termo de Juntada de Petição
Protocolo nº 104288 que segue. Eu R, RCA o digitei e certifico.

140
R



**ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ACS/PMBM/MS**

Declarada De Utilidade Pública Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2756 De 17/10/90
Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande – MS. CEP 79060-070
Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E TRIBUNAL DO JURI DA
COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS**

Processo nº. 001.07.042200-2

GILSON SILVA DE OLIVEIRA, já
qualificados nos autos da ação penal militar supra, que lhe move o Ministério
Publico, vêm, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, mui
respeitosamente ante a presença de V. Exa., requerer a juntada do
substabelecimento em anexo.

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento.

Campo Grande, 28 de abril de 2008.

Deiwes William Bosson

OAB/MS 10.903

001.07.042200-2 10903

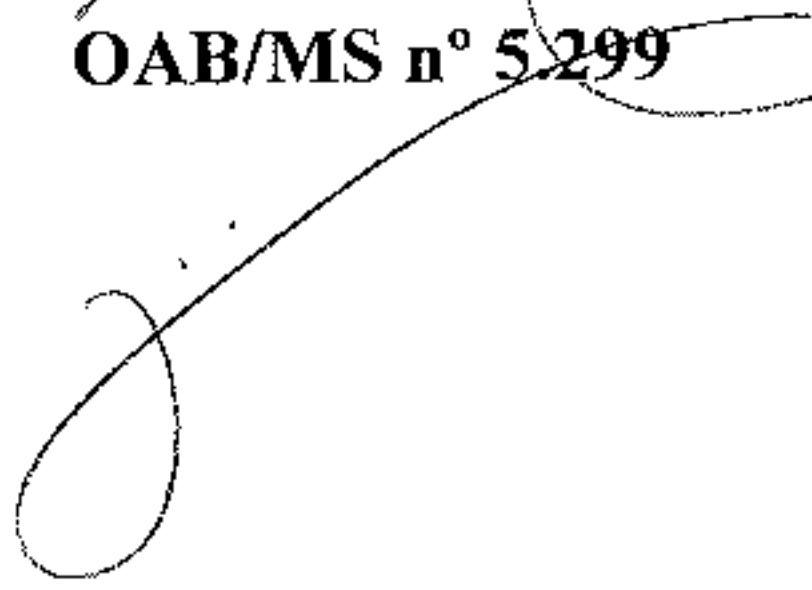
SUBSTABELECIMENTO

33518100
4 - 3622
3 - 3154 P.
Substabeleço COM RESERVAS, os poderes que me foram outorgados por Gilson Silva de Oliveira no processo nº. 001.07.042200-2 ao **Dr. Deiwes William Bosson Silva**, advogado inscrito na OAB/MS sob nº 10.903, com escritório sito à Rua Alagoas, 294, Jardim dos Estados, nesta comarca.

Campo Grande/MS, 24 de abril de 2008.


Antonio Marcos Porto Gonçalves

OAB/MS nº 5299



143
m

CERTIDÃO

Certifico que o ato de fls. _____, consta da relação de nº 0090/2008, a ser publicada no Diário da Justiça. Do que dou fé. Campo Grande, 30/04/2008. Carla Patrícia Lili Azambuja _____

Teor do ato: "Intimação do Dr. Antonio Marcos Porto Gonçalves e Deiwes Willian Bosson Silva, da designação de audiência para o dia 08/05/2008 às 13:30 h."

144
mX

CERTIDÃO

Certifico que a intimação constante da relação nº 0090/2008, foi publicada no Diário da Justiça nº1723 do dia 06/05/2008, às fls. nº233 . Certifico, ainda, que referido jornal circulou no dia 06/05/2008 iniciando a contagem do prazo no dia 07/05/2008. Do que dou fé. Campo Grande, 07/05/2008. Joice Neves da Fonseca _____

Teor do ato: "Intimação do Dr. Antonio Marcos Porto Gonçalves e Deiwes Willian Bosson Silva, da designação de audiência para o dia 08/05/2008 às 13:30 h."



TERMO DE AUDIÊNCIA

Autos nº 001.07.042200-2.

Ação nº Tentativa de Homicídio.

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Gilson Silva de Oliveira.

Data: 08 de maio de 2008, às 13:30h.

Local: Sala de Audiências da 2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri da comarca de Campo Grande.

- PRESENCAS

Juiz de Direito: Aluizio Pereira dos Santos.

Ministério Público: Luciana A. Rabelo Nagib Jorge

Réu (s): Gilson Silva de Oliveira.

Advogado(s): Deiwes William Bosson Silva.

Testemunhas: Rafael Belmonte, Marcelo Santos de Oliveira, Valdecir Candelario e Leandro Santos de Oliveira. Sendo FALTANTE - Ricardo da Rocha Berti

Aberta a Audiência, pelo MM. Juiz foi determinado que se ouvisse as testemunhas presentes e fossem os depoimentos gravados pelo sistema de estenotipia informatizada, cuja transcrição será anexada aos autos no prazo de 72 horas, a partir da qual correrá o prazo de 48 horas, para conferência e impugnação da transcrição, findo o qual, nada sendo requerido, reputar-se-á que a transcrição foi conferida e achada conforme. Pela Dra. Promotora foi requerido o prazo de três dias para manifestar sobre a testemunha faltante, o que foi deferido. NADA MAIS. Eu, _____, Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário, o digitei.

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Advogado

Acusado



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 1ª testemunha de Acusação

Nome: Leandro Santos de Oliveira

Filiação: pai Jair Severino, mãe Maria José Santos de Oliveira.

Nacionalidade: Brasileiro. RG: não apresentou

Data de Nascimento: 25.11.85 Naturalidade: Ipororó-BA

Profissão: Pintor. Estado Civil: solteiro

Residência: Rua: 077, 098, Nova Campo Grande - CEP 79.000-000, Fone: (067) 9242-5048, Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser irmão da vítima, não prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) determinado a oitiva da testemunha por estenotipia computadorizada. NADA MAIS. Eu _____
Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei.

Ministério Público

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Advogado

Declarante:

Acusado:



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 2ª testemunha de Acusação

Nome: **Marcelo Santos de Oliveira**

Filiação: pai Jair Severino de Oliveira, mãe Maria José Santos de Oliveira.

Nacionalidade: Brasileiro. RG: 1.636.367 - SSP/MS

Data de Nascimento: 10.01.89. Naturalidade: São Paulo-SP

Profissão: Estampador. Estado Civil: solteiro

Residência: Rua: 077, 098, Nova Campo Grande - CEP 79.000-000, Fone: (067), Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser vítima, não prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) determinado a oitiva da testemunha por estenotipia computadorizada. NADA MAIS. Eu _____ Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei.

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Advogado

Declarante:

Acusado: *Marcelo Santos de Oliveira*



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 3ª testemunha de Acusação

Nome: Rafael Belmonte

Filiação: mãe Marlene Belmonte.

Nacionalidade: Brasileiro. RG: 8.396.214-3 SSP/PR

Data de Nascimento: 19.09.82. Naturalidade: Campo Grande- MS.

Profissão: Corretor. Estado Civil: solteiro

Residência: Rua: 84, 141, Quadra, nº. 141, Nova Campo Grande, Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser vítima, não prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) determinado a oitiva da testemunha por estenotipia computadorizada. NADA MAIS. Eu _____ Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei.

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Advogado

Declarante:

Acusado:



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 4ª testemunha de Acusação

Nome: Valdecir Candelario

Filiação: mãe Júlia Ramona Candelário.

Nacionalidade: Brasileiro. RG: 614.206 - SSP/MS

Data de Nascimento: 14.02.70 Naturalidade: Anastácio- MS.

Profissão: Manutenção Estado Civil: casado

Residência: Rua: 080, S/Nº., Quadra, nº. 147, Lote, nº. 30, Nova Campo Grande -
CEP 79.000-000, Fone: (067) 9639-6567, Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser tio da vítima Rafael, não prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) determinado a oitiva da testemunha por estenotipia computadorizada. NADA MAIS. Eu _____
Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei.

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Advogado

Depoente:

Acusado:



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

C E R T I D ã O

Autos: 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data fiz a juntada aos autos da transcrição do(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s): **Leandro Santos de Oliveira, Marcelo Santos de Oliveira, Rafael Belmonte e Valdecir Candelario**, a(s) qual(is) foi(ram) inquirida(s) por este Juízo pelo Sistema de Estenotipia Informatizada. Campo Grande, 12 de maio de 2008,
Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário.

TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)
PROCESSO No.001.07.042200-2 - LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA

JUIZ: No dia 12 de dezembro de 2006, segundo a promotoria, o acusado Gilson efetuou uma série de tiros nas vítimas Rafael Belmonte e Marcelo Santos de Oliveira. O que o senhor tem a dizer sobre esse crime?

DEPOENTE: Bom, começou assim, a briga, entramos em luta corporal dá lá dentro do estabelecimento, que era o salão, e nisso quando a gente começou a entrar em luta corporal, nós saímos para fora, fomos jogados para fora pelos seguranças, e depois que nós saímos de lá, eles começaram a disparar, nós saímos do local, encaminhamos até o posto de gasolina, que de lá, eles viraram com o carro do nada e já desceu do carro disparando, dando os disparos.

JUIZ: Esse "ele" é o acusado?

DEPOENTE: Gilson.

JUIZ: O que ocorreu na hora da festa, que justifica vocês entrarem em luta corporal e quem entrou em luta corporal?

DEPOENTE: No começo da luta corporal, quem entrou foi eu, o meu irmão e o Rafael Belmonte. Quem começou o rolo foi um parente do Gilson.

JUIZ: O senhor sabe o nome do parente dele?

DEPOENTE: Não, senhor.

JUIZ: E por qual motivo essa luta corporal, essa confusão toda, na hora do casamento?

DEPOENTE: Bom, não posso explicar, a gente estava dançando, esse parente do Gilson, até hoje eu lembro, ele estava com o braço engessado, uns falam que foi por causa de uma menina, agora eu não sei por quê que foi.

JUIZ: Depois desta luta corporal, dessa briga que ocorreu dentro do salão, vocês saíram do salão.

DEPOENTE: Saímos para fora na rua.

JUIZ: Foram para onde?

DEPOENTE: Nós seguimos ao caminho do posto, que é ao lado do Atacadão.

JUIZ: Vocês estavam acompanhados de quem?

DEPOENTE: Do Marcelo, do Rafael e do Valdecir e do Ricardo.

JUIZ: E qual veículo?

DEPOENTE: O carro do Ricardo.

JUIZ: E os tiros foram praticados por ele, foram aonde?

DEPOENTE: No posto de gasolina.

JUIZ: A distância entre o salão e o posto de gasolina?

DEPOENTE: Uns 1500 metros, já era bem longe a distância.

JUIZ: Isso quer dizer que os tiros desferidos por ele não foi nas imediações do clube, aonde estava a festa?

DEPOENTE: Não, teve uns disparos lá, ele atirou para cima da gente lá, no salão, fora no pátio, só que a gente já estava na rua.

JUIZ: Ele disse que vocês fecharam o veículo dele.

DEPOENTE: Em momento nenhum, em momento nenhum nós fechamos o veículo dele.

JUIZ: Segundo o depoimento dele em juízo, ele ia para o posto de saúde, em dado momento, vocês fecharam o veículo dele, alguém saiu que estava no seu veículo, salvo engano o motorista, começou a atirar nele.

DEPOENTE: Em momento nenhum, não havia arma com nós, em momento nenhum.

JUIZ: Por qual motivo ele atirou em vocês, então?

DEPOENTE: Por causa do motivo da briga, lá dentro, veio seguir nós até o posto. Tanto que ele fechou o carro que estava com o Ricardo, que o Ricardo ainda conseguiu tirar da frente do carro dele.

JUIZ: E ele estava em qual veículo?

DEPOENTE: Ele estava num carro prata, que eu lembro a cor mais ou menos.

JUIZ: E como foi o momento dos tiros?

DEPOENTE: O momento dos tiros, foi na hora que o Ricardo encostou com o carro para a gente entrar para dentro, para a gente ir embora, aí foi da hora que ele voltou com o com carro dele do nada, já desceu dando tiro, já desceu atirando, foi onde acertou eles, o Marcelo e o Rafael Belmonte.

JUIZ: Mas vocês não estavam em movimento, indo embora?

DEPOENTE: Isso, na hora que nós estava entrando para dentro do carro, que ele chegou, efetuando os disparos.

JUIZ: O senhor disse que foi mais ou menos 1500 metros longe do local, e aonde vocês pararam? A ponto do senhor dizer que estavam entrando dentro do veículo?

DEPOENTE: Nós paramos aonde que é o posto de gasolina, estacionou o carro e a gente ia entrar para dentro do carro, aí foi na hora que ele virou com o carro dele.

JUIZ: E vocês foram fazer o quê nesse posto de gasolina?

DEPOENTE: Nós saímos da festa correndo, certo, e fomos para lá, para esperar o carro lá, a gente ligou para o Ricardo, para o Ricardo vir pegar nós lá.

JUIZ: Quer dizer que vocês saíram da festa, correram, aproximadamente 1500 metros até o posto de gasolina depois pediram para um amigo buscar vocês.

DEPOENTE: Que estava na festa com nós.

JUIZ: Quando esse rapaz chegou, vocês iam saindo.

DEPOENTE: Nós ia entrar para dentro do carro, na hora que o Ricardo encostou, a gente estava entrando.

JUIZ: Quantos tiros ele desferiu em vocês?

DEPOENTE: Na hora dos tiros, eu já tinha entrado para dentro do carro, que conseguiu eu e o Valdecir para dentro do carro. Na hora que eu voltei, já estava o meu irmão no chão, e o Rafael Belmonte.

JUIZ: Você sofreu alguma lesão?

DEPOENTE: Não, senhor.

JUIZ: Quem de vocês sofreram lesões?

DEPOENTE: Rafael Belmonte e o Marcelo Santos Oliveira.

JUIZ: Você é parente de quem?

DEPOENTE: Eu sou irmão do Marcelo.

JUIZ: Como está o seu irmão Marcelo?

DEPOENTE: Bom, ele anda sentindo umas tonturas, né, por que a bala alojou na cabeça, dores de cabeça direto. Agora o Belmonte está trabalhando.

JUIZ: Qual foi a distância mesmo dos tiros?

DEPOENTE: Foi a distância de 3, 4 metros.

JUIZ: Três metros é aproximadamente daqui até onde está o advogado ali, é isso mesmo?

DEPOENTE: A distância que ele correu, eu não sei dizer a distância mesmo, que eles tomaram o tiro, que eu estava dentro do carro, na hora que desceu já com a arma na mão, eles viraram de costa para correr.

JUIZ: Ou seja, você não sabe dizer, então a distância que foi efetuado os disparos. O senhor conhecia o acusado antes?

DEPOENTE: Não, não senhor.

JUIZ: Alguém do seu grupo estava provocando as mulheres no salão?

DEPOENTE: Em momento nenhum estava todo mundo dançando, todos estavam dançando.

JUIZ: Tentaram retirar vocês da festa antes da confusão?

DEPOENTE: Não, senhor. Todos entrou na festa com convite.

JUIZ: Você tinha o convite?

DEPOENTE: Sim.

JUIZ: Dada a palavra à promotora.

MP: Excelência, eu gostaria que ele esclarecesse como que ocorreu a briga lá no clube, como começou a briga, quem estava envolvido na briga, do ponto de vista dele.

DEPOENTE: A briga começou com um parente dele, do Gilson. Aí foram chamar o Gilson de lá para cá, o outro rapaz já veio apontando para o nosso lado, aí foi aonde tudo começou. Já veio de lá dando soco. Aí nós entramos em luta corporal.

MP: Todos, quem entrou para esclarecer, falar o nome de quais entraram em luta corporal, dos que estavam.

DEPOENTE: Leandro Santos de Oliveira, Marcelo Santos de Oliveira, Rafael Belmonte, Paulo César, eu não sei falar o restante dos nomes completos.

MP: E do outro lado, do lado do réu, quem entrou na briga?

DEPOENTE: Tinha muita gente lá, eu não conhecia os parentes deles, tinha muita gente lá, que entrou para o lado deles.

MP: Se ele pode precisar quantos pessoas estavam brigando pelo outro lado?

DEPOENTE: Tinha muita pessoa, eu não sei deferir assim, de cabeça, tinha muitas pessoas.

MP: Se ele conhecia o Gilson antes dos fatos, antes da briga lá no clube, se ele já conhecia o Gilson?

DEPOENTE: Nunca.

MP: Nada mais.

JUIZ: Dada a palavra à Defesa.

DEFESA: Excelência, eu gostaria de saber se o declarante tem passagem na polícia ou já foi processado?

DEPOENTE: Não senhor.

DEFESA: Excelência, eu gostaria que o declarante esclarecesse que aqui ele afirma em seu depoimento que o parente do acusado iniciou a briga. Iniciou a briga com quem? Por que, se ele estava perto, estava próximo, dessa briga, se ele pode esclarecer como iniciou realmente a discussão, briga?

DEPOENTE: Por causa dessa moça, a gente estava dançando tudo junto, daí o parente dele deve ter ficado com ciúme, eu não sei, foi daí onde começou, a briga.

JUIZ: Esse parente do Gilson para iniciar essa briga essa confusão, ele dirigiu-se a quem, ou quem dirigiu a ele, quem de qualquer forma deu início à confusão?

DEPOENTE: Ele se dirigiu até o Rafael Belmonte.

JUIZ: E o que o Rafael fez?

DEPOENTE: Eles conversaram ali, pararam na hora que eles conversaram, aí depois, ele saiu e voltou de lá para cá.

DEFESA: Você sabe se alguma das testemunhas, Rafael, Marcelo, Ricardo Valdecir, ou o próprio Depoente chegou a agredir esse parente do Gilson?

DEPOENTE: Não, senhor.

DEFESA: Excelência, eu gostaria de saber do depoente se ele pode informar se alguma das testemunhas ou vítimas agrediram o próprio Gilson com uma taça ou com um copo de vidro?

DEPOENTE: Olha, eu não sei descrever, porque na hora tinha muita gente, né. Na hora da confusão, tinha muita gente.

DEFESA: Sabe se as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa?

DEPOENTE: Sim.

DEFESA: Excelência, se o depoente acompanhou as vítimas na Santa Casa?

DEPOENTE: Sim.

DEFESA: Excelência, no momento em que o depoente afirma que o acusado teria efetuado disparos, o que o condutor do carro, o Ricardo, qual foi a sua atitude, no momento dos disparos, o que ele fez?

DEPOENTE: Ele deu a ré no carro e saiu.

DEFESA: E posteriormente, ele foi para a Santa Casa, foi para Delegacia de Polícia?

DEPOENTE: Não, senhor foi embora para a casa dele, levou até a minha casa, de lá eu informei a minha mãe, a avó do Rafael Belmonte, que ele tinha tomado tiro e de lá a gente pegamos um táxi e fomos para a Santa Casa.

DEFESA: Excelência, se o depoente e seus amigos tinham convite para entrar nessa festa?

DEPOENTE: Sim.

DEFESA: Eram convidados de quem, Excelência?

DEPOENTE: Da Edu Elígio(F).

DEFESA: Excelência, o depoente afirma que tinham várias pessoas do lado do acusado, quando da confusão, se ele sabe precisar o motivo qual, eles estavam em número menor e por que as pessoas tomaram partido em prol do acusado e não em prol dele e de seus amigos?

DEPOENTE: Em momento nenhum, a gente estava no nosso canto e eles nos cantos deles, na hora que começou a dançar foi o que deu a briga, veio esse rapaz e... Começou tudo.

DEFESA: Excelência, se o depoente tem conhecimento se a esposa de Valdecir tenha dito à Franciele, a mãe de Franciele na qual era noiva, que o depoente e seus amigos estão prometendo alguma espécie de vingança em relação ao fato?

DEPOENTE: Em momento nenhum, mentira, não, senhor.

DEFESA: Obrigado, Excelência.

(BTR/MASL)

166
AL

TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)
PROCESSO No. 001.07.042200-2 - MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA

JUIZ: Como os fatos ocorreram?

DEPOENTE: No começo, nós tivemos na festa, né, aí estava na festa tranquilo, lá, de repente começou a briga, aí agrediram o Rafael, aí eu entrei para ajudar ele, tinha bastante gente em cima dele, aí eu não vi mais nada depois. Eles começaram a brigar lá, eu entrei para ajudar ele, tirar ele da briga, né, e aí vieram todo mundo para cima de mim também.

JUIZ: Isso foi dentro do clube?

DEPOENTE: Dentro do clube.

JUIZ: Por que motivo houve essa briga?

DEPOENTE: Eu não sei por que começou, quando eu fui ver já estava todo mundo em cima dele, aí eu fui lá para tentar separar, ajudar ele, aí quando eu fui ver já foi todo mundo para cima de mim também, me batendo, espancando, vieram todos seguranças para cima da gente.

JUIZ: Além do senhor, quem mais estava lá?

DEPOENTE: Estava eu, Marcelo, o Rafael, o Leandro, o Valdecir e o Ricardo, só, que ele não compareceu.

JUIZ: Vocês tinham convite?

DEPOENTE: Tinha. A mãe da noiva deu o convite para a gente na frente da festa, ela ligou, a gente foi lá, e ela deu os convites para nós lá na frente.

JUIZ: O senhor e os seus amigos estavam embriagados?

DEPOENTE: Não, senhor.

JUIZ: Depois desse fato, ou seja, desta briga que ocorreu dentro do salão, o que mais ocorreu?

DEPOENTE: Aí foi a hora que a gente foi para fora, colocaram a gente pra fora, bateram na gente, em mim e no Rafael mais, aí a gente foi embora, aí, deram tiro, deram dois tiros, aí nós saiu correndo, aí nós fomos embora correndo. Aí ficamos lá na frente do compra, do atacadão, aí nós ficou esperando o amigo nosso, que ia pegar o carro, que estava na festa, esse Ricardo, aí ele ligou pra nós que ia pegar nós na frente do atacadão, nós veio correndo, aí quando chegou o Gilson e chegou atirando na gente. Aí depois eu não vi mais nada, desmaiei.

JUIZ: Quem deu os dois primeiros tiros?

DEPOENTE: Eu não vi. Os dois primeiros tiros, na frente da festa, eu não vi.

JUIZ: Qual a distância do clube até o local onde vocês esperaram o rapaz do veículo que ia dar uma carona para vocês, se era próximo do atacadão ou se era um posto de gasolina?

DEPOENTE: Era um posto de gasolina, quase próximo do atacadão o posto de gasolina.

JUIZ: E qual a distância, distância do local da festa até o posto de gasolina?

DEPOENTE: Eu não tenho mais ou menos a base, mas é um pouco longe, mais ou menos, um quilômetro, mais ou menos.

JUIZ: Na hora que o Gilson chegou lá nas proximidades do posto de gasolina, como que os fatos ocorreram?

DEPOENTE: Ele chegou, desceu do carro, pára, pára, que eu vou atirar, aí eu peguei virei as costas e saí correndo, quando acertou eu, aí quando acertou eu fiquei caído no chão, eu não vi mais nada. Gritou: Pára, pára, pára, que eu vou atirar, aí nós desceu do carro atirando já, nós saía correndo e pegou em mim.

JUIZ: Quantos tiros o senhor foi alvejado?

DEPOENTE: Um só.

JUIZ: Quantos tiros ele desferiu?

DEPOENTE: Mais ou menos uns 7 tiros.

JUIZ: Quem mais acertou?

DEPOENTE: O Rafael.

JUIZ: Que local do corpo dele?

DEPOENTE: Dele atrás da orelha, um na nuca e um no braço.

JUIZ: Que distância foram dados esses tiros?

DEPOENTE: Uns dois metros, três metros, mais ou menos, estava meio perto, ele desceu do carro, nós estava perto dele, ele falou: Pára, pára, só deu tempo de virar. Virar, na hora que nós foi socorrer, acertou primeiro em mim.

JUIZ: Ele disse, para esse JUIZ, que ia para o posto de saúde fazer curativo e no caminho ao passar nesse local, ou seja, próximo a esse posto de gasolina, vocês fecharam o veículo dele e vieram atirando nele.

DEPOENTE: Não, senhor.

JUIZ: É verdade ou não?

DEPOENTE: Não, é mentira.

JUIZ: Por que quê é mentira?

DEPOENTE: Por que a gente não estava armado, a gente estava apenas esperando o cara que ia dar carona para nós, para nós ir embora.

JUIZ: Vocês já tinham entrado dentro do veículo ou não?

DEPOENTE: Eu não. Eu e o Rafael ainda não, nós estava entrando, na hora que ele chegou, encostou o carro e desceu atirando: Pára, pára, que eu vou atirar, na hora que ia atirar, nós correu, aí ele foi trás da gente atirando já.

JUIZ: Que veículo que era e a quem pertencia o veículo que vocês iriam entrar?

DEPOENTE: Era do Ricardo e era um Corsa, não sei se um corsinha branco.

JUIZ: Conhecia o acusado antes?

DEPOENTE: Não.

JUIZ: Dada a palavra à promotora.

MP: Excelência, eu gostaria de saber se algum momento o acusado se identificou como sendo policial?

DEPOENTE: Não, em nenhum momento.

MP: Lá na briga, ele disse que entrou na briga para tirar o Rafael, se além do Rafael, algum dos demais amigos deles entraram na briga também.

DEPOENTE: Não, senhor.

MP: Então ele confirmou que quem estava na briga era o Rafael e ele, o Marcelo?

DEPOENTE: Sim, senhora.

MP: Quanto tempo ele ficou internado ou no hospital em decorrência dos fatos?

DEPOENTE: Eu, eu fiquei internado acho que umas 3 horas, aí liberaram.

MP: Se ele tem alguma seqüela em virtude dessas lesões sofridas, se tem algum sintoma, em virtude dessas lesões?

DEPOENTE: Eu tenho, dá tontura de vez em quando em mim, eu não posso ficar muito tempo no sol.

MP: Se ele trabalha, estuda, que função que ele tem?

DEPOENTE: Eu trabalho, sou estampador.

MP: Se além de trabalhar, se ele estuda também?

DEPOENTE: Estudo.

MP: E que série que ele está?

DEPOENTE: Eu estou na oitava série.

MP: Nada mais.

JUIZ: Dada a palavra à Defesa.

DEFESA: Excelência, eu gostaria de saber do depoente se ele pode precisar o número de segurança que estavam presentes na festa.

DEPOENTE: Tinha bastante, mais ou menos, um número certinho eu não vou saber responder.

DEFESA: Um número aproximado, Excelência, ele pode fornecer?

DEPOENTE: Aproximado, mais ou menos, uns 20.

DEFESA: Se ele tem passagem policial?

DEPOENTE: Não, senhor.

DEFESA: Ele afirma que ficou apenas 3 horas na Santa Casa, se nesse momento que ele ficou na Santa Casa, ele não foi informado pelo bombeiro, que ele deveria permanecer no local, ou também se ele teve contato, Excelência, com a guarnição da PM, que fica lá a disposição da Santa Casa, em casos de ocorrência com tiros.

DEPOENTE: Tive contato, conversaram comigo lá.

DEFESA: Quando o depoente teve contato com a guarnição da PM, qual foi o procedimento tomado, ele assinou, deu algum depoimento, foi liberado pela própria PM?

DEPOENTE: Eu não assinei, ele só perguntou algumas coisas, por que qu~E nós estava lá, a gente respondeu, só isso.

DEFESA: Excelência, se o depoente prometeu vingança ao acusado?

DEPOENTE: Não entendi.

DEFESA: Excelência, se o depoente prometeu vingança ou qualquer forma de represália, ou posterior vingança contra o acusado? Se ele prometeu revidar essa atitude?

DEPOENTE: Não, senhor.

DEFESA: Obrigado, Excelência.

(BTR/MASL)

TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)
PROCESSO No. 001.07.042200-2 - RAFAEL BELMONTE

JUIZ: Como ocorreram os fatos?

DEPOENTE: Os fatos ocorreram na seguinte forma, fui convidado para ir até essa festa certo, e inclusive, a mãe da noiva cedeu o convite para a gente, chegando lá, estavam todos se divertindo, aí um rapaz, já no... Digamos assim, no... Quase prestes a acabar a festa já, o rapaz do braço quebrado, eu não sei o nome dele, eu não sei dizer quem é, passou por mim, e tipo, eu estava dançando e trombei nele, esbarrei nele, no caso. Aí fui pedi desculpas para o rapaz, o rapaz foi lá e me empurrou, me empurrou apontou o dedo para mim, e nada mais disse, aí saiu, aí de repente voltou ele e mais o acusado, e o seguranças todos da festa, o acusado já chegou me agredindo, não se identificou, e eu entrei em luta corporal com ele, o segurança todos me agrediram. Tipo eu fiquei caído no chão, eles me chutando, me chutando, me chutando. Inclusive, o noivo me tirou do meio deles. Aí tipo na hora que eu saí, saí para fora, houve uns disparos lá fora da igreja, eu não sei dizer quem que efetuou esses disparos, eu desci a rua correndo, aí o acusado de dentro do... Da igreja no caso, lado de dentro da igreja, sacou a arma, começou a atirar na gente ali lá frente que eu saí correndo, nem olhei para trás. Aí quando foi no posto, eu estava todo ensanguentado, eu tirei a minha camiseta, para poder estancar um pouco o sangue. Aí quando encostou o Ricardo, que é outra testemunha que não veio. Encostou o Ricardo para a gente subir no carro, para a gente poder subir para ir embora. O acusado encostou o carro atrás e sem nada a dizer pegou e começou a efetuar o disparo.

JUIZ: O nome do rapaz que estava com o braço engessado, que acabou empurrando o senhor?

DEPOENTE: Eu não sei o nome dele, na realidade, eu não o conhecia.

JUIZ: O senhor estava acompanhado de quais amigos?

DEPOENTE: Estávamos, eu, na verdade, a outra vítima, Marcelo, estava o Leandro, estava o Ricardo, estava a outra vítima, também que tomou várias coronhadas no fato lá, o Bruno, que inclusive foi embora da cidade ficou com medo. Quem mais estava? Somente esses, que eu me recorde.

JUIZ: Todos tinham o convite?

DEPOENTE: Todos tinham convite, todos.

JUIZ: Quem deu os convites?

DEPOENTE: Quem deu os convites, na verdade, eu conversei com a mãe da noiva por telefone, mas quem deu o convite mesmo foi a minha tia que pegou com ela, e levou até a frente da gente.

JUIZ: Alguém de vocês, seus amigos estava mexendo com as mulheres?

DEPOENTE: Em nenhum momento, nós estávamos apenas dançando. Em nenhum momento mexeu com mulher alguma, nenhum momento.

JUIZ: Que hora ocorreram os fatos?

DEPOENTE: Tipo, como assim, eu não entendi a pergunta.

JUIZ: Que hora mais ou menos ocorreu essa briga dentro do salão?

DEPOENTE: Olha, o horário, preciso assim, para dizer para o senhor, eu não vou saber dizer, o horário preciso mesmo, foi entre 11, 10, 11 horas, uma coisa assim, não estou recordando muito bem.

JUIZ: Aqui na denúncia consta que foi por volta das 3 horas.

DEPOENTE: O fato dos tiros, o senhor está querendo dizer?

JUIZ: Não, a pergunta é assim. Que hora que houve essa briga, essa confusão dentro do salão?

DEPOENTE: Dentro do salão, foi por volta de umas 1:30 manhã mais ou menos, dentro do salão.

JUIZ: Quantos tiros foram desferidos, lá nas proximidades do posto de gasolina, pelo acusado?

DEPOENTE: Lá nas proximidades do posto de gasolina, se eu não me engano foi uns 4, 6 ou 7 tiros.

JUIZ: Qual distância que o acusado desferiu esses tiros em vocês?

DEPOENTE: Mais ou menos 4 metros mais ou menos, por aí.

JUIZ: O senhor foi atingido?

DEPOENTE: Fui.

JUIZ: Aonde?

DEPOENTE: Na nuca, atrás da orelha e no ombro, no braço.

JUIZ: Como o senhor se encontra hoje e se tratando da sua saúde?

DEPOENTE: Eu não estou muito bem, eu não posso jogar futebol, dá muita tontura, estou trabalhando por que tenho que trabalhar mesmo que por que eu tenho que sustentar a minha família, a minha avó, no caso, por que tenho que trabalhar.

JUIZ: A distância entre o salão onde estava tendo a festa e o posto de gasolina, qual é?

DEPOENTE: A distância do salão e o posto de gasolina, mais ou menos uns 1500 a 2 mil metros.

JUIZ: O senhor foi a pé até lá?

DEPOENTE: Correndo, ensangüentado até lá.

JUIZ: Assim como os seus amigos?

DEPOENTE: Com certeza.

JUIZ: O acusado disse em juízo que estava indo para o posto de saúde fazer curativo do golpe de taça, que ele sofreu na cabeça porque estava escorrendo sangue. E no trajeto o veículo do seu amigo, interceptou o veículo que ele estava, ele acusado,

inclusive, vocês estavam armados e atiraram nele, o que o senhor tem a dizer sobre esta versão dada por ele.

DEPOENTE: O que eu tenho a dizer sobre essa versão, eu... Isso aí é... O acusado se precipitou em ter dito isso, por que em nenhum momento, não tinha ninguém armado, em nenhum momento eu estava pensando em voltar lá para a festa, que eu já estava todo machucado, a única coisa que eu queria é ir embora para casa, e foi pelo contrário, ele interceptou o carro e ele efetuou os disparos na gente.

JUIZ: Melhor dizendo, o acusado disse que o motorista do veículo em que o senhor estava, levou a arma em direção do interrogado numa distância de 7 metros, quando então, ele acusado atirou. Então a pergunta é: Se ocorreu esse fato do motorista do veículo que o senhor estava ter levado a mão do rumo dele para atirar?

DEPOENTE: Em nenhum momento aconteceu isso.

JUIZ: Dada a palavra à promotora?

MP: Se eles estavam embriagados lá na festa, se já estava com o teor alcoólico elevado?

DEPOENTE: Nós tínhamos tomado cerveja sim, mas estava todo mundo sóbrio, não tinha ninguém...

MP: Se em algum momento o acusado se identificou como policial?

DEPOENTE: Em momento algum.

MP: Na hora em que eles estavam no posto de gasolina e que o acusado chegou e começou a efetuar os disparos, se antes dos disparos, se o acusado pediu para eles pararem e não entrar no carro, no veículo?

DEPOENTE: Não.

MP: Como que o Ricardo ficou sabendo que era para pegar eles ali no posto de gasolina, eles ligaram para o Ricardo ou avisaram dentro da festa?

DEPOENTE: Eu liguei para o Ricardo.

MP: Com quem ele mora e ele falou que sustenta a avó, para ele esclarecer melhor.

DEPOENTE: Mora na minha casa, no caso, mora eu a minha avó e um primo meu, e o meu tio que mora do lado, eu tenho dois filhos, no caso aqui em Campo Grande mesmo, mora eu a minha avó e o meu primo, eu que sustento a casa.

MP: Nada mais.

JUIZ: Dada a palavra à Defesa?

DEFESA: Excelência, eu queria saber do declarante, se o Ricardo estava na festa?

DEPOENTE: Estava.

DEFESA: Excelência, o declarante pode informar se o Ricardo também foi expulso como afirma o declarante, juntamente com os demais?

DEPOENTE: Não, não foi expulso.

DEFESA: Se o Ricardo participou ou não da briga?

DEPOENTE: Não, em momento algum.

DEFESA: Se já foi preso ou processado?

DEPOENTE: Eu, já fui processado já.

DEFESA: Por qual fato?

DEPOENTE: Eu fui processado por um homicídio, certo, só que o rapaz que cometeu o crime, confessou o crime e tudo e não... Não fui afetado em nada.

DEFESA: Por quantas horas, Excelência, o declarante permaneceu na Santa Casa?

DEPOENTE: Eu dei entrada 3:30 da manhã, 3:30, 4:00 horas, e fui sair umas 9 e pouquinhos, 8 e pouquinho, 9 e pouquinho.

DEFESA: Se teve contato na Santa Casa com Policiais Militares?

DEPOENTE: Tive.

DEFESA: Se conhece a mãe de Franciele, esposa de Valdecir?

DEPOENTE: A mãe da Franciele, no caso, eu conheço assim de vista, ela é a irmã da minha tia no caso, né. Conheço bem raramente.

DEFESA: Se sabe se o declarante ou os outros, Valdecir, Leandro, Rafael, Marcelo, Ricardo tem feito ameaças de vingança contra o acusado?

DEPOENTE: Em nenhum momento.

DEFESA: Você sabe precisar o número de seguranças que estavam na festa?

DEPOENTE: O número de seguranças que estavam na festa, não sei precisar, exatamente.

DEFESA: O número aproximado?

DEPOENTE: 8 seguranças, 7, 8 seguranças.

DEFESA: Obrigado, Excelência.

(BTR/MASL)

167

TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)
PROCESSO No. 001.07.042200-2 - VALDECIR CANDELÁRIO

JUIZ: O senhor é parente de qual das vítimas?

DEPOENTE: Rafael Belmonte.

JUIZ: O que o senhor é do Rafael?

DEPOENTE: Sou tio.

JUIZ: Como ocorreram os fatos?

DEPOENTE: Bom, estava no casamento lá no Jacinto, no casamento da minha sobrinha, eu sou casado com a irmã da mãe da noiva, e aconteceu que na hora que já estava quase acabando a festa, o rapaz foi agredir o meu sobrinho, daí eu vim aqui, tirei os guris para fora, aí que nós saímos fora do portão, o rapaz disparou, deu tiro em nós, daí nós saíu correndo até no posto, fui até no posto perto do atacadão, e o cara veio seguindo atrás lá, de carro, chegou lá, ele atirou nos moleques. Foi isso que aconteceu.

JUIZ: O senhor disse o seguinte: "O rapaz atirou". Quem é esse rapaz?

DEPOENTE: É o Gilson.

JUIZ: E quantos tiros foram e aonde foram esses primeiros tiros?

DEPOENTE: Foi na frente da capela, nós saímos da capela, tiramos os guris para fora, por que estavam espancando os guris, o segurança também, aí nós tiramos os guris para fora, e saí para fora, na hora que chegou assim, o rapaz dentro da capela atirando em nós, aí nós corremos.

JUIZ: O senhor disse: "Tiramos os guris para fora".

DEPOENTE: É, foram os guris.

JUIZ: Quem são esses guris?

DEPOENTE: O meu sobrinho, o Leandro, o Marcelo, o Ricardo e o Paulo Sérgio, que não veio.

JUIZ: A distância entre o local em que estava ocorrendo o casamento e o posto de gasolina?

DEPOENTE: Dá uns 1500 metros.

JUIZ: Como foi o momento dos tiros lá nas proximidades deste posto de gasolina?

DEPOENTE: Estava esperando o carro com o Ricardo, esperando o carro chegar para pegar ir embora, ele chegou já em seguida atrás do carro, abriu a porta, já em seguida sacando a arma e atirando. Acertou o meu sobrinho pelas costas, e os outros, correu um pouco e derrubou o outro mais lá na frente.

JUIZ: O Ricardo já tinha chegado para pegar vocês?

DEPOENTE: Estava chegando, encostando o posto para pegar nós, para nós vir embora.

JUIZ: Onde o senhor se encontrava neste momento?

165
2

DEPOENTE: Nós saímos da festa, e viemos para o posto, e o Ricardo ficou para trás para pegar o carro, para vir embora, nós mora aqui em Campo Grande, foi na hora que ele encostou o carro, nós chegamos abrir a porta já atirando.

JUIZ: Quantos tiros aproximadamente?

DEPOENTE: Olha, eu não posso falar quantos tiros, por que na hora em que começaram a atirar, cada um correu para um lado, e só o Ricardo ficou no carro, ele e o Leandro.

JUIZ: Por que teve a briga lá na festa?

DEPOENTE: Não, eu não sei, só sei que na hora que eu vi a confusão já estava começando, já tinha começado a confusão, que eu estava conversando com a minha esposa, e com os meus filhos, entendeu. Daí quando eu vi, eu vi que era com os guris, que estava lá, aí na hora que eu vi, vi que era com os guris, a minha esposa falou: "Não, é com o Rafael", quando eu fui lá, já vi que era com eles e puxei ele, e os caras tudo em cima dele, o segurança, e o Gilson agredindo ele, eu puxei ele, e falei: "Vamos embora", e saímos para fora. Quando saí fora do portão da paróquia, lá, da capela, foi a hora que ele disparou.

JUIZ: Vocês tinham convite?

DEPOENTE: Tinha, eu sou tio da noiva. A minha mulher é tia, e quem arrumou os convites para os guris, foi a mãe da noiva e o pai do noivo, que arrumou os convites para os guris.

JUIZ: Esses rapazes estavam incomodando ou mexendo com as mulheres dentro do salão?

DEPOENTE: Não, não, estava tudo normal, entendeu? Estava sentado junto com eles, estava tudo normal, daí de repente só vi a confusão. A confusão com os guris, eu fui separar eles para sair para fora.

JUIZ: O acusado disse em juízo que estava indo para o posto de saúde fazer curativo em razão de levar um golpe de taça na cabeça, quando o Volks Gol prata, em que estava os rapazes, fechou o veículo em que estava o acusado e daí o motorista do veículo Gol prata, ou melhor do veículo Corsa branco, desceu e levou a arma em direção do acusado, o que o senhor tem a dizer sobre isso?

DEPOENTE: Quem estava de Gol prata era eles, que chegaram atirando em nós, nós estava esperando o Corsa para vir embora, ele ficou, daquela distância atrás de nós para dar tiro, sem mais sem menos, aí nós viemos embora, daí ele derrubou os guris, aí a minha esposa chegou, a única coisa que falou para a minha esposa: "Morto não fala", que os dois guris estavam caído lá baleado, e o resto estava tudo preso. No camburão, só que nós separamos, que foi eu o Ricardo e o Leandro, que pegou o carro do Leandro e o Ricardo e nós saímos fora da festa.

JUIZ: Dada a palavra à promotora.

DEPOENTE: Se em algum momento o Gilson se identificou como policial?

DEPOENTE: Não.

MP: Se viu se na hora dos tiros, ele estava sozinho ou se fazia acompanhar por alguém?

DEPOENTE: Não, ele chamou a segurança, lá da festa, aí chegou agredindo os guris,

MP: E na hora dos tiros, lá no posto de gasolina?

DEPOENTE: Não, estava ele mais um motorista, só que o motorista eu não conheço.

MP: Se o motorista do veículo também atirou?

DEPOENTE: Não, quem atirou foi ele estava assim perto.

MP: Nada mais.

JUIZ: Dada a palavra à Defesa.

DEFESA: Excelência, se o declarante pode informar uma quantidade aproximada de segurança que estava na festa?

DEPOENTE: Não, não posso, não contei.

DEFESA: Se o Ricardo também foi retirado, foi posto para fora da festa?

DEPOENTE: Não, todo mundo... os guris, na hora que saiu todo mundo saiu junto. E na hora que nós corremos, o Ricardo foi pegar o carro, aí ele seguiu o carro e foi na onde que aconteceu. Ele já tinha dado tiro em nós.

DEFESA: Se o declarante viu ou pode precisar que tipo de arma que o acusado portava, se era um revólver, uma pistola?

DEPOENTE: Não sei.

DEFESA: Quantos tiros foram dados na segunda abordagem, no posto de gasolina, quantos tiros?

DEPOENTE: Eu só vi três, depois eu corri, ouvi os três tiros, eu já abri a porta e já chegou atirando nós guri, daí eu corri para um lado peguei o carro lá na frente.

DEFESA: O declarante informa Excelência, que foram efetuados disparos logo na saída da festa, se ele pode informar quantos disparos foram efetuados e se ele viu ou se foi o acusado, se ele presenciou o acusado, esclareça esse fato?

DEPOENTE: Não, foi ele mesmo que estava com o guri e ele atirou, inclusive, quase acertou a minha esposa, a minha esposa ficou na linha de tiro.

DEFESA: Quantos disparos foram efetuados nesse momento?

DEPOENTE: Bom, isso aí eu não posso contar, que eu não contei, na hora do apuro vai contar tiro?

DEFESA: Mais de dois, mais de três?

DEPOENTE: Isso eu não posso te informar não.

DEFESA: Obrigado, Excelência.

(BTR/MASL)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que compareceu em cartório a testemunha RICARDO DA ROCHA BERTI – RG 788.878 SSP/MS, informando que não foi intimado da audiência realizada na data de ontem, 08.05.2008, porém ficou sabendo através de uma testemunha que compareceu na referida audiência e lhe informou que esta realizou e foi constatado a sua ausência. Informou ainda seu endereço como sendo: Rua 080, nº 22, bairro Nova Campo Grande, nesta. Nesta oportunidade sai intimado da designação da audiência para o **dia 19.08.2008 às 13:30 horas.**

Campo Grande, 09.05.2008

Renata Ramos Nunes Corrêa
Analista Judicial

+ RICARDO DA ROCHA BERTI

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que foi designado o dia **19 de agosto de 2008 às 13:30 horas**, para inquirição da testemunha RICARDO DA ROCHA BERTI – RG 788.878 SSP/MS, conforme Ordem de Serviço 01/2005, Campo Grande, 09/05/2008.


Renata Ramos Nunes Corrêa
Analista Judicial

001.07.042200-2 / 000

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

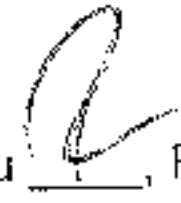
Réu : Gilson Silva de Oliveira

Advogado : Deiwes William Bosson Silva

Advogados : Antônio Marcos Porto Gonçalves e outro

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 13/05/2008 - Termo de Juntada de Mandado
de intimação de nº 04 parcialmente cumprido. Eu , Ricardo Campagnoli Almeida o
digitei e certifico.



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2

Ação: Tentativa de Homicídio

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Gilson Silva de Oliveira

Oficial de Justiça: (0)

Mandado nº 4

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a INTIMAÇÃO** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Testemunha: **VALDECIR CANDELARIO**, Rua: 080, S/Nº., Quadra, nº. 147, Lote, nº. 30, Nova Campo Grande, Fone (067) 9639-6567, Campo Grande-MS, RG 614.206 - SSP/MS, Convivente, Servente, mãe Júlia Ramona Candelário;

Testemunha: **LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA**, Rua: 077, 098, Nova Campo Grande, Fone (067) 9242-5048, Campo Grande-MS, Pintor, pai Jair Severino, mãe Maria José Santos de Oliveira, para comparecer(em) perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02, Centro - CEP 79.002-919, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tj.ms.gov.br, na Sala de audiências, no **dia 08 de maio de 2008, às 13:30h**, a fim de prestar(em) depoimento(s) como testemunhas nos autos supracitados.

O NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE SANCÕES: Artigo 218 do Código de Processo Penal: "Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz requisitará à autoridade policial a sua apresentação ou determinará seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública"; Artigo 219 do Código de Processo Penal: "O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência". Artigo 453 do Código de Processo Penal: "A testemunha que, sem justa causa, deixar de comparecer, incorrerá na multa, sem prejuízo do processo penal, por desobediência da observância do artigo 218 do CPP". Artigo 330 do Código Penal: "Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses e multa".

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, _____, Carla Patricia Lili Azambuja, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS, 15 de janeiro de 2008.

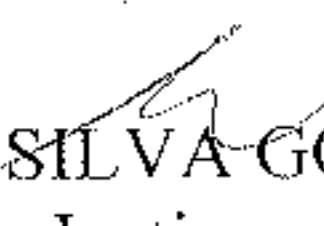
Leandro Santos

Regina Lucia Santos Sabala
Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial

[Assinatura]

=C E R T I D ã O=

Certifico, em cumprimento ao mandado expedido nos autos supra, que procedi diligências nos endereços indicados, onde na Rua 080, Q-147, lote 30, deixei de INTIMAR a VALDECIR CANDELARIO em virtude do mesmo não mais residir no local, sendo que o telefone indicado, não atende a chamados. Diligenciei ainda na Rua 077, nº 098, onde procedi a INTIMAÇÃO pessoal de LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ficando ele ciente, recebendo cópia do mandado. Dou fé.
Campo Grande, 07 de maio de 2008.


JOB DA SILVA GONÇALVES
Oficial de Justiça – Avaliador

Diligências:

06/05, 17:48 horas -

06/05, 17:55 horas -



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

122
R

TERMO DE INTIMAÇÃO

Processo nº 001.07.42200-2

Aos 14 de maio de 2008, procedida a regular intimação da Dr. Sergio Fernando Harfouche, Promotor de Justiça, da audiência designada às fls. 168. Eu, 3
Regina Aparecida Briltes, lavrei o presente termo e subscrevi.

M.M. Juiz: *audiência*
Ciente da r. ~~decisão~~ de fls. 168.
Campo Grande - MS 14 / 05 / 08

Sergio Fernando R. Harfouche
Promotor de Justiça

RECEBIMENTO

Recebido em ____ / ____ / ____

2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida
e do Tribunal do Júri

001.07.042200-2 / 000

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Advogado : Deiwes William Bosson Silva

Advogados : Antônio Marcos Porto Gonçalves e outro

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 20/05/2008 - Termo de Juntada de Mandado
de intimação de nº 03 não cumprido. Eu R, RCA o digitei e certifico.

173
7



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

174
2

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2

Ação: Tentativa de Homicídio

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Gilson Silva de Oliveira

Oficial de Justiça: (0)

Mandado nº 3

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a INTIMAÇÃO** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Vítima: **RAFAEL BELMONTE**, Rua 84, 141. Quadra, nº. 141, Nova Campo Grande, Fone (067) 919-7657, Campo Grande-MS. RG 8.396.214-3 SSP/PR, nascido em 19/09/1982, Solteiro, Brasileiro, natural de Campo Grande-MS, Estoquista, mãe Marlene Belmonte;

Testemunha: **MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA**, Rua 077, nº 098, Nova Campo Grande, Campo Grande-MS, RG 1.636.367 - SSP/MS, Solteiro, Pintor, pai Jair Severino de Oliveira, mãe Maria José Santos de Oliveira;

Testemunha: **RICARDO DA ROCHA BERTI**, Rua: 080, nº 022, Nova Campo Grande, Fone (067) 8411-1629, Campo Grande-MS, RG 788.878 - SSP/MS, Solteiro, Motorista, pai Delvair Berti, mãe Aurilda Leite da Rocha, para comparecer(em) perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02, Centro - CEP 79.002-919, Campo Grande-MS - E-mail: egr-2tjuri@tj.ms.gov.br, na Sala de audiências, no dia **08 de maio de 2008**, às **13:30h**, a fim de prestar(em) depoimento(s) como testemunhas nos autos supracitados.

O NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE SANCÕES: Artigo 218 do Código de Processo Penal: "*Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz requisitará à autoridade policial a sua apresentação ou determinará seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública*"; Artigo 219 do Código de Processo Penal: "*O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência*". Artigo 453 do Código de Processo Penal: "*A testemunha que, sem justa causa, deixar de comparecer, incorrerá na multa, sem prejuízo do processo penal, por desobediência da observância do artigo 218 do CPP*". Artigo 330 do Código Penal: "*Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses e multa*".

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, _____, Carla Patrícia Lili Azambuja, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS. 15 de janeiro de 2008.

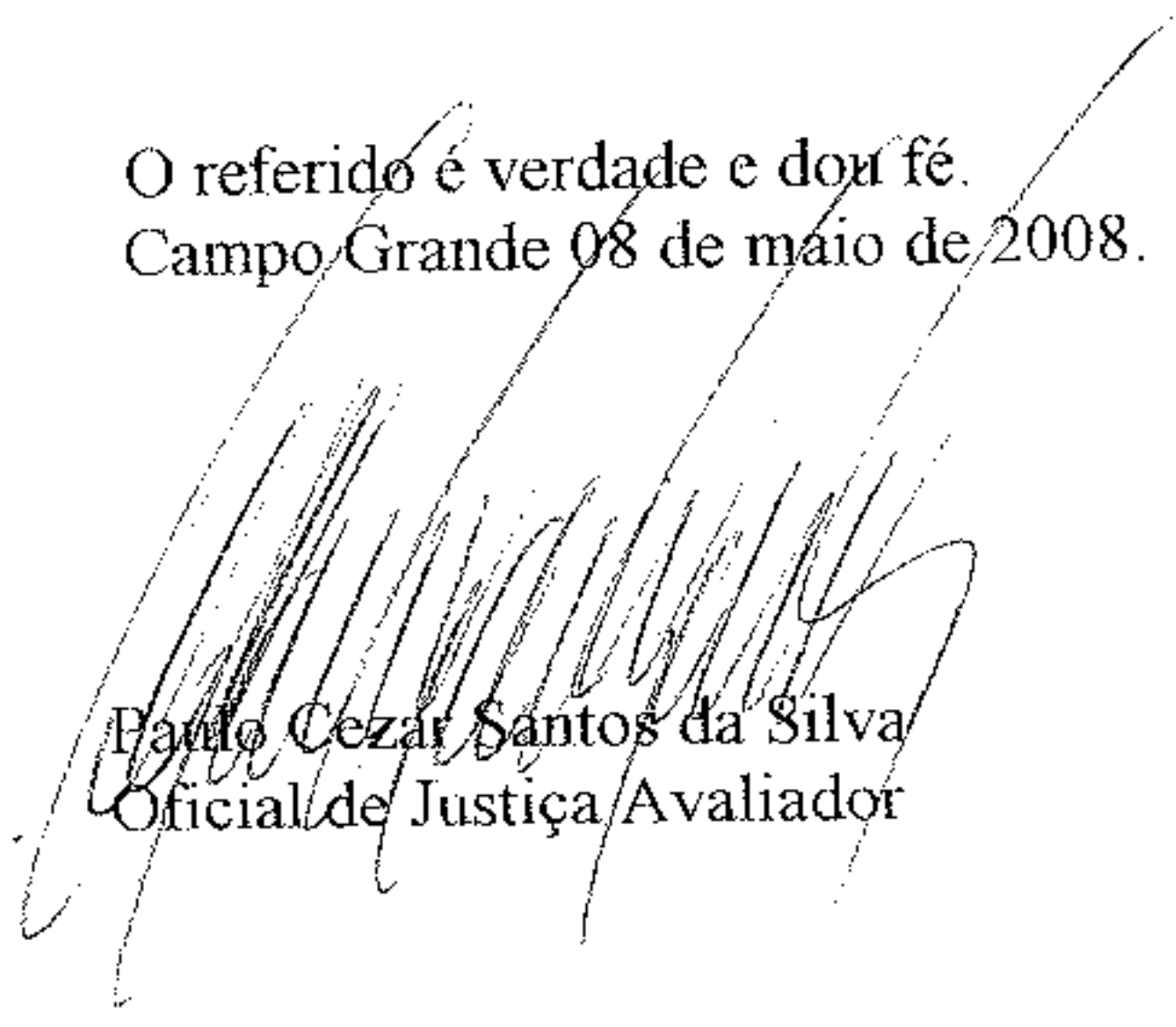
Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial

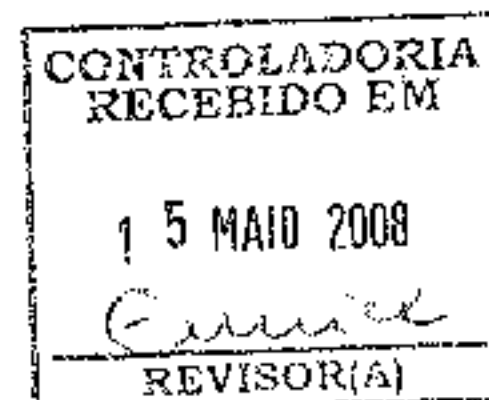
PC

Certidão

Certifico, eu Oficial de Justiça que em cumprimento ao respeitável mandado dos autos supracitados, me dirigi em diligência nesta cidade, ao endereço da Rua 84, número 141 Nova Campo Grande, procedi à intimação de RAFAEL BELMONTE, em sua própria pessoa exarou a sua assinatura e recebeu cópia, dirigi-me à Rua 77, número 98, Nova Campo Grande, procedi à intimação de MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, em sua própria pessoa exarou a sua assinatura e recebeu cópia, dirigi-me à Rua 80, número 22, Nova Campo Grande, deixei de intimar RICARDO DA ROCHA BERTI, por o mesmo não residir mais no endereço.

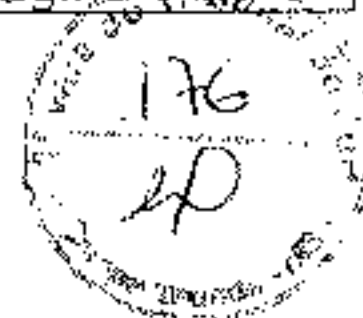
O referido é verdade e dou fé.
Campo Grande 08 de maio de 2008.


Paulo Cezar Santos da Silva
Oficial de Justiça Avaliador



Diligência:

10/03, 08:43 horas – Aos endereços do mandado.



CERTIDÃO

Certifico que o ato de fls. 168 , consta da relação de nº 0117/2008, a ser publicada no Diário da Justiça. Do que dou fé. Campo Grande, 04/06/2008. Joice Neves da Fonseca _____

Teor do ato: "Intimação do Dr. Deiwes Willian Bosson Silva da designação de audiência para o dia 19 de agosto de 2008, às 13h30min., para inquirição da testemunha RICARDO DA ROCHA BERTI, conforme Certidão de fls. 168 dos autos."

CERTIDÃO

Certifico que a intimação constante da relação nº 0117/2008, foi publicada no Diário da Justiça nº1743 do dia 05/06/2008, às fls. nº184 . Certifico, ainda, que referido jornal circulou no dia 05/06/2008 iniciando a contagem do prazo no dia 06/06/2008. Do que dou fé. Campo Grande, 05/06/2008. Carla Patrícia Lili Azambuja

CP

Teor do ato: "Intimação do Dr. Deiwes Willian Bosson Silva da designação de audiência para o dia 19 de agosto de 2008, às 13h30min., para inquirição da testemunha RICARDO DA ROCHA BERTI, conforme Certidão de fls. 168 dos autos."

001.07.042200-2

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Advogado : Deiwes William Bosson Silva

Advogados : Antônio Marcos Porto Gonçalves e outro

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 10/06/2008 - Certidão Expedição

Certifico e dou fé que foram expedidos Mandado de Intimação ao acusado e
testemunha Ricardo para audiência em 19/08/2008 às 13:30 h. Eu, CP, CPLA,
escrevente judicial, a digitei e assino.

001.07.042200-2 / 000

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Advogado : Deiwes William Bosson Silva

Advogados : Antônio Marcos Porto Gonçalves e outro

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 01/07/2008 - Termo de Juntada de Mandado

de intimação de nº 05 e 06 devidamente cumpridos. Eu , R.C.A o digitei.

179
2



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

318
5

Processo nº 001.07.042200-2.

Aos 10/07/2009 09:45, procedida a regular intimação de Dr. Renzo Siufi, Promotor de Justiça, da juntada do laudo de fls. 318. Eu, _____ Regina Lúcia Santos Sabala, lavrei o presente termo e subscrevi.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
21.^a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

200
200

AÇÃO PENAL N. 001.07.042200-2

RÉU: GILSON SILVA DE OLIVEIRA

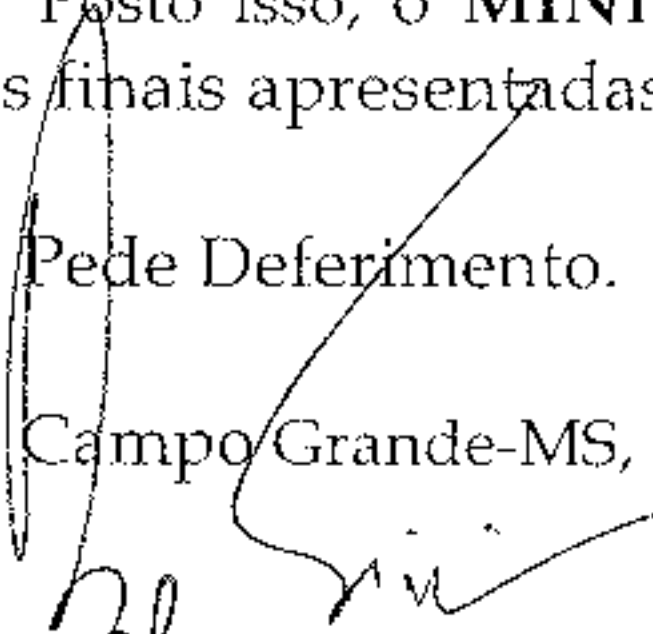
M.M. Juiz,

Ciente do Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar de f.
318.

Posto isso, o **MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL** reitera, *in
tontum*, as alegações finais apresentadas às fls. 263-267.

Pede Deferimento.

Campo Grande-MS, 10 de julho de 2009.


RENZO SIUFI
Promotor de Justiça

323
EP

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0107/2009, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Antônio Marcos Porto Gonçalves (OAB 5299/MS)	D.J
Deiwes William Bosson Silva (OAB 10903/MS)	D.J

Teor do ato: "Intimação do Dr. Deiwes William Bosson Silva da juntada de laudo de fl. 318 e 318v. dos autos."

Do que dou fé.
Campo Grande, 14 de julho de 2009.


Escrivã(o) Judicial

322
AP

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que a intimação do ato abaixo, constante da relação nº 0107/2009, foi publicada no Diário da Justiça nº 2006, do dia 16/07/2009, página 138, com circulação em 16/07/2009, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Advogado
Antônio Marcos Porto Gonçalves (OAB 5299/MS)
Deiwes William Bosson Silva (OAB 10903/MS)

Teor do ato: "Intimação do Dr. Deiwes William Bosson Silva da juntada de laudo de fl. 318 e 318v. dos autos."

Do que dou fé.
Campo Grande, 16 de julho de 2009.



Escrivã(o) Judicial

TERMO DE JUNTADA DE PETIÇÃO

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Aos 03/08/2009 procedi a Juntada a petição diversa - Tipo:
Manifestação Sobre Laudo Pericial em Tentativa de Homicídio - Número: 80004 -
Protocolo: CGR009002341406 Eu _____ Joice Neves da Fonseca, o digitei.



**ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ACS/PMBM/MS**

Declarada De Utilidade Publica Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Publica Municipal Lei Nº2756 De 17/10/90
Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande - MS. CEP 79060-070
Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA DO TRIBUNAL
DO JURI DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS**

Proc. n. 001.07.042200-2

GILSON SILVA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, que lhe move a justiça pública por pretensa violação ao artigo 212, § 2º, I e II c/c artigo 14, I por duas vezes todos do Código Penal, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, vem, mui respeitosamente ante a presença Vossa Excelência, manifestar sobre o Laudo de fls. 318 e 318v.

Nota-se, através do Laudo de fls. 318 e 318v., que apesar da a vítima encontrar-se com projétil de arma de fogo alojado em seu corpo, a lesão novamente fora classificada como leve, eis que não se encontram presentes nenhum dos requisitos descritos no parágrafo 1º ou 2º do artigo 129 do Código Penal.

Ante o exposto é a presente dirigida à Vossa Excelência para reiterar *in totum* os termos expostos nas alegações finais.



**ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ACS/PMBM/MS**

Declarada De Utilidade Publica Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Publica Municipal Lei Nº2756 De 17/10/90
Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande -- MS. CEP 79060-070
Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.

Campo Grande/MS, 27 de julho de 2009.

Deiwes William Bosson
OAB/MS 10.903

325
SP



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

326
JP

TERMO DE CONCLUSÃO

PROCESSO nº 001.07.042200-2.

Aos 03 de agosto de 2009, faço estes Autos conclusos ao MM. Juiz de Direito - Aluizio Pereira dos Santos, do 2º Ofício - Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Eu, JP Carla Patrícia Lili Azambuja, Analista Judiciário, lavrei o presente termo e subscrevi.

RECEBIMENTO

Recebido em 31 / 08 / 09
João

2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida
e do Tribunal do Júri



Ação Penal n.: 001.07.042200-2
Parte Autora: Ministério Público Estadual
Parte Ré: Gilson Silva de Oliveira

Vistos, etc...

O Promotor de Justiça, Carlos Alberto Zeola, denunciou GILSON SILVA DE OLIVEIRA, no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal, porque no dia 12 de dezembro de 2006, por volta das 3h., na av. Cel. Antonino, Bairro Mata do Jacinto, nesta capital, utilizando-se de um revólver efetuou disparos contra as vítimas RAFAEL BELMONTE e MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, não causando-lhes as mortes por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foram prontamente socorridas.

Segundo a denúncia, as vítimas encontravam-se em uma festa de casamento, as quais foram convidadas por Valdecir, tio da noiva, e durante a festa estavam "mexendo" com as mulheres, gerando um entrevero entre as mesma e o denunciado, razão pela qual as referidas vítimas foram expulsas do local.

Na sequência as vítimas seguiram a pé até um posto de gasolina localizado nas proximidades da mencionada festa para pegarem carona com um amigo, quando chegou o denunciado num veículo Gol e desceu com arma em punho, atirando em direção às vítimas.

Discorreu que agiu por motivo torpe, pois sua causa foi a vingança, devido a desentendimento anterior ocorrido na festa, bem como utilizou-se de recurso que dificultou as defesas das vítimas, colhendo-as de surpresa enquanto esperavam carona, disparando tiros pelas costas.

Por isso, pediu a condenação (f. 2-4).

Recebida a denúncia em 16/10/2007 (f. 115), foi citado (f. 124), interrogado (f. 125/127) e apresentou Defesa Escrita (f. 129/130), por intermédio do Advogado, Antonio Marcos Porto Gonçalves.

Durante a formação da culpa, inquiriram-se as vítimas Marcelo (f.

1



156/159) e **Rafael** (f. 160/163), **3 (três) testemunhas de acusação**: Leandro Santos de Oliveira (f. 151/155), Valdecir Candelário (f. 164/166) e Ricardo da Rocha Berti (f. 187/191), e **6 (seis) de defesa**: Francielle França de Souza (f. 212/214), Ewerton da Silva Lopes (f. 215/219), Ronaldo Silva de Oliveira (f. 220/226), Gustavo Assis Rodrigues (f. 227/234), Camila da Silva Santos (f. 235/237) e Luciano Duran Leite (f. 258/261).

Nas alegações finais, o Promotor de Justiça, **Renzo Siufi**, pediu a pronúncia nos moldes da denúncia (f. 263-267). A Defesa, através do Advogado, Deiwes William Bosson, pugnou pela desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal (f. 302-310).

É o relatório. Decido.

Cumpre salientar que, nesta fase processual, há necessidade do juízo averiguar somente a materialidade e indícios suficientes de autoria para remeter a causa a julgamento (art. 413 do CPP).

Pois bem.

No que tange a **materialidade**, há elementos de sua ocorrência, porquanto o laudo de exame de corpo de delito – Lesão Corporal comprova que a vítima **Rafael Belmonte** sofreu "LESÃO CORPORAL LEVE, CUJAS CARACTERÍSTICAS SÃO COMPATÍVEIS DE TEREM SIDO PRODUZIDAS CONFORME ÉPOCA RELATADA NO HISTÓRICO POR AÇÃO PÉRFURO-CONTUDENTE," (f. 53-v e esquema de lesões f. 54/55), e a outra vítima **Marcelo** sofreu "LESÃO CORPORAL LEVE, CUJAS CARACTERÍSTICAS SÃO COMPATÍVEIS DE TEREM SIDO PRODUZIDAS CONFORME ÉPOCA RELATADA NO HISTÓRICO POR AÇÃO PÉRFURO-CONTUDENTE". (f. 57-v e 318-v)

Destaco ainda que o instrumento do crime (revólver) foi apreendido (f. 13)



e submetido a Exame de Arma de Fogo, comprovando que se "encontrava em condições de uso e funcionamento, mostrando-se eficiente para produção de tiro(s)," veja laudo n. 68.434, f. 58/62.

Na senda dos **indícios de autoria**, reputo-os suficientes.

Isso porque, nas três oportunidades em que foi ouvido [Delegacia (f. 17/18 e 73)] e Juízo (f. 125-127)], confessou de forma qualificada, ou seja, admitiu ter desferido os tiros nas vítimas, mas alegou tê-los feito em legítima defesa.

Corroborando a confissão, testemunhas o apontam como autor do delito, confira f. 42/43, 151/155 e 187/191.

Doravante, passo a análise das qualificadoras:

Na seara da qualificadora do motivo torpe, não se vislumbram razões para afastá-la, devido os elementos trazidos nos depoimentos das testemunhas, ou seja, motivo desproporcional ao resultado produzido, em face de discussão momento antes dos fatos, conforme se vê às fls. 151/155, 187/191 e 215/219.

A qualificadora que utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida. Isso porque, por ora, há dados indicativos de sua ocorrência, ou seja, o acusado se aproximou das vítimas e de inopino atirou nelas, atingindo-as quando estavam correndo e de costas.

Quanto à tese de legítima defesa própria, alegada em sede de defesa pessoal pelo acusado, confunde-se com o mérito, cabendo aos Jurados decidir sobre essa justificante penal.

Além do mais, a defesa técnica pugnou pela desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal devido a ausência do "animus necandi", contudo não deve ser acolhida, pelo fato do acusado, em princípio, ter efetuado vários tiros contra as vítimas, bem como foram atingidas nas costas enquanto estavam correndo e devido ao móvel atrelado a desentendimento sem relevância anterior aos fatos.



Não há nenhuma excludente culpabilidade.

Esses elementos colhidos na primeira etapa do procedimento escalonado do júri permitem concluir que há justa causa (materialidade e indícios suficiente de autoria), logo, passo a circunscrever a causa de pedir.

Segundo consta, no dia 12 de dezembro de 2006, por volta das 3h., na av. Cel. Antonino, Bairro Mata do Jacinto, nesta capital, as vítimas foram atingidas por tiros de revólver, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de exames de corpo de delito (f. 53-v e 57-v), não ceifando as suas vidas por circunstâncias alheias à sua vontade.

*Infere-se dos autos que, em tese, o autor dos referidos golpes foi **GILSON SILVA DE OLIVEIRA**.*

*Supõe-se, em princípio, que o acusado cometeu o crime por **motivo torpe**, devido a desentendimentos anteriores aos fatos e **utilizou de recurso que dificultou a defesa das vítimas**, eis que aproximou delas e de inopino atirou, atingindo-as quando estavam correndo e de costas.*

*Posto isso, escudado no art. 413 do CPP, pronuncio **GILSON SILVA DE OLIVEIRA** [brasileiro, casado, nascido em 14-3-1982, natural de Campo Grande-MS, filho de Francisco Pedro de Oliveira e Terezinha Silva de Oliveira] no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal.*

***GILSON** deve aguardar o julgamento em liberdade, vez que inexistem circunstâncias capazes de dar azo a necessidade concreta da adoção da segregação cautelar (art. 312 do CPP).*

O acusado possui incidência criminal por lesão corporal, consoante fls. 132.

*A vítima **Rafael** possui incidência criminal, consoante fls. 47 e extrato do SAJ anexo e **Marcelo** não possui antecedentes criminais, conforme fls. 51.*



Atualizem-se os antecedentes, do acusado e vítimas, de forma circunstanciada [se há inquérito policial, qual a infração e fase; se ação penal, qual a infração, em que está incurso, qual a fase processual se em andamento, se já houve sentença (absolutória, condenatória, etc), se há Guia de Recolhimento, etc.].

Preclusas as vias recursais, abra-se vista as partes para os fins legais.

Nada requerendo, venham conclusos para atender o que dispõe o art. 423 do CPP.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

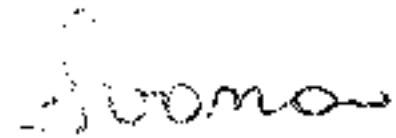
Aluizio Pereira dos Santos
Juiz(a) de Direito

Processo: 001.07.042200-2

CERTIDÃO DE REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que nesta data publiquei em cartório e registrei no sistema a sentença de pronúncia de fls. 327/331.

Campo Grande, 31/08/2009.



Ivana Schwanz da Costa Marques.

CERTIDÃO CARTORÁRIA

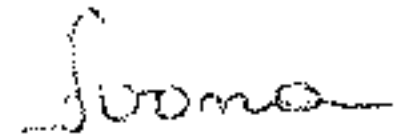
Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Certifico que expedi mandado de intimação ao acusado, da sentença de pronúncia, conforme determinação.

Campo Grande, 31/08/2009.



Ivana Schwanz da Costa Marques

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
COORDENADORIA DE PERICIAS
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO 'GONCALO PEREIRA'
FONE: (0XX67) 3345-6700
FAX : (0XX67) 3345-6712

PAG.: 001

F O L H A D E A N T E C E D E N T E S C R I M I N A I S

REF: AUTOS 001.07.042200-2 - 2 VARA DOS CRIM.DOL.C/VIDA E TRIBUNAL DO JURI

CERTIFICO QUE REFERENTE A PESSOA ABAIXO MENCIONADA, CONSTAM AS
SEGUINTE INFORMACOES NOS ARQUIVOS DESTE INSTITUTO EM 31/08/2009 :

REGISTRO ESTADUAL (D) 000134353

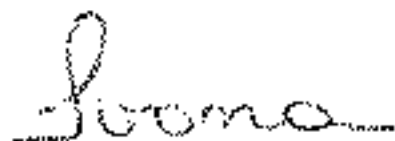
INCIDENCIA NUMERO 001

NOME: GILSON SILVA DE OLIVEIRA
PAI : FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA
MAE : TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA
DATA NASCIMENTO: 14/03/1982 SEXO: MASCULINO
NATURAL DE: CAMPO GRANDE - MS
DOC. APRESENTADO: RG 1076484 II MS
INQUERITO POLICIAL : 9
INSTAURADO PELA(O): 2 DP - CAMPO GRANDE - MS
EM: 17/01/2007 , COMO INCURSO NO(S)
ART. 121 C/C ART. 14 INCIDO II DO CPB
OBSERVACOES:
DISTRIBUIDO A(AO) 2A VARA DOS CRIM.DOL.C/VIDA TRIB.JURI CAMPO GRADE/
SOB O NUMERO 422002 0 ANO 2007 EM 00/00/0000

INCIDENCIA NUMERO 002

NOME: GILSON SILVA DE OLIVEIRA
PAI : FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA
MAE : TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA
DATA NASCIMENTO: 14/03/1982 SEXO: MASCULINO
NATURAL DE: CAMPO GRANDE - MS
DOC. APRESENTADO: RG 1076484 SSP MS
INQUERITO POLICIAL : 924
INSTAURADO PELA(O): CORREG.P.M - CAMPO GRANDE - MS
ARTIGO 129 DO CPB
OBSERVACOES:
DISTRIBUIDO A(AO) 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE C GDE-MS
SOB O NUMERO 924 214221 ANO 2007 EM 00/00/0000
FOI DETERMINADO A REMESSA AO 2.JUIZ/ESP.CENTRAL
CRIMINAL-CASA DA CIDADANIA ,NESTA CAPITAL.

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE AO USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E SUAS ATIVIDADES VINCULADAS, CONFORME ESTABELE
CE O TERMO DE COOPERACAO TECNICA NR.31/000.366/2008 DE 14/04/2008.ISENTO DE E-
MOLUMENTOS,NAO SE PRESTANDO A OUTRA FINALIDADE SENAO A ACIMA REFERIDA



Assinatura/carimbo responsavel

335
3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
COORDENADORIA DE PERICIAS
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO 'GONCALO PEREIRA'
FONE: (0XX67) 3345-6711 OU (0XX67-FAX) 3345-6712

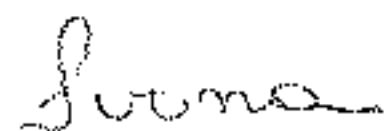
FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVA

REF: AUTOS 001.07.042200-2 - 2 VARA DOS CRIM.DOL.C/VIDA E TRIBUNAL DO JURI

CERTIFICO QUE REFERENTE A PESSOA ABAIXO MENCIONADA, NAO
CONSTA ANTECEDENTES CRIMINAIS NOS ARQUIVOS DO INSTITUTO DE IDEN-
TIFICACAO CIVIL EM 31/08/2009

NOME.....: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
PAI.....: JAIR SEVERINO DE OLIVEIRA
MAE.....: MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA
NATURALIDADE...: SAO PAULO
DATA NASCIMENTO: 10/01/1989

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE AO USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E AS SUAS ATIVIDADES VIN-
CULADAS, CONFORME ESTABELECE O TERMO DE COOPERACAO TECNICA NR.
31/000.366/2008 DE 14/04/2008. ISENTOS DE EMOLUMENTOS, NAO SE PRES-
TANDO A OUTRA FINALIDADE SENAO A ACIMA REFERIDA.



Assinatura/carimbo responsavel

8

TERMO DE JUNTADA DE PETIÇÃO

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Aos 31/08/2009 procedi a Juntada a petição diversa - Tipo:
Juntada de Instrumento de Procuração em Tentativa de Homicídio - Número:
80005 - Protocolo: CGR009002445198 Eu Ivana Schwanz da Costa
Marques, o digitei.



..... Deiwe William Bosson
advocacia

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO
TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS

001 JR CGR0 09 00244519-B 04-08-09 15:53:02 07

Autos n.º 001.07.042200-2

GILSON DA SILVA DE OLIVEIRA, já
qualificado nos autos supra, por intermédio de seu procurador que esta subscreve,
vem, mui respeitosamente ante à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada
do SUBSTABELECIMENTO em anexo.

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento.

Campo Grande, 14 de julho de 2009.

Deiwe William Bosson

OAB/MS 10.903



338
8

..... Deiwe William Bosson
advocacia

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, SEM RESERVAS, os poderes que me foram outorgados por Gilson da Silva de Oliveira, nos autos nº. 001.07.042200-2, aos **Drs. Odivam César Arossi e Ricardo Guilherme S. Correa Silva**, inscritos respectivamente na OAB/MS sob nº 9.558 e 9.029, ambos com escritório profissional sito a Rua da Paz, nº. 129, Sala 36, Edifício Trade Center, Campo Grande/MS.

Campo Grande, 01 de julho de 2009.

Deiwe William Bosson Silva

OAB/MS nº 10.903



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

338

Processo nº 001.07.042200-2.

Aos 01/09/2009 11:58, procedida a regular intimação do Dr. Renzo Siufi, Promotor de Justiça, da sentença de fls.327/332.. Eu, _____ Bruna Luiza Barbosa Araujo, lavrei o presente termo e subscrevi.

Ciente o MPE.

C.804 01/09/2009

Renzo Siufi
Promotor de Justiça

RECEBIMENTO

Recebido em 02/09/09

2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida
e do Tribunal do Júri

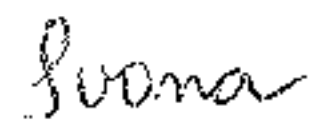
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0174/2009, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Ricardo Guilherme Silveira Correa Silva	D.J
Odivan Cesar Arossi (OAB 9558/MS)	D.J

Teor do ato: "Intimação dos Drs. Odivam César Arossi e Ricardo Guilherme S. Correa Silva da sentença de pronúncia de fls. 327/331, a seguir transcrita a parte final: "... Posto isso, escudado no art. 413 do CPP, pronuncio GILSON SILVA DE OLIVEIRA [brasileiro, casado, nascido em 14-3-1982, natural de Campo Grande-MS, filho de Francisco Pedro de Oliveira e Terezinha Silva de Oliveira] no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal. GILSON deve aguardar o julgamento em liberdade, vez que inexistem circunstâncias capazes de dar azo a necessidade concreta da adoção da segregação cautelar (art. 312 do CPP). O acusado possui incidência criminal por lesão corporal, consoante fls. 132. A vítima Rafael possui incidência criminal, consoante fls. 47 e extrato do SAJ anexo e Marcelo não possui antecedentes criminais, conforme fls. 51. Atualizem-se os antecedentes, do acusado e vítimas, de forma circunstanciada [se há inquérito policial, qual a infração e fase; se ação penal, qual a infração, em que está incurso, qual a fase processual se em andamento, se já houve sentença (absolutória, condenatória, etc), se há Guia de Recolhimento, etc.]. Preclusas as vias recursais, abra-se vista as partes para os fins legais. Nada requerendo, venham conclusos para atender o que dispõe o art. 423 do CPP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Aluizio Pereira dos Santos Juiz(a) de Direito"

Do que dou fé.
Campo Grande, 4 de setembro de 2009.


p/ Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que a intimação do ato abaixo, constante da relação nº 0174/2009, foi publicada no Diário da Justiça nº 2041, do dia 09/09/2009, página 98, com circulação em 09/09/2009, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Advogado

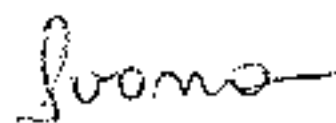
Ricardo Guilherme Silveira Correa Silva

Odivan Cesar Arossi (OAB 9558/MS)

Teor do ato: "Intimação dos Drs. Odivam César Arossi e Ricardo Guilherme S. Correa Silva da sentença de pronúncia de fls. 327/331, a seguir transcrita a parte final: "... Posto isso, escudado no art. 413 do CPP, pronuncio GILSON SILVA DE OLIVEIRA [brasileiro, casado, nascido em 14-3-1982, natural de Campo Grande-MS, filho de Francisco Pedro de Oliveira e Terezinha Silva de Oliveira] no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal. GILSON deve aguardar o julgamento em liberdade, vez que incorrem circunstâncias capazes de dar azo a necessidade concreta da adoção da segregação cautelar (art. 312 do CPP). O acusado possui incidência criminal por lesão corporal, consoante fls. 132. A vítima Rafael possui incidência criminal, consoante fls. 47 e extrato do SAJ anexo e Marcelo não possui antecedentes criminais, conforme fls. 51. Atualizem-se os antecedentes, do acusado e vítimas, de forma circunstanciada [se há inquérito policial, qual a infração e fase; se ação penal, qual a infração, em que está incurso, qual a fase processual se em andamento, se já houve sentença (absolutória, condenatória, etc), se há Guia de Recolhimento, etc.]. Preclusas as vias recursais, abra-se vista as partes para os fins legais. Nada requerendo, venham conclusos para atender o que dispõe o art. 423 do CPP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Aluizio Pereira dos Santos Juiz(a) de Direito"

Do que dou fé.

Campo Grande, 9 de setembro de 2009.



pl Escrivã(o) Judicial

TERMO DE JUNTADA DE MANDADO

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Aos 05/10/2009 procedi a juntada do Mandado de intimação nº 001.2009/100834-5, devidamente cumprido. Eu J Ivana Schwanz da Costa Marques, o digitei.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2.

Ação: Tentativa de Homicídio.

Autor: Ministério Público Estadual

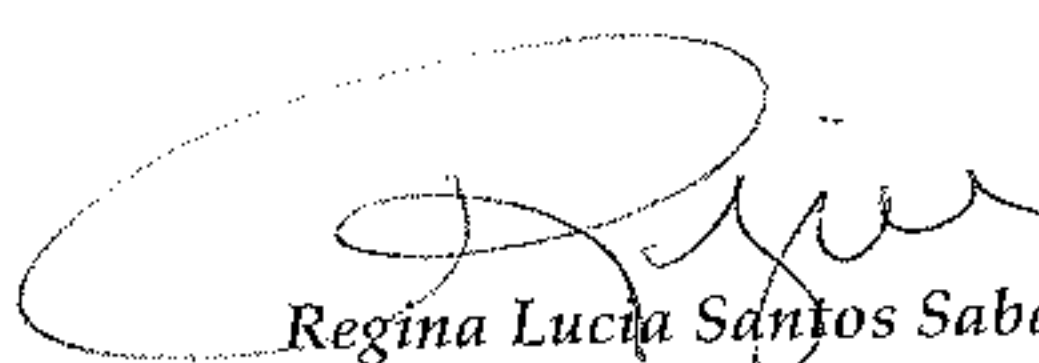
Réu: Gilson Silva de Oliveira

Mandado nº 001.2009/100834-5

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos Crim.Dol.
Contra a Vida e Trib.do Júri da comarca de Campo Grande, Estado
de Mato Grosso Sul, na forma da Lei, etc...

MANDA a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o
presente entregue, oriundo dos autos acima mencionados, que em seu
cumprimento, proceda a **INTIMAÇÃO** do acusado: **GILSON SILVA DE
OLIVEIRA**, Rua Serra de Maracaju, Quadra 09, Lote 17, Talismã, Fone (067) 3384-
5954, Campo Grande-MS, CPF 941.932.901-15, RG 1.076.484 - SSP/MS, nascido em
14/03/1982, Brasileiro, natural de Campo Grande-MS, Policial Militar, filho de
Francisco Pedro de Oliveira e Terezinha Silva de Oliveira, da Sentença de Pronúncia,
cuja cópia segue anexa, advertindo-o que terá o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
recorrer.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, _____ Ivana
Schwanz da Costa Marques, Analista Judiciário, o digitei e subscrevi. Campo
Grande/MS, 31 de agosto de 2009.


Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial



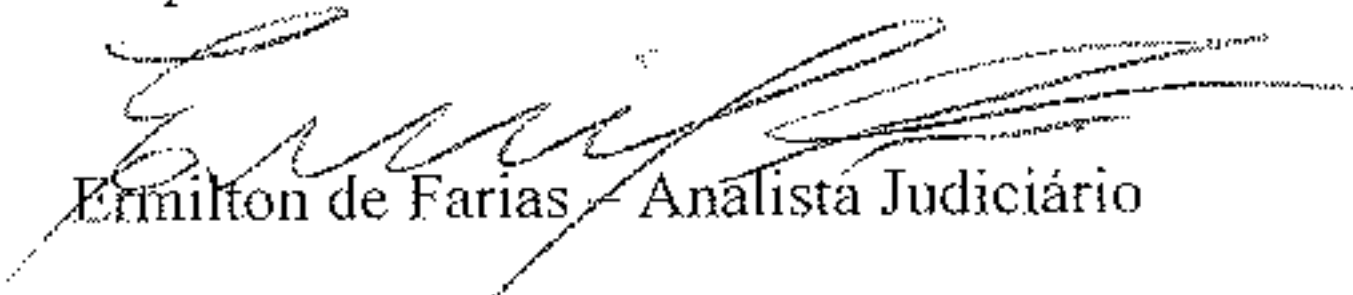
Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

CERTIDÃO

Autos: 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: Ermilton de Farias (1178)
Mandado nº 001.2009/100834-5

Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, diligenciei no dia, horário e endereço abaixo descrito, e aí sendo INTIMEI **Gilson Silva de Oliveira**, em sua própria pessoa, de todo teor deste e da sentença que lhe li e dei a ler, ficando-o(a) de tudo bem ciente, assinou no mandado e recebeu cópia. O referido é verdade dou fé.

Campo Grande, 28 de setembro de 2009.


Ermilton de Farias - Analista Judiciário

Situação: cumprido ato positivo

Atos, diligências e quilometragem:

Pessoa: Gilson Silva de Oliveira

Ato: Intimação

Diligência:

24/09/2009 as 09:30 - local: local de trabalho, Ciops, Comando Geral da PM
(distância 0 km)

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

sentença de pronúncia de fls. 327-331, sem interposição de recurso, transitando em julgado nesta data.

Campo Grande, 27/10/2009.



Regina Aparecida Briltes

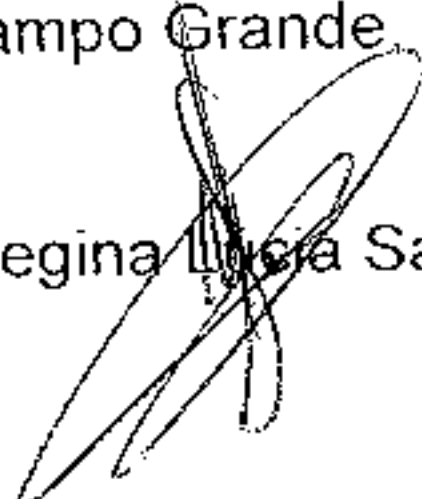
TERMO DE VISTA

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri
Processo: 001.07.042200-2

Nesta data faço estes autos com vista ao Ministério Público
Estadual, .

Campo Grande, 03/11/2009.

Regina Lucia Santos Sabala





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
21.^a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

344
}

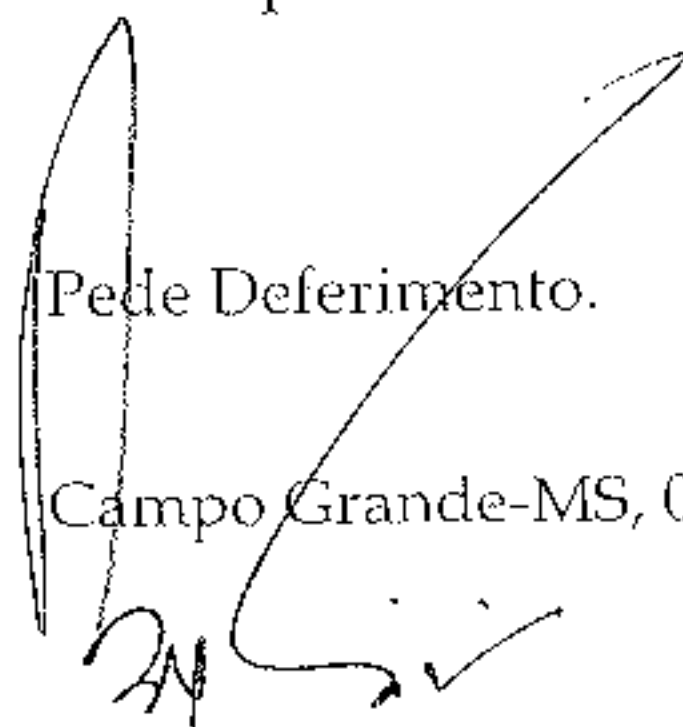
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2.^a VARA DOS CRIMES DOLOSOS
CONTRA A VIDA E TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CAMPO
GRANDE - MS

AÇÃO PENAL N. 001.07.042200-2
RÉU: GILSON SILVA DE OLIVEIRA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu
Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, vem perante V.
Ex.^a para dizer que nada tem a requerer na fase do artigo 422, do Código de Processo
Penal.

Pede Deferimento.

Campo Grande-MS, 03 de novembro de 2009.


RENZO SIUFI
Promotor de Justiça

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0287/2009, encaminhada para publicação.

Advogado
Ricardo Guilherme Silveira Correa Silva
Odivan Cesar Arossi (OAB 9558/MS)

Forma
D.J
D.J

Teor do ato: "Intimação dos Drs. Odivam César Arossi e Ricardo Guilherme S. Correa Silva, para dizerem se tem novas provas a produzir."

Do que dou fé.
Campo Grande, 5 de novembro de 2009.

Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que a intimação do ato abaixo, constante da relação nº 0287/2009, foi publicada no Diário da Justiça nº 2081, do dia 09/11/2009, página 152, com circulação em 09/11/2009 e início do prazo em 10/11/2009, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

	Prazo em dia	Término do prazo
Advogado	5	16/11/2009
Ricardo Guilherme Silveira Correa Silva	5	16/11/2009
Odivan Cesar Arossi (OAB 9558/MS)		

Teor do ato: "Intimação dos Drs. Odivam César Arossi e Ricardo Guilherme S. Correa Silva, para dizerem se tem novas provas a produzir."

Do que dou fé.
Campo Grande, 9 de novembro de 2009.

Escrivã(o) Judicial

520
P

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

sem manifestação das defesas, devidamente intimadas para
produzir novas provas, devidamente intimadas às fls. 349.

Campo Grande, 17/11/2009.


Regina Aparecida Briltes



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 18 de novembro de 2009, faço estes Autos conclusos ao MM. Juiz de Direito - Aluizio Pereira dos Santos, do 2º Ofício - Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Eu, _____ Regina Lúcia Santos Sabala, Escrivão, lavrei o presente termo e subscrevi.

RÉCEBIMENTO

Recebido em ____ / ____ / ____

2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida
e do Tribunal do Júri



359
F

Autos: 001.07.042200-2
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira

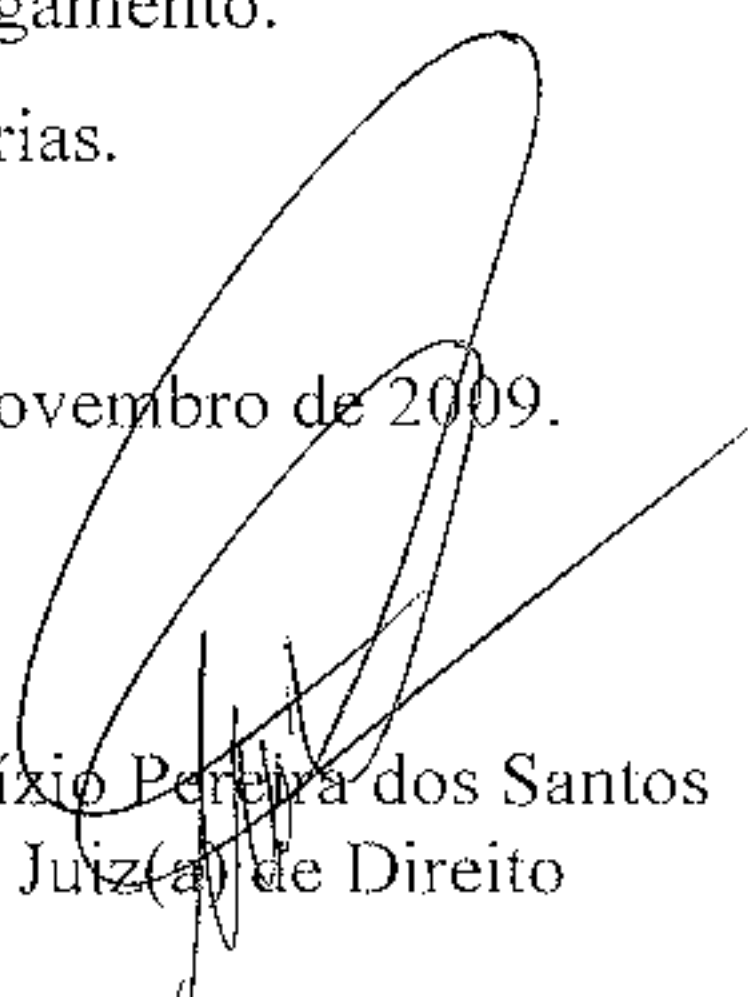
Vistos, etc...

Tendo em vista que o relatório constante da pronúncia de f. 327/331 é completo em todos os sentidos, porquanto abordou os fatos relevantes ocorridos no inquérito e no processo, não havendo necessidade de inclusão de fatos adicionais. Por isso, adoto-o nesta fase, em observância do art. 423, inciso II do CPP.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Às providências necessárias.

Campo Grande, 18 de novembro de 2009.


Aluízio Pereira dos Santos
Juiz(a) de Direito



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

353
14

Autos: 001.07.042200-2
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira

Vistos, etc...

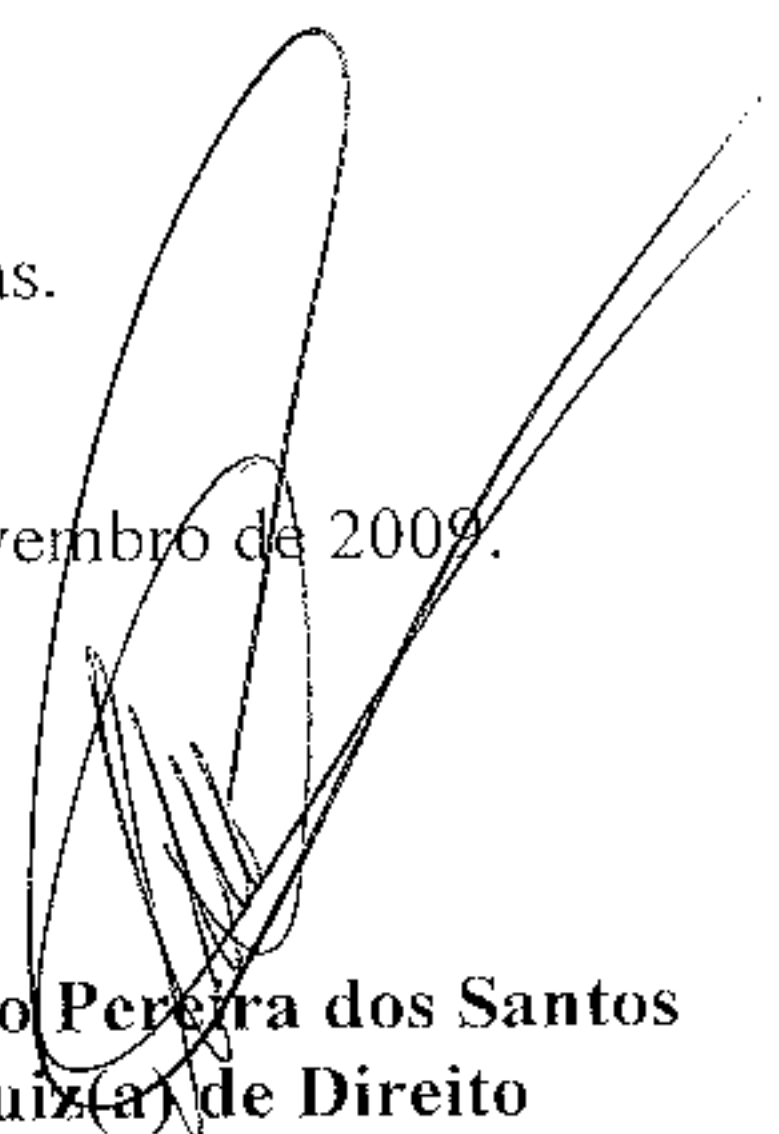
Considerando que o processo n.º 001.05.032733-0, tendo como acusados LEOCIMAR, LEUCILENE e NEULECI teve o júri suspenso por decisão do TJ-MS, portanto, vagou dia 09-12-09 às 8 horas:

Assim, agendo o julgamento do acusado GILSON SILVA DE OLIVEIRA para o referido dia e hora.

Intimem-se.

Às providências necessárias.

Campo Grande, 25 de novembro de 2009.



Aluizio Pereira dos Santos
Juiz(a) de Direito

354
7/11/09

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

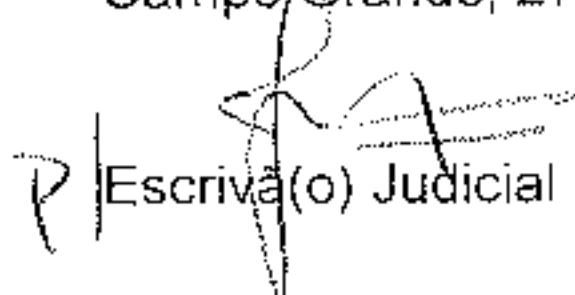
Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0306/2009, encaminhada para publicação.

Advogado
Ricardo Guilherme Silveira Correa Silva
Odivan Cesar Arossi (OAB 9558/MS)

Forma
D.J
D.J

Teor do ato: "Intimação dos Drs. Odivam César Arossi e Ricardo Guilherme S. Correa Silva da designação do julgamento do acusado GILSON SILVA DE OLIVEIRA para o dia 09 de dezembro de 2009, às 8h."

Do que dou fé.
Campo Grande, 27 de novembro de 2009.


P | Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO CARTORÁRIA

~~355~~
~~355~~

Comarca: Campo Grande
Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri
Processo: 001.07.042200-2

355
r

Certifico que foram expedidos Mandado de Intimação ao acusado,
às vítimas e Ofício nº 1.162/2009, conforme determinação e cópia que segue.

Campo Grande, 27/11/2009.





Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

356
9

Ofício nº 1.162/2009

Campo Grande/MS, 27 de novembro de 2009

Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente, expedido nos autos de Tentativa de Homicídio de nº 001.07.042200-2, em que o Ministério Público Estadual move contra **Gilson Silva de Oliveira**, solicito a Vossa Senhoria a apresentação do Policial:

RÉU: GILSON SILVA DE OLIVEIRA, *Policial Militar, Rua Serra de Maracaju, Quadra 09, Lote 17, Talismã, Fone (067) 3384-5954, CIOPS, Comando Geral da PM, Campo Grande-MS*, perante este Juízo no **dia 09 de dezembro de 2009, às 8h**, a fim de ser submetido a julgamento nos autos supra mencionados.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.


Regina Lúcia Santos Sabala
Escrivã Judicial

Ilmo(a) Sr(a)
Comandante Geral da Polícia Militar
Campo Grande/MS



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

357
98

Processo nº 001.07.042200-2.

Aos 01/12/2009 13:38, procedida a regular intimação do Dr. Renzo Siufi, Promotor de Justiça, do despacho de fls.353. Eu, Regina Lúcia Santos Sabala, lavrei o presente termo e subscrevi.

Ciente o MPE.

01/12/2009

Renzo Siufi
Promotor de Justiça

RECEBIMENTO

Recebido em 02/12/09

Bruno

2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida
e do Tribunal do Júri

TERMO DE JUNTADA DE PETIÇÃO

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Aos 03/12/2009 procedi a Juntada a petição diversa - Tipo: Pedido de Redesignação de Audiência em Tentativa de Homicídio - Número: 80006 Eu _____ Joice Neves da Fonseca, o digitei.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE
CAMPO GRANDE - MS

Visto, etc...
Defensoria Pública
vez, ainda que não fez p. em
de alegado.
Remarcado para o dia
16/12/2009 às 8h, de acordo com a
mensagem do suscitador pelo r. despacho mais
URGENTE
rápido (pre, fac-símil), certificando
02-12-09

AUTOS: 001.07.042200-2 - PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE JULGAMENTO

GILSON SILVA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos da
ação em epígrafe, que lhe move o **MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL**, vem
respeitosamente à presença de V. Exa., por seu advogado infra-assinado, em
cumprimento do r. despacho, manifestar-se nos seguinte termos:

O julgamento do Réu, que responde o processo em liberdade,
foi designado para o dia 09.12.2009 às 08:00, porém na referida data e também nos
dias subseqüentes os procuradores deste estarão realizando inúmeras audiências já
designadas em razão da Semana da Conciliação, o que acarretará na
impossibilidade de comparecerem ao referido julgamento.

A designação do julgamento para outra data não trará qualquer
prejuízo ao andamento do feito, até mesmo porque o Réu responde o processo em
liberdade, não havendo ainda nenhuma causa prescritiva a ocorrer.

ANTE O EXPOSTO, requer-se a V. Exa. a redesignação do
referido julgamento para outra data a ser definida pelo juízo.

Pede deferimento.

Campo Grande - MS, 01 de dezembro de 2009.

ODIVAN CÉSAR AROSSI
OAB/MS 9.558

001.07.042200-2 Em andamento

Tentativa de Homicídio / Ordinário

Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35

2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Autor : Ministério Público Estadual

Réu : Gilson Silva de Oliveira

Advogado : Odivan Cesar Arossi e outro

Vitima : Rafael Belmonte e outro

Movimentações : 03/12/2009 - Certidão Cartorária

Certifico que foram expedidos Mandado de Intimação ao acusado e Ofício nº 1.187/09, conforme determinação e cópia que segue.

03/12/2009 - Certidão Júri

Certifico que o julgamento do acusado GILSON SILVA DE OLIVEIRA foi designado para o dia 16/12/2009, às 8h.

Local Físico : 16/12/2008 - Sem local físico definido

360
MF

CERTIDÃO CARTORÁRIA

361
03/12

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Certifico que foram expedidos Mandado de Intimação ao acusado e Ofício nº 1.187/09, conforme determinação e cópia que segue.

Campo Grande, 03/12/2009.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

362
187

Ofício nº 1.187/2009

Campo Grande/MS, 03 de dezembro de 2009

Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente, expedido nos autos de Tentativa de Homicídio de nº 001.07.042200-2, em que o Ministério Público Estadual move contra *Gilson Silva de Oliveira*, solicito a Vossa Senhoria a apresentação do Policial:

RÉU: GILSON SILVA DE OLIVEIRA, Policial Militar, Rua Serra de Maracaju, Quadra 09, Lote 17, Talismã, Fone (067) 3384-5954, Campo Grande-MS, perante este Juízo no dia 16/12/2009, às 8h, a fim de ser submetido nos autos supracitados.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.


Regina Lúcia Santos Sabala
Escrivã Judicial

Ilmo(a) Sr(a)
Comandante Geral da Polícia Militar
Campo Grande/MS

001.07.042200-2 / 000

Tentativa de Homicídio / Ordinário
Distribuição: Vinculada - 02/07/2007 08:35
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri
(Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02)
Controle: 2007/000345

Autor : Ministério Público Estadual

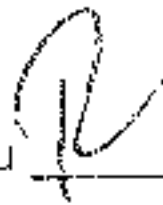
Réu : Gilson Silva de Oliveira

Advogado : Deiwes William Bosson Silva

Advogados : Antônio Marcos Porto Gonçalves e outro

Vítimas : Rafael Belmonte e outro

Vítima : Marcelo Santos de Oliveira

Movimentações : 01/07/2008 - Termo de Juntada de Mandado
de intimação de nº 05 e 06 devidamente cumpridos. Eu , R.C.A o digitei.

179
2



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: (0)
Mandado nº 6

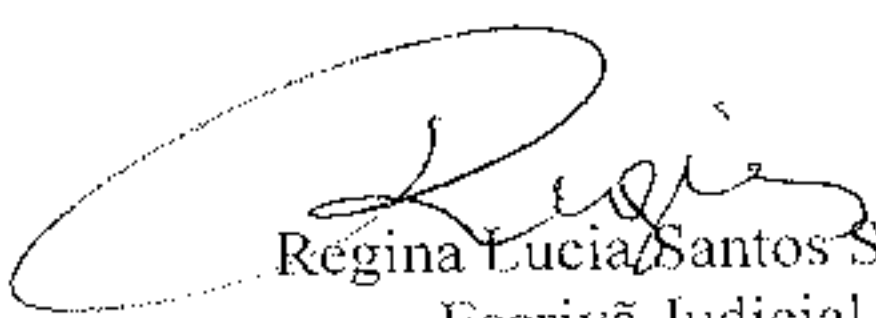
Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

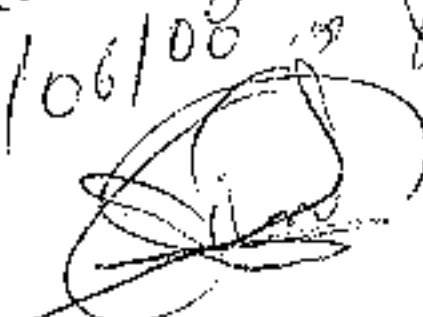
Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a INTIMAÇÃO** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

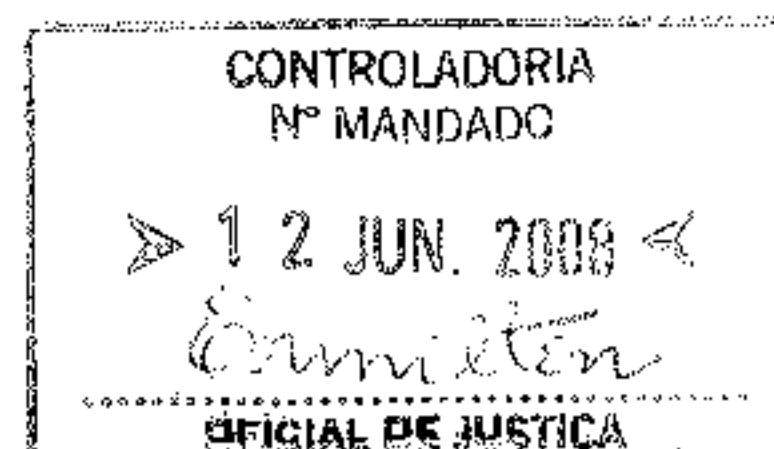
Réu: **GILSON SILVA DE OLIVEIRA**, Rua: Serra da Bodoquena, S/Nº, Quadra nº 10, Lote nº 01, Jardim Talismã, Fone (067) 3384-5954, Campo Grande-MS, CPF 941.932.901-15, RG 1.076.484 - SSP/MS, nascido em 14/03/1982, de cor Branco, Casado, Brasileiro, natural de Campo Grande-MS, Policial Militar. pai Francisco Pedro de Oliveira, mãe Terezinha Silva de Oliveira, para comparecer(em) perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02, Centro - CEP 79.002-919, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tjms.jus.br. na Sala de audiências, no **dia 19 DE AGOSTO DE 2008, ÀS 13:30H**, a fim de participar de audiência nos autos supracitados.

O NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE SANÇÕES: Artigo 218 do Código de Processo Penal: "Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz requisitará à autoridade policial a sua apresentação ou determinará seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública"; Artigo 219 do Código de Processo Penal: "O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência". Artigo 453 do Código de Processo Penal: "A testemunha que, sem justa causa, deixar de comparecer, incorrerá na multa, sem prejuízo do processo penal, por desobediência da observância do artigo 218 do CPP". Artigo 330 do Código Penal: "Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses e multa".

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, Carla Patrícia Lili Azambuja, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS, 10 de junho de 2008.


Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial


26/06/08 8:48



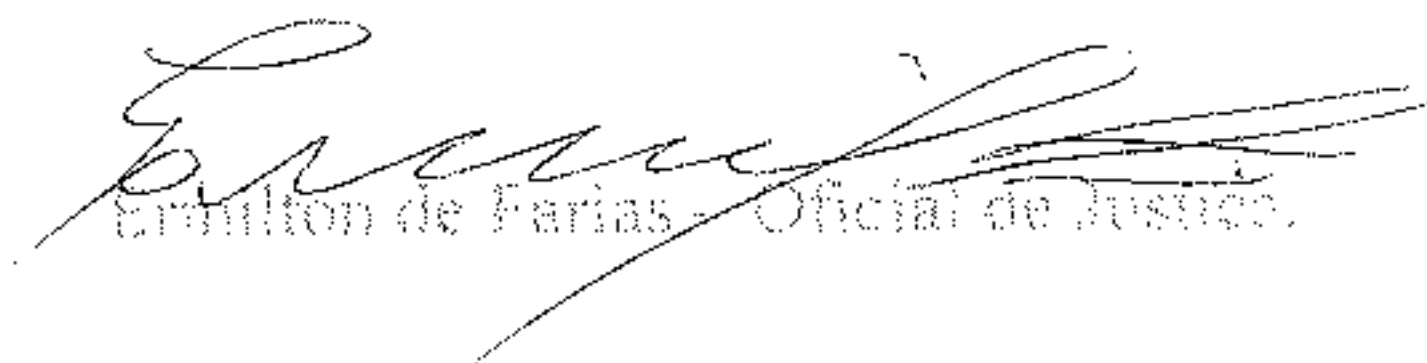


PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
2ª Vara dos crim.dol.contra vida e trib.do pñi

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao mandado nº.6 anexa, autos nº.001.07.042200-2, que diligenciei no Posto Policial do Bairro Novo Lima, e lá estando as 08h40min do dia 26/06/08 intimei Gilson Silva de Oliveira, em sua própria pessoa, de todo teor do mandado que lhe é de lei a ler, ficando-o de tudo bem ciente, assinou no mandado e recebeu cópia. O referido é verdade e dou fé.

Campo Grande -- MS, 26 de junho de 2008


Emilton de Farias - Oficial de Justiça.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: (0)
Mandado nº 5

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a INTIMAÇÃO** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Testemunha: **RICARDO DA ROCHA BERTI**, Rua: 080, nº 22, Nova Campo Grande, Fone (067) 8411-1629, Campo Grande-MS, RG 788.878 - SSP/MS, Solteiro, Motorista, pai Delvair Berti, mãe Aurilda Leite da Rocha, para comparecer(em) perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua Da Paz, nº 14 - 2º Andar - Bloco 02, Centro - CEP 79.002-919, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tjms.jus.br, na Sala de audiências, no **dia 19 de agosto de 2008, às 13:30h**, a fim de prestar(em) depoimento(s) como testemunhas de acusação nos autos supracitados.

O NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE SANÇÕES: Artigo 218 do Código de Processo Penal: "*Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz requisitará à autoridade policial a sua apresentação ou determinará seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública*"; Artigo 219 do Código de Processo Penal: "*O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência*". Artigo 453 do Código de Processo Penal: "*A testemunha que, sem justa causa, deixar de comparecer, incorrerá na multa, sem prejuízo do processo penal, por desobediência da observância do artigo 218 do CPP*". Artigo 330 do Código Penal: "*Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses e multa*".

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, Carla, Carla Patrícia Lili Azambuja, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS, 10 de junho de 2008.


Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial



RICARDO DA ROCHA BERTI



PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
2ª Vara dos crim.dol.contra vida e trib.to juri

C E R T I D ã O

Certifico que, em cumprimento ao mandado nº.5 anexo, autos nº.001.07.942200-2, que diligenciei na Rua 980, nº 22, Nova Cidade Grande, e lá estando as 12h10min do dia 19/06/08 intimei Rômulo da Rocha Berti, em sua própria pessoa, de todo teor do mandado que lhe foi e dei a ler, ficando-o de tudo bem ciente, assinou no mandado e recebeu cópia. O referido é verdade e dou fé.

Campo Grande -- MS, 19 de junho de 2008.

Ernulfo de Farias - Oficial de Justiça.



TERMO DE AUDIÊNCIA

Autos nº 001.07.042200-2.

Ação nº Tentativa de Homicídio.

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Gilson Silva de Oliveira.

Data: 19 de agosto de 2008, às 13:30h.

Local: Sala de Audiências da 2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri da comarca de Campo Grande.

- PRESENCAS

Juiz de Direito: Aluizio Pereira dos Santos.

Ministério Público: Marcos Massashi Horita

Réu (s): Gilson Silva de Oliveira.

Advogado(s): Deiwes William Bosson Silva.

Testemunhas: Ricardo da Rocha Berti.

Aberta a Audiência, pelo MM. Juiz foi determinado que se ouvisse a testemunha presente e fosse o depoimento gravado pelo sistema de estenotipia informatizada, cuja transcrição será anexada aos autos no prazo de 72 horas, a partir da qual correrá o prazo de 48 horas, para conferência e impugnação da transcrição, findo o qual, nada sendo requerido, reputar-se-á que a transcrição foi conferida e achada conforme. Para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa fica designado o dia 21 de outubro de 2008 às 15:00 horas, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, _____, Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário, o digitei.

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Advogado

Acusado



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos crim.dol. contra a vida e trib.do júri



PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 1ª testemunha de Acusação

Nome: Ricardo da Rocha Berti

Filiação: pai Delvair Berti, mãe Aurilda Leite da Rocha.

Nacionalidade: Brasileiro. RG: 788.878 - SSP/MS

Data de Nascimento: 26.02.78 Naturalidade: Campo Grande - MS.

Profissão: Motorista e Porteiro Estado Civil: solteiro

Residência: Rua: 080, 022, Nova Campo Grande - CEP 79.000-000, Fone: (067) 8411-1629, Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser nada, prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) determinado a oitiva da testemunha por estenotipia computadorizada. NADA MAIS. Eu _____ Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei.

Ministério Público

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Advogado

Depoente:

Ricardo da Rocha Berti

Acusado:



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dof. Contra a Vida e Trib.do Júri



CERTIDÃO

Autos nº 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data fiz a juntada aos autos da transcrição do depoimento da testemunha RICARDO DA ROCHA BERTI, a qual foi inquirida por este Juízo pelo Sistema de Estenotipia Informatizada. Campo Grande (MS), 27 de agosto de 2008. Eu ✕ Renata Ramos Nunes Corrêa- Analista Judiciário, a digitei e subscrevo.



TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)
PROCESSO Nº. 001.07.042200-2 - RICARDO DA ROCHA BERTI

JUIZ: O senhor conhece o acusado Gilson?

DEPOENTE: Não. Não, senhor.

JUIZ: O senhor conhece as vítimas Rafael e Marcelo?

DEPOENTE: Sim.

JUIZ: O senhor conhece eles de que forma; pessoalmente, tem amizade ou de vista?

DEPOENTE: De vista.

JUIZ: Isso quer dizer que o senhor não tem amizade com eles?

DEPOENTE: Nenhum vínculo afetivo.

JUIZ: O senhor estava no casamento, no dia dos fatos?

DEPOENTE: Estava.

JUIZ: O senhor estava acompanhado desses dois rapazes?

DEPOENTE: Sim.

JUIZ: O senhor poderia contar o que realmente ocorreu na festa e depois da festa?

DEPOENTE: No caso, na festa, eu estava na festa porque eu era convidado do... do... O convidado, mas tem o nome do rapaz aí... É Valdecir, eu acho. Eu estava lá como convidado. E estava tudo muito tranquilo, as luzes estavam acesas, e eu parei o carro num lugar meio longe, meio escuro, perto da igreja, era meio distante. E eu, com frequência, eu sou fumante, eu ia fumar um cigarro lá fora e aproveitava e ficava lá perto do carro, dava uma olhada como é que estava lá, se tava tudo certo. Na hora que aconteceu essa confusão, realmente, eu não estava dentro do salão. Na hora que eu estava voltando, o pessoal já vinha saindo, sendo jogado pra fora, né, a briga, com tudo mais. Na hora, ali, eu peguei e vi que o Rafael, ele tava apanhando ali na entrada do salão. Não dá pra falar ao certo quem tava pegando e batendo nele. Tinha bastante gente em cima dele. Eu voltei pro carro. Voltei pro carro e fiquei por lá mesmo. Aí eu esperei alguns minutos, dar uma acalmada no movimento, saiu correndo pra tudo quanto é lado o pessoal lá. Aí eu peguei, liguei o carro e saí. Saí, ainda meio que me perdi por ali, porque eu não conheço muito bem a Mata do Jacinto. Entrei numa rua sem saída ali pro lado de cima do salão. Voltei, peguei aquela avenida principal e fui em sentido ao Atacadão. A hora que eu cheguei na frente do Atacadão, eu comecei a ligar nos celulares deles, que a gente tinha... Eu tinha pego aquele dia, ali mesmo. Aí eu liguei pra um, liguei pra outro e nada. Tinha um rapaz que tava junto ali, que no caso ele pegou e ele ligou no meu celular. A hora que ele ligou no meu celular, falou assim: "Ó, a gente tá aqui na frente do Atacadão", eu falei: "Na frente do Atacadão, vocês não podem tá, porque eu tô na frente do Atacadão, na entrada. Aqui no ponto de táxi". Aí ele pegou e falou assim: "Não, é depois do Atacadão, num posto de gasolina". Aí eu peguei e me dirigi até no posto de gasolina. O posto de gasolina tava fechado, tava com as correntes e tudo mais, e tinha um carrinho de cachorro quente

parado na esquina. Eu parei ali, olhei e não vi eles. Mais ou menos uns dez metros pra frente, já depois do posto de gasolina, tem uma tela, eles estavam sentados meio por ali, o Rafael e o... Rafael e o Marcelo, o Valdecir, que no caso tinha me convidado, que é tio da noiva, pelo que eu tô sabendo. Aí eu peguei e parei o carro ali. Na hora que eu parei o carro, o Rafael... Rafael, não. Leandro e o Valdecir conseguiram entrar dentro do carro. Logo em seguida, encostou um Gol prata, meio tipo fechando o carro. A hora que ele pegou e fechou o carro, já desceram dois rapazes com a arma em punho, com a arma em punho, e os rapazes saíram correndo pra trás. Eu engatei a ré e saí pra trás também, do jeito que deu ali. Aí eu peguei e engatei uma primeira e fui pro lado mais esquerdo que eu consegui ali, fui embora. Dali mesmo, peguei e fui embora. A minha versão é essa daí. Foi isso que aconteceu no dia, que eu...

JUIZ: Quais os rapazes, ou melhor, quais dos dois rapazes, que o senhor se refere, saíram correndo para trás?

DEPOENTE: No caso é o Marcelo e o Leandro. Leandro, né?

JUIZ: O senhor viu o acusado, aqui presente, Gilson, nesse momento, chegar no veículo prata, você viu se ele atirou ou alguém deles, pelo menos que estava nesse veículo prata que chegou e meio que fechou o senhor, o senhor viu que teve tiros ou não?

DEPOENTE: Teve.

JUIZ: O senhor sabe quem que atirou, que efetuou os tiros? Foi o próprio Gilson?

DEPOENTE: Foi o próprio Gilson. Ele tava com a arma na mão, e ele atirou.

JUIZ: E o senhor sabe dizer quantos tiros ele efetuou, mais ou menos?

DEPOENTE: Não sei, não, senhor.

JUIZ: E qual distância, mais ou menos, que ele efetuou esses tiros em relação a vocês ali, do veículo de vocês?

DEPOENTE: Olha, ele tava muito próximo de mim, na distância de uns três metros, quatro metros.

JUIZ: Qual veículo você estava?

DEPOENTE: Num Corsa branco, placa HRM 2175.

JUIZ: O senhor disse que não conhecia as vítimas Marcelo e o Rafael, mas o senhor se preocupou em levar eles embora, tentar ligar para eles, isso revela uma certa amizade. O senhor poderia explicar isso?

DEPOENTE: Posso. Eu recém tinha acabado de me separar nessa ocasião. E tinha... Estava morando num lugar fazia muito pouco tempo, e é caminho de casa, eu passar ali, é uma quadra e meia de casa. E fica estranho, né, de repente acontece uma briga, e eu pego, vou embora e deixo todo mundo pra trás. Nós tínhamos saído de lá da Nova Campo Grande tinha ido até do outro lado da cidade. Eles tinham me dado dinheiro pra pegar e colocar gasolina pra levar eles até o local. Então, fica estranho, né, você pega e sai do nada, não fala nada com ninguém, vai embora. Sabe que

aconteceu uma briga, porque eu vi que aconteceu uma briga. Eu... Na hora que eu olhei, eu vi um que tava no meio da confusão.

JUIZ: Então foi uma amizade conquistada naqueles dias?

DEPOENTE: Não. Foi uma questão de bom senso mesmo.

JUIZ: O senhor sabe se as vítimas começaram a mexer com algumas mulheres que estavam na festa?

DEPOENTE: Não, senhor. Eu não estava na hora da confusão.

JUIZ: O senhor sabe dizer por qual motivo teve essa confusão dentro dessa festa, o motivo especial?

DEPOENTE: Não, senhor.

JUIZ: O senhor sabe dizer se o acusado Gilson sofreu um golpe de taça, lá na festa, jogaram uma taça nele e acabou machucando ele, sangrando ele, ou não?

DEPOENTE: Não, senhor.

JUIZ: O acusado fala o seguinte: que ele ia para o posto de saúde e, no caminho, o veículo dele, mas que estava sendo conduzido por um cunhado dele, salvo engano, foi interceptado por um Corsa branco, sendo que as vítimas e o motorista desceram do aludido veículo. Ocorre que, segundo ele, no interrogatório, o motorista levou a arma em direção do interrogado, numa distância de sete metros, quando então, aí o interrogado atirou com a intenção de dispersá-los. Resumindo aqui, o interrogado fala que o senhor interceptou o veículo dele e ainda levou a mão no sentido de atirar, por isso que ele atirou primeiro. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação do acusado aqui em Juízo. É verdade ou não?

DEPOENTE: É mentira.

JUIZ: Existe algum posto de gasolina naquele rumo lá? Ou melhor, existe algum posto de saúde naquele rumo que vocês estavam ali, naquele rumo do posto de gasolina?

DEPOENTE: Eu não conheço a região, Sr. Meritíssimo, não posso...

JUIZ: Depois dos tiros, o que o senhor fez?

DEPOENTE: Eu fui embora pra casa.

JUIZ: Acertaram o seu veículo, os tiros?

DEPOENTE: Não, senhor.

JUIZ: O senhor tem visto as vítimas Marcelo, o outro? Como é que elas estão? Estão bem, estão mal?

DEPOENTE: Olha, Sr. Meritíssimo, eu pego e vejo de vista, né? Até hoje, eu também não tenho uma grande amizade com eles. Às vezes, a gente pega... se encontra numa lanchonete ou coisa parecida, a gente conversa pouco e rapidamente. É, eles estão vivendo a vida deles, né?

JUIZ: O senhor não estava armado, não, nem fez menção de tirar revólver?

DEPOENTE: Não. Não, senhor.

JUIZ: Dada a palavra ao Promotor.



MP: Sem perguntas.

JUIZ: Dada a palavra à Defesa.

DEFESA: Excelência, o declarante afirma que não é amigo das vítimas e que nem as conhece muito bem e que as ajudou por uma questão de bom senso. Gostaria, Excelência, que o depoente esclarecesse por que não ajudou as vítimas no primeiro momento em que viu essas serem expulsas da festa.

DEPOENTE: No caso, era uma briga de mão ali. Eles tavam... Tinham seis rapazes em cima do Rafael, mais ou menos. Eu não vou dar conta de pegar e tirar seis homens grandes de cima de um sétimo, que, no caso, tava apanhando. O que eu posso fazer? Nada. Ele vai apanhar. Eu fui pro meu carro. Não tenho nada a ver com... Não sei nem o que está acontecendo, não tenho nada a ver com a história.

DEFESA: Excelência, eu gostaria que o depoente esclarecesse aproximadamente qual a distância que ele pegou as vítimas, segundo o momento dos tiros, essa distância do local da festa e a distância aonde ocorreram os disparos, se ele pode esclarecer aproximadamente.

DEPOENTE: Eu calculo que, mais ou menos, deve ser na faixa de dois, quem sabe até três quilômetros.

DEFESA: Gostaria, Excelência, que o depoente esclarecesse se ele saiu antes das vítimas da festa ou ele saiu após as vítimas da festa.

DEPOENTE: Depois que tava todo mundo lá na frente, que pegou e esfriou o movimento, eu peguei e saí. Depois que... Eu vi os rapazes pegando e correndo pra fora. Aí eu liguei o carro, funcionei e saí com o carro.

DEFESA: Gostaria, Excelência, que o depoente esclarecesse o que ele estava fazendo nessa região, que ele afirma região do Atacadão, quando alguém ligou para ele supostamente pedindo ajuda.

DEPOENTE: Eu estava parado lá, esperando, por causa que naquela região, pelo que eu conheço, aquela rua é uma rua de acesso que vai dar pro centro. Eu fiquei parado ali na frente do Atacadão justamente pra ver se eu via os rapazes passando, andando, indo embora pra vila, no caso, que daí eu ia pegar e dar carona pra eles.

DEFESA: Gostaria que o depoente esclarecesse, Excelência, então, por que não deu essa ajuda para as vítimas no momento em que o próprio disse que a briga havia esfriado.

DEPOENTE: No caso, na hora que a briga esfriou, que eu estou respondendo, todos tinham saído correndo, e eu não vi pra onde que eles foram. Então, acabou, deu uma quietada, ficou tudo em silêncio. Tinham umas poucas pessoas paradas na frente do salão. Eu funcionei o carro e fui. Não tava enxergando eles, eu não tava vendo eles. Eu sabia que eles tinham saído correndo.

DEFESA: Excelência, eu gostaria de saber quem ligou para o depoente solicitando essa ajuda.

DEPOENTE: O Valdecir.



DEFESA: Eu gostaria que o depoente esclarecesse, Excelência, se o Valdecir era amigo do depoente.

DEPOENTE: O Valdecir mora depois da minha casa, na quarta casa.

DEFESA: Eu gostaria, Excelência, que ele esclarecesse se eles são amigos ou não.

DEPOENTE: Só de vista. Sim.

DEFESA: Só amigos de vista ou amizade já antiga, ou apenas uma amizade que acabou de surgir?

DEPOENTE: Uma amizade que acabou de surgir.

DEFESA: Excelência, eu gostaria que o depoente esclarecesse como, então, o Valdecir possuía o seu telefone.

DEPOENTE: Por causa que ele tinha pedido o meu telefone, por causa que eu tava em casa, e ele ia me ligar pra hora que a gente fosse sair lá da vila.

DEFESA: Por fim, Excelência, se o depoente já foi preso ou processado.

DEPOENTE: Não, senhor.

DEFESA: Sem mais, Excelência. Obrigado.

(BPP/NSJ/mma)



CERTIDÃO CARTORÁRIA

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Certifico e dou fé que expedi mandados de intimação para as testemunhas de defesa (fls. 130) para audiência designada para o dia 21/10/2008, às 15:00 hs e ofício nº 1164/08 para o Comandante Geral da Polícia Militar, solicitando apresentação de policial para audiência, conforme determinação e cópia que segue. Eu, ISCM, Escrevente Judicial, o digitei e assino. Campo Grande, 11/09/2008.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri



Ofício nº 1164/2008

Campo Grande/MS, 11 de setembro de 2008

Senhor Comandante,

Através do presente, expedido nos autos de Tentativa de Homicídio de nº 001.07.042200-2, em que o Ministério Público Estadual move contra **Gilson Silva de Oliveira**, solicito a Vossa Senhoria a apresentação do Policial: Testemunha: **LUCIANO DURAN LEITE**, *Policial Militar*, lotado no 9º BPM, Rua Dom Aquino, Campo Grande-MS, perante este Juízo no dia **21 de outubro de 2008**, às 15:00h a fim de prestar depoimento nos autos supra mencionados.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.

Regina Aparecida Briltes
Escrivã por determinação judicial

Ilmo. Sr.
Comandante Geral da Polícia Militar
Campo Grande/MS

TERMO DE JUNTADA DE MANDADO

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Aos 23/09/2008 procedi a juntada do Mandado de intimação de nº 001.2008/114405-0 devidamente cumprido. Eu  Ricardo Campagnoli Almeida, o digitei.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

193
R

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: (0)
Mandado nº 001.2008/114405-0

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos Crim.Dol.
Contra a Vida e Trib.do Júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente
entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a INTIMAÇÃO** da(s)
pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Testemunha: **OLÍMPIO CESAR QUEIROZ PEREIRA DOS SANTOS**, Rua Jacinto Máximo Gomes, 276, Izabel Garden, Campo Grande-MS, para comparecer perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua da Paz, 14, Centro - CEP 79002-919, Fone: 3317-3475, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tjms.jus.br, na Sala de audiências, no **dia 21 de outubro de 2008, às 15:00h**, a fim de prestar depoimento como testemunha de defesa nos autos supracitados.

O NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE SANÇÕES: Artigo 218 do Código de Processo Penal: "Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz requisitará à autoridade policial a sua apresentação ou determinará seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública"; Artigo 219 do Código de Processo Penal: "O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência". Artigo 453 do Código de Processo Penal: "A testemunha que, sem justa causa, deixar de comparecer, incorrerá na multa, sem prejuízo do processo penal, por desobediência da observância do artigo 218 do CPP". Artigo 330 do Código Penal: "Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses e multa".

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, Ivana Schwanz da Costa Marques, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS, 11 de setembro de 2008.

Regina Aparecida Briltes
Escrivã por determinação judicial

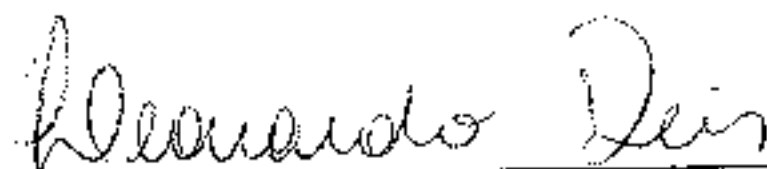
196
R

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS

Autos:001.07.042200-2
Mandado 114405-0

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, me dirigi à Rua Jacinto Máximo Gomes, 276 ou 278, às 12 h e 03 min., do dia 16 de setembro de 2008, e, aí sendo, **INTIMEI O (A) SR.(ª) OLÍMPIO CÉSAR QUEIROZ PEREIRA DOS SANTOS**, o(a) qual, após ouvir a leitura e ler o presente mandado, exarou o seu ciente e aceitou a cópia que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. Campo Grande/MS. 16 de setembro de 2008.



Leonardo Afonso Furtado de Souza Reis.
Oficial de Justiça e Avaliador

Diligências:

Rua Jacinto Máximo Gomes, 276 ou 278, às 12 h e 03 min., do dia 16 de setembro de 2008

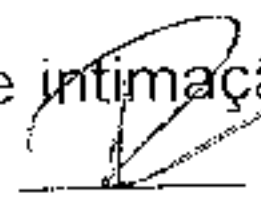
187
R

TERMO DE JUNTADA DE MANDADO

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Aos 29/09/2008 procedi a juntada do Mandado de intimação de nº 001.2008/114404-1 e 114402-5 devidamente cumprido. Eu  Ricardo Campagnoli Almeida, o digitei.



198
72

(+78)

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: (0)
Mandado nº 001.2008/114404-1

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a INTIMAÇÃO** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Testemunha: **CAMILA DA SILVA SANTOS**, Rua Maria Izabel Couto Pontes, 231, Nossa Senhora das Graças, Campo Grande-MS, para comparecer perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua da Paz, 14, Centro - CEP 79002-919, Fone: 3317-3475, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tjms.jus.br, na Sala de audiências, no **dia 21 de outubro de 2008, às 15:00h**, a fim de prestar depoimento como testemunha de defesa nos autos supracitados.

O NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE SANÇÕES: Artigo 218 do Código de Processo Penal: "Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz requisitará à autoridade policial a sua apresentação ou determinará seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública"; Artigo 219 do Código de Processo Penal: "O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência". Artigo 453 do Código de Processo Penal: "A testemunha que, sem justa causa, deixar de comparecer, incorrerá na multa, sem prejuízo do processo penal, por desobediência da observância do artigo 218 do CPP". Artigo 330 do Código Penal: "Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses e multa".

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, Ivana Schwanz da Costa Marques, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS, 11 de setembro de 2008.


Regina Aparecida Briltes
Escrivã por determinação judicial


Camila da S. Santos

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado anexo, processo nº00107042200-2 me dirigi ao endereço fornecido e, lá estando, INTIMEI CAMILA DA SILVA SANTOS para comparecer na audiência designada, após bem ciente de tudo e ter recebido cópia que lhe foi oferecida, exarou sua assinatura no verso do mandado que segue anexo.

Campo Grande, 24 de setembro de 2008 MS.

Jarbas Pereira Quirino
Oficial de justiça
Avaliador.

Diligências:

17/09/08 às 14h22min Rua Maria I.

22/09/08 às 18h12min Rua Maria

C. Pontes nº231.

I.C. Pontes nº231.



20
22

(+)
MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: (0)
Mandado nº 001.2008/114402-5

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a INTIMAÇÃO** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

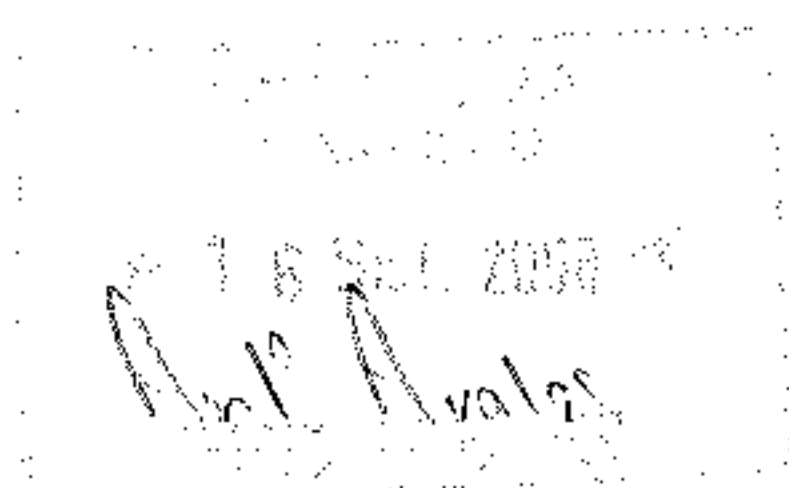
Testemunha: **RONALDO SILVA DE OLIVEIRA**, Rua Cícero de Campos Gurgel, 222, Jd. Cerejeira, Campo Grande-MS, para comparecer perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua da Paz, 14, Centro - CEP 79002-919, Fone: 3317-3475, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tjms.jus.br, na Sala de audiências, no **dia 21 de outubro de 2008, às 15:00h**, a fim de prestar depoimento como testemunha de defesa nos autos supracitados.

O NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE SANCÕES: Artigo 218 do Código de Processo Penal: "Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz requisitará à autoridade policial a sua apresentação ou determinará seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública"; Artigo 219 do Código de Processo Penal: "O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência". Artigo 453 do Código de Processo Penal: "A testemunha que, sem justa causa, deixar de comparecer, incorrerá na multa, sem prejuízo do processo penal, por desobediência da observância do artigo 218 do CPP". Artigo 330 do Código Penal: "Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses e multa".

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, Ivana Schwanz da Costa Marques, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS, 11 de setembro de 2008.

Ronaldos S. de Oliveira

Regina Aparecida Briltes
Escrivã por determinação judicial



201
R

C E R T I D ã O

Autos n. 001.07.042200-2

Mandado n. 001.2008/114402-5.

Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, após as diligências de estilo, dirigi-me ao endereço nele indicado, onde INTIMEI a testemunha Ronaldo Silva de Oliveira, por todo o teor do presente, e para comparecer à audiência designada, o qual, após a leitura do mandado e ciência de tudo, aceitou a cópia que lhe foi oferecida, exarando sua assinatura. Dou fé.

Campo Grande 21 de setembro de 2.008.

Diligências:

21.09. 10h04min, R. Cícero de Campos Gurgel, 222, Jd. Cerejeiras.


Antonio Carlos Avalos,
Oficial de Justiça.

TERMO DE JUNTADA DE MANDADO

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Aos 13/10/2008 procedi a juntada do Mandado de intimação de nº 001.2008/114401-7 devidamente cumprido. Eu  Ricardo Campagnoli Almeida, o digitei.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

203
R

17-9-2008 (1-19)
MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: (0)
Mandado nº 001.2008/114401-7

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a INTIMAÇÃO** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Testemunha: **FRACIELLE FRANÇA DE SOUZA**, Rua Serra da Bodoquena, Quadra 10, Lote 01, Jd. Talismã, Campo Grande-MS,

Testemunha: **EVERTON DA SILVA LOPES**, Rua Serra da Bodoquena, Quadra 10, Lote 01, Jd. Talismã, Campo Grande-MS e

Testemunha: **GUSTAVO ASSIS RODRIGUES**, Rua Serra de Maracaju, Quadra 09, Lote 17, Jd. Talismã, Campo Grande-MS, para comparecerem perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua da Paz, 14, Centro - CEP 79002-919, Fone: 3317-3475, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tjms.jus.br, na Sala de audiências, no **dia 21 de outubro de 2008, às 15:00h**, a fim de prestarem depoimentos como testemunhas de defesa nos autos supracitados.

O NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE SANÇÕES: Artigo 218 do Código de Processo Penal: "Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz requisitará à autoridade policial a sua apresentação ou determinará seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública"; Artigo 219 do Código de Processo Penal: "O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência". Artigo 453 do Código de Processo Penal: "A testemunha que, sem justa causa, deixar de comparecer, incorrerá na multa, sem prejuízo do processo penal, por desobediência da observância do artigo 218 do CPP". Artigo 330 do Código Penal: "Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses e multa".

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, Ivana Schwanz da Costa Marques, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS, 11 de setembro de 2008.

Francielle F. Souza

Regina Aparecida Briltes
Escrivã por determinação judicial

Gustavo de Cesar Rodrigues



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

209
12

CERTIDÃO

Autos: 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: Leonardo Afonso Furtado de Souza Reis (5428)
Mandado nº 001.2008/114401-7

Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado acima mencionado, dirigi-me no dia, endereço e horário abaixo descrito e aí sendo INTIMEI **Fracielle França de Souza, Everton da Silva Lopes e Gustavo Assis Rodrigues** por todo o conteúdo do mandado que lhe li, bem ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua nota de ciente no anverso do mandado. Restituo o mandado em Cartório para as providências cabíveis. Campo Grande, 02 de outubro de 2008.


Leonardo Afonso Furtado de Souza Reis (5428)
Oficial de Justiça

Situação:

Atos, diligências e quilometragem:

Ato: Intimação-Prov.139/07

Pessoa: Fracielle França de Souza

Diligência:

28/09/2008 as 17:34 - local: Rua Serra da Bodoquena, Quadra 10, Lote 01 - Jd. Talismã - Campo Grande/MS (distância 0 km)

Ato: Intimação

Pessoa: Everton da Silva Lopes

Diligência:

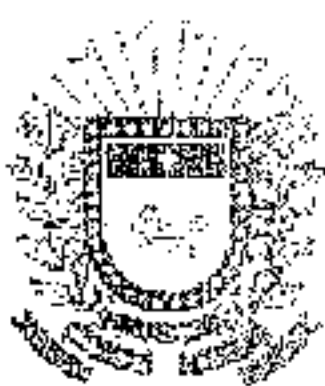
28/09/2008 as 17:34 - local: Rua Serra da Bodoquena, Quadra 10, Lote 01 - Jd. Talismã - Campo Grande/MS (distância 0 km)

Ato: Intimação

Pessoa: Gustavo Assis Rodrigues

Diligência:

27/09/2008 as 14:51 - local: Rua Serra de Maracaju, Quadra 09, Lote 17 - Jd. Talismã - Campo Grande/MS (distância 0 km)



TERMO DE AUDIÊNCIA

Autos nº 001.07.042200-2.

Ação nº Tentativa de Homicídio.

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Gilson Silva de Oliveira.

Data: 21 de outubro de 2008, às 15:00h.

Local: Sala de Audiências da 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri da comarca de Campo Grande.

- PRESENCAS

Juiz de Direito: Aluizio Pereira dos Santos.

Ministério Público: Sérgio Fernando Raimundo Harfouche

Réu (s): Gilson Silva de Oliveira.

Advogado(s): Deiwes William Bosson Silva.

Testemunhas: Fracielle França de Souza, Everton da Silva Lopes, Roraldão Silva de Oliveira, Camila da Silva Santos e Gustavo Assis Rodrigues. Sendo FALTANTES - Luciano Duran Leite e Olímpio Cesar Queiroz Pereira dos Santos.

Aberta a Audiência, pelo MM. Juiz foi determinado que se ouvisse as testemunhas presentes e fossem os depoimentos gravados pelo sistema de estenotipia informatizada, cuja transcrição será anexada aos autos no prazo de 72 horas, a partir da qual correrá o prazo de 48 horas, para conferência e impugnação da transcrição, findo o qual, nada sendo requerido, reputar-se-á que a transcrição foi conferida e achada conforme. Pela defesa foi requerido a desistência da oitiva da testemunha Olímpio e insiste na oitiva da testemunha Luciano. Pelo MM. Juiz foi deferido o pedido e designado o dia 02 de dezembro de 2008 às 13:00 horas, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, _____, Renata Ramon Nunes Correa, Analista Judiciário, o digitei.

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Advogado

Acusado



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 1ª testemunha de Defesa

Nome: Francielle França de Souza

Filiação: Ramão Corrêa de Souza e Erotides Josefa de França

Nacionalidade: Brasileiro.

RG: 1236258 SSP/MS

Data de Nascimento: 23.04.84

Naturalidade: Campo Grande - MS

Profissão: Lides do lar Estado Civil: casada

Residência: Rua Serra da Bodoquena, Quadra 10, Lote 01, Jd. Talismã,
Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser esposa do primo do acusado, não
prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) designado
a oitiva da testemunha por estenotípia computadorizada. NADA MAIS. À
Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digital.

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Declarante:

Acusado

Advogado



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

207
8

PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 2ª testemunha de Defesa

Nome: Ewerton da Silva Lopes

Filiação: João Lopes de Souza e Luzia Rosa da Silva

Nacionalidade: Brasileiro.

R.G: 1358137 SSP/MS

Data de Nascimento: 03.01.83

Naturalidade: Campo Grande - MS.

Profissão: Eletricista

Estado Civil: casado.

Residência: Rua Serra da Bodoquena, Quadra 10, Lote 01, Jd. Yohemã,
Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser primo do acusado, não prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) determinado a oitiva da testemunha por estenotipia computadorizada. NADA MAIS. Em
Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei.

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Advogado

Declarante:

Acusado:



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 3ª testemunha de Defesa

Nome: Ronaldo Silva de Oliveira

Filiação: Francisco Pedro de Oliveira e Terezinha Silva de Oliveira

Nacionalidade: Brasileiro.

RG: 1494501 SSP/MS

Data de Nascimento: 30.05.89. Naturalidade: Campo Grande- MS.

Profissão: desempregado Estado Civil: solteiro

Residência: Rua Cícero de Campos Gurgel, 222, Jd. Cerejeira. Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser irmão do acusado, não prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) determinado a oitiva da testemunha por estenotíпия computadorizada. NADA MAIS. Em
Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei.

Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Advogado

Declarante: Ronaldo Silva de Oliveira

Acusado:



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 4ª testemunha de Defesa

Nome: Gustavo de Assis Rodrigues

Filiação: João Roberto Rodrigues e Shirley de Assis Rodrigues

Nacionalidade: Brasileiro.

RG: 1146601 SSPMS

Data de Nascimento: 21.08.82 Naturalidade: Jardim- MS.

Profissão: Motorista Estado Civil: casado.

Residência: Rua Serra de Maracaju, Quadra 09, Lote 17, Jd. Talismã, Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser conculhado do acusado, não prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) determinado a oitiva da testemunha por estenotipia computadorizada. NADA MAIS. Eu
Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei.

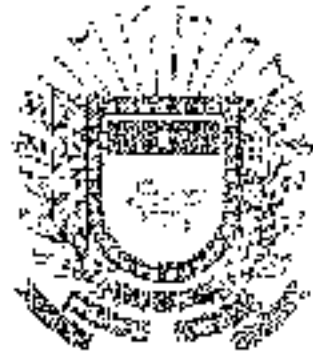
Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Advogado

Declarante: Gustavo de Assis Rodrigues

Acusado



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim. Del. Contra a Vida e Trib. do Júri

PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 5ª testemunha de Defesa

Nome: Camila da Silva Santos

Filiação: Agnaldo de Souza Santos e Marinete Rosa da Silva

Nacionalidade: Brasileiro.

RG: 001.656-085 SSP/MS

Data de Nascimento: 30.09.89

Naturalidade: Campo Grande - MS.

Profissão: Auxiliar Administrativa

Estado Civil: solteira

Residência: Rua Maria Izabel Couto Pontes, 231, Nossa Senhora das Graças,
Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser prima do acusado, não prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) determinado a oitiva da testemunha por estenotipia computadorizada. NADA MAIS. Ex
Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei.

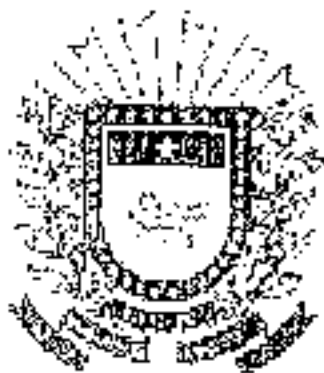
Aluizio Pereira dos Santos
Juiz de Direito

Ministério Público

Advogado

Declarante: Camila da S. Santos

Acusado:



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

211
J

CERTIDÃO

Autos: 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data fiz a juntada aos autos da transcrição do(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s): Francielle França de Souza, Ewerton da Silva Lopes, Ronaldo Silva de Oliveira, Gustavo Assis Rodrigues e Camila da Silva Santos, a(s) qual(is) foi(ram) inquirida(s) por este Juízo pelo Sistema de Estenotipia Informatizada. Campo Grande, 31 de outubro de 2008,
Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário.

TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)
PROCESSO Nº 001.07.042200-2 -- FRANCIELLE FRANÇA DE SOUZA

JUIZ: A senhora conhece o acusado Gilson?

DEPOENTE: Conheço.

JUIZ: O Gilson representa o quê para a senhora? É parente?

DEPOENTE: Meu amigo. Há muito tempo.

JUIZ: A senhora é esposa do irmão do acusado?

DEPOENTE: Do primo.

JUIZ: A senhora, então, é esposa do primo do acusado?

DEPOENTE: Isso.

JUIZ: No dia do fato, estava sendo realizado o seu casamento?

DEPOENTE: Meu casamento.

JUIZ: O que aconteceu dentro do clube, na hora da festa? Quem provocou quem? Por que surgiu uma confusão lá dentro?

DEPOENTE: Olha, eu não vi, o que aconteceu. Só vi que na pista de dança teve um tumulto. E na hora que começou esse tumulto a recepcionista do meu casamento me puxou para a cozinha e me trancou lá. Aí eu só sai depois que tinha acabado.

JUIZ: Que horas que ocorreu esse tumulto dentro do salão?

DEPOENTE: Não tenho certeza do horário. Acho que umas duas, três horas da manhã, não sei.

JUIZ: Estava sendo servido cerveja na festa?

DEPOENTE: Tava.

JUIZ: A senhora não sabe dizer quem foram as pessoas que criaram o tumulto lá dentro?

DEPOENTE: Não.

JUIZ: Fora da festa, ou seja, fora do salão, a senhora ficou sabendo o que aconteceu? A senhora viu o que aconteceu?

DEPOENTE: Ver eu não vi nada, só o que o pessoal comenta; que entrou gente estranha na festa, que causou briga. Ver eu não vi, tava presa lá na cozinha.

JUIZ: Era o seu dia de noiva?

DEPOENTE: Era. Tava um pouquinho nervosa.

JUIZ: A senhora conversou com o acusado Gilson posteriormente ao fato?

DEPOENTE: Acho que uns três dias depois. Dois, três dias depois.

JUIZ: A senhora lembra o que ele disse para a senhora?

DEPOENTE: Só pediu desculpas do que aconteceu, só.

JUIZ: Qual foi o argumento que ele utilizou para justificar o que ele fez?

DEPOENTE: Só pediu desculpa. Não comentou mais nada, não. Que não era intenção dele.

JUIZ: Dada a palavra à Defesa.

DEFESA: Excelência, gostaria que o declarante informasse se havia seguranças na festa.

DEPOENTE: Havia um só para recolher os 'convitinhos' individual.

DEFESA: Esse segurança ele ficava em que local da festa?

DEPOENTE: Na porta principal.

DEFESA: Ele foi contratado como segurança ou como porteiro?

DEPOENTE: Tava no contrato como segurança.

DEFESA: Se a declarante chegou a ver o acusado após a briga ter sido finalizada.

DEPOENTE: Não.

DEFESA: Se a declarante observou quando as vítimas foram colocadas para fora do salão de festa.

DEPOENTE: Também não.

DEFESA: Sem mais, Excelência.

JUIZ: Dada à palavra ao Promotor.

MP: A senhora tomou conhecimento que o réu disparou contra um grupo de pessoas? Você tomou... Você ficou sabendo?

DEPOENTE: Não eu tava dentro, presa dentro da cozinha só escutei os tiros lá fora.

MP: Tomou conhecimento posteriormente do que tinha acontecido?

DEPOENTE: Que alguém tinha atirado, que os meninos que tava lá dentro tinham atirado. Ouvi falar.

MP: O Gilson, ele tinha função de segurança da festa, ali?

DEPOENTE: Não. Ele era meu padrinho.

MP: Pode observar ele portar a arma?

DEPOENTE: Não.

MP: Ele costuma usar a arma fora do serviço?

DEPOENTE: Não, nunca, assim, vi.

MP: Havia alguém com o braço engessado ali na festa?

DEPOENTE: Tinha. O irmão dele.

MP: Você sabe se ele estava envolvido nessa questão?

DEPOENTE: Não sei.

MP: As pessoas das vítimas eram suas convidadas?

DEPOENTE: Não. Nunca vi nenhum.

MP: O Rafael Belmonte, Marcelo Santos e Gilson... Gilson não é Val. Teria sido convidado por Valdecir. Quem é Valdecir?

DEPOENTE: Marido da minha tia.

MP: Tem conhecimento deles terem sido convidados por Valdecir?

DEPOENTE: Não.

MP: Antes de ter sido levada para os fundos da cozinha, não é?

DEPOENTE: Isso.

MP: Até então havia acontecido alguma irregularidade ou tudo tinha transcorrido normalmente?

DEPOENTE: Tinha esse grupo de rapaz aí tava perturbando a festa fazia um tempinho.

MP: Quem são as pessoas?

DEPOENTE: Eu não conheço. Tinha muita gente reclamando deles, que eles tavam assediando as mulheres que estavam lá.

MP: Mas sabe... Não sabe o nome de quem eram essas pessoas que estavam assediando?

DEPOENTE: Não era um grupo, era o único grupo estranho, que tinha na festa era eles, o resto era tudo família.

MP: Mas não sabe o nome deles?

DEPOENTE: Não.

MP: E nem sabe se identificam com as pessoas das vítimas?

DEPOENTE: Não.

MP: Obrigado.

(PRO/cma2)

TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)
PROCESSO Nº 001.07.042200-2 - Rwerton da Silva Lopes

JUIZ: O que o senhor é do acusado Gilson?

DEPOENTE: Sou primo.

JUIZ: A testemunha não foi contraditada, ou melhor, não foi compromissada, pelo fato de ser primo do acusado. O senhor estava casando no dia dos fatos?

DEPOENTE: Exatamente.

JUIZ: Quem é que estava provocando no momento em que as pessoas estavam se divertindo na sua festa?

DEPOENTE: Repete a pergunta, por favor.

JUIZ: O senhor sabe dizer as pessoas, o nome das pessoas que estavam provocando as mulheres, na hora da festa?

DEPOENTE: O nome eu não sabia. Não sei até hoje. Sei, assim, mais ou menos, num... Quer dizer, não me lembro o nome, não conheço, né, não posso te falar o nome.

JUIZ: Quem eram esses rapazes? De onde vieram? Foram convidados?

DEPOENTE: Não foram convidados. Vieram, acho que da Nova Campo Grande, se eu não me engano, aquela redondeza lá.

JUIZ: Estava tendo controle de entrada na portaria?

DEPOENTE: Olha, no começo estava, mas depois eu acho que... Eu não sei porque ficou um rapaz lá para tomar de conta, né, que é do Buffet lá, só que eu não sei como eles entraram, né, não tinha convite, não tinha convite para eles.

JUIZ: Quantos eram, mais ou menos?

DEPOENTE: Ah, em torno de uns seis, sete, mais ou menos.

JUIZ: Que tipo de gracinha ou provocação esses rapazes estavam fazendo na festa.

DEPOENTE: Mexendo com a mulher do pessoal, né, a maioria casado ali, né?

JUIZ: O senhor poderia dizer um tipo de provocação? Que tipo? Como estavam mexendo? Que jeito?

DEPOENTE: Ah, pessoal dançando lá, né, iam chamar para dançar, né, e os maridos tudo ali olhando, né, aí você sente meio... Não conhece ninguém, chamando o pessoal para dançar, né, aí perguntaram para mim se eu conhecia o pessoal, eu falei que não, "E por que está dançando, chamando a minha mulher para dançar?" - "É, aí fica meio complicado. Eu não sei o que eu faço". Aí eu... Aí, no momento, eu chamei os rapazes lá, eu mesmo, né, porque já estavam dentro da festa, e acho que não teria como eu tirar eles dali, naquele momento que ia ocasionar um, sei lá, eles ia ficar meio chateado acho. Conversei com um deles, falei: "não, vão curtir a festa. Fica tranquilo, não conheço vocês, mas pode aproveitar a minha festa aí. Pode sentar no canto, tomar cerveja, mas não mexe com a mulher do pessoal aí não. Fica meio complicado", "não, ninguém vai bagunçar na sua festa aqui não", falaram para mim,

né, "então, beleza. Posso confiar. então?", "não, pode confiar". Aí voltei para o meu assento lá.

JUIZ: Essas pessoas estavam embriagadas?

DEPOENTE: Acho que sim, estavam bebendo lá, já chegaram meio...

JUIZ: Chegaram meio o quê?

DEPOENTE: Meio tomado, não sei, né?

JUIZ: Que horas que ocorreu esse entreviro dentro da festa?

DEPOENTE: Olha, não me lembro muito bem.

JUIZ: Já era momento do baile mesmo?

DEPOENTE: Ah, já. Já tinha acabado tudo, já tinha jantado já, estava...

JUIZ: O que justificou o acusado Gilson entrar nessa história aí?

DEPOENTE: Justificou que o irmão dele estava dançando com a minha prima, né, no meio do salão lá, aí os rapazes foram lá, começaram a mexer com a minha prima e meu primo não gostou. Aí onde que levou eu acho que, se eu não me engano, ele levou um murro, né, aí tranqüilo ali. Aí foi lá comunicou ao Gilson, né, aí nós fomos lá para tirar satisfação com eles, né, porque teria feito isso. Aí ocorreu a pancadaria, um monte de coisa.

JUIZ: O senhor deu pancada em alguém?

DEPOENTE: Eu dei.

JUIZ: Recebeu pancada?

DEPOENTE: Recebi também.

JUIZ: E o Gilson deu pancada e recebeu pancada?

DEPOENTE: Recebeu também.

JUIZ: E lá fora, o que aconteceu lá fora e a tentativa de homicídio lá perto do posto de gasolina, o que o senhor poderia dizer?

DEPOENTE: Eu não posso dizer mais nada, porque eu fiquei só no salão mesmo.

JUIZ: O Gilson ao sair da festa disse que iria matar algum dos rapazes?

DEPOENTE: Não, ele saiu com um corte na cabeça, sangrando muito. Acho que foram levar ele no posto de saúde. Não sei qual posto.

JUIZ: A intenção dele ao sair da festa era fazer curativo no posto de saúde?

DEPOENTE: Exatamente.

JUIZ: E ele contou para o senhor o que aconteceu lá na hora dos tiros?

DEPOENTE: Não. Lá fora não.

JUIZ: Ele não explicou para o senhor depois, posteriormente, o motivo pelo qual ele atirou nos rapazes?

DEPOENTE: Que eu me lembro, não.

JUIZ: Dada a palavra à Defesa.

DEFESA: Se o declarante, Excelência, acompanhou o momento em que as vítimas foram colocadas para fora da festa.

DEPOENTE: Vítimas colocadas para fora da festa? Não, eu não acompanhei, não. Eu fui só até na porta, né, ali eu empurrei dois para fora e voltei para dentro do salão, e fui chorar lá no fundo do... Fui chorar de raiva, porque tinha acabado com a minha festa.

DEFESA: Se o declarante sabe que levou o acusado Gilson para o pronto-socorro.

DEPOENTE: Foi o Gustavo. Gustavo.

DEFESA: Fora essas pessoas envolvidas na briga, haviam outras pessoas estranhas no casamento do declarante?

DEPOENTE: Não. Só essas pessoas mesmas de estranhas.

DEFESA: Havia quantos seguranças na festa?

DEPOENTE: Tinha um segurança.

DEFESA: Obrigado, Excelência.

JUIZ: Dada a palavra ao Promotor.

MP: O senhor conhece a pessoa de Valdecir Candelário?

DEPOENTE: Valdecir Candelário?

MP: Isso.

DEPOENTE: Por esse nome eu acho que não. Por esse nome eu não estou lembrado.

MP: Segundo o que ele mesmo afirmou, ele é o tio de Francielle.

DEPOENTE: Tem o apelido de "Fica"?

MP: Aqui não fala sobre apelido, mas provavelmente deve ser Valdecir.

DEPOENTE: Deve ser o "Fica", então.

MP: O senhor tomou conhecimento dele ter fornecido os convites através... D. Erotildes, quem que é?

DEPOENTE: É minha sogra.

MP: Foi a D. Erotildes que teria dado os convites para que o Ricardo, o Marcelo, o Bruno e o Paulo César entrassem na festa. O senhor tomou conhecimento disso?

DEPOENTE: Não, porque ela falou que ninguém passou convite para ele. Depois do acontecido foi perguntado se alguém teria passado o convite, ninguém passou não.

MP: Qual que era a função do segurança?

DEPOENTE: Do segurança era deixar entrar só quem tivesse com convite.

MP: O segurança chegou a afirmar para o senhor de ter permitido deixar entrar alguém sem o convite?

DEPOENTE: É, ele não afirmou, assim, mas ele falou se quisesse que tirasse de volta o pessoal que tinha entrado poderia falar com ele que ele ia tirar, né?

MP: Tá certo. Mas a questão é que o próprio Valdecir declarou que foi a D. Erotildes que forneceu os convites para que o Ricardo, o Marcelo, o Bruno e o Paulo César tivessem na festa. Quem é Camila?

DEPOENTE: É minha prima.

MP: O senhor tem conhecimento da pessoa de Ronaldo tê-la convidado para dançar?

DEPOENTE: Estava dançando os dois sim lá no momento.

MP: Tem conhecimento dela ter recusado uma das vítimas para dançar?

DEPOENTE: Olha, no momento...

MP: Que teria sido isso o início...

DEPOENTE: É, foi como começou tudo eu acho.

MP: Do entretanto, não é?

DEPOENTE: Isso.

MP: Muito bem. Em seguida, segundo o Valdecir, ele mesmo teria tirado as vítimas da festa. O senhor confirma essa declaração?

DEPOENTE: Não, não, porque quem tirou foi os familiares que estavam ali dentro da festa, a maioria.

MP: Mas isso foi através do Valdecir?

DEPOENTE: Não, o Valdecir também saiu, né, mas ele não tirou ninguém não, foi nós mesmo da festa que conseguimos tirar o pessoal.

MP: A D. Francielle, a noiva, ela teria pedido para o Gilson, o réu, que era padrinho interferir?

DEPOENTE: Ela pediu antes, né, antes de acontecer alguma coisa, mas aí eu conversei com o Gilson, falei: "não, o pessoal está tranquilo aí, Gilson, até agora, acho melhor largar mão, porque se nós for fazer alguma coisa agora vai, o pessoal vai achar que... Vai sentir no direito de ofendido e vai querer..."

MP: Isso foi depois desse incidente com a Camila?

DEPOENTE: Não, antes. Foi antes do incidente, que a Francielle pediu para ele.

MP: Depois que eles conversaram com o senhor eles permaneceram na festa?

DEPOENTE: Conversaram que eu pedi para eles acalmar lá?

MP: Sim.

DEPOENTE: Permaneceram.

MP: O Ronaldo, o senhor tem conhecimento do Ronaldo tido ido provocar um deles ou não?

DEPOENTE: Não.

MP: Quem que é o Ronaldo?

DEPOENTE: Ronaldo é meu primo.

MP: É irmão do réu?

DEPOENTE: Isso.

MP: O senhor tem conhecimento que foi por conta desse incidente do Ronaldo ter provocado algum empurrão ou coisa assim, é que teria havido o início da briga?

DEPOENTE: É, no começo teve um murro lá que eles deram no Ronaldo, mas o Ronaldo ficou tranquilo, né, no momento.

MP: O Valdecir é tio da noiva?

DEPOENTE: Tio da noiva.

MP: E ele teria dito que quem provocou o incidente foi o Ronaldo. O senhor confirma isso?

DEPOENTE: Não.

MP: O senhor viu como começou o incidente?

DEPOENTE: Não, eu só vi o muro que o Ronaldo levou.

MP: O senhor não viu se houve alguma provocação anterior do Ronaldo?

DEPOENTE: Não, não vi.

MP: Esses disparos ocorreram dentro ou fora do salão?

DEPOENTE: Fora do salão.

MP: Em algum momento, o senhor ouviu ou viu as vítimas usarem armas de fogo?

DEPOENTE: É que eu estava dentro do salão, né, lá dentro do salão...

MP: Não teve nada de arma.

DEPOENTE: Nada de arma.

MP: A noiva Francielle teria pedido nesse momento para o réu intervir?

DEPOENTE: Depois do que você fala?

MP: Nesse segundo momento em que eles já estavam lá fora. Os disparos foram fora, portanto, as vítimas teriam saído já do local, teria acabado o entrevero, eles estavam indo embora, quando o réu pegou a arma e efetuou os disparos.

DEPOENTE: Não.

MP: O que aconteceu?

DEPOENTE: Eu estava, eu estava lá, chorando, lá no fundo, né, acho que nesse momento não...

MP: O senhor não tem conhecimento?

DEPOENTE: Não tenho conhecimento.

MP: Obrigado.

(RFF/cma2)

22
8

TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)

PROCESSO No. 001.07.042200-2 - RONALDO SILVA DE OLIVEIRA

JUIZ: O senhor é parente do acusado Gilson?

DEPOENTE: Sim, sou irmão dele.

JUIZ: Sem compromisso de falar a verdade. O senhor estava no casamento?

DEPOENTE: Estava.

JUIZ: Quem que deu início à briga, à confusão dentro da festa?

DEPOENTE: Quem que deu? Ah, foi os outros que estava lá, que eu estava dançando com a minha prima, aí ele pediu para dançar com ela, né, aí eu... Ela falou: "Não, a hora que eu terminar de dançar com ele, eu danço com você". Aí o cara já não quis esperar. Eu acho que ele já tava meio alcoolizado, aí veio para cima de mim já com soco na cara, no rosto, aí eu virei pra lá, aí meu irmão veio pedir o que que tinha acontecido. Aí o mesmo cara já pegou deu um tapa na cara dele, quebrou uma taça na testa dele lá, aí começou a confusão de tudo lá.

JUIZ: Quem é esse cara que o senhor fala, vou usar a expressão 'cara', quem que é essa pessoa na verdade?

DEPOENTE: Eu não sei. É um amigo do... Acho que parente do... Amigo de um primo da noiva lá.

JUIZ: Em razão disso surgiu confusão?

DEPOENTE: Isso.

JUIZ: O momento da tentativa de homicídio que ocorreu nas proximidades de um posto de gasolina, o senhor estava lá?

DEPOENTE: Não.

JUIZ: O senhor não ouviu o momento então, que o acusado Gilson, que é seu irmão, efetuou os tiros na vítima?

DEPOENTE: Não.

JUIZ: O seu irmão Gilson saiu da festa com qual finalidade? Qual a intenção?

DEPOENTE: Ah, ele foi para o posto de saúde lá, com o Gustavo, que é concunhado dele, né? Foi para o posto por causa da... Que ele levou uma taça na cabeça, aí cortou, ele foi no posto.

JUIZ: Em algum momento, ele disse que iria matar algum dos rapazes que estavam criando um clima de desarmonia na festa?

DEPOENTE: Não.

JUIZ: Se a intenção do seu irmão era ir para o posto de saúde obter socorro, por qual razão então, ele se defrontou com esses rapazes, lá nas proximidades do posto de gasolina?

DEPOENTE: Mas eu não sei, não tava lá, não vi.

JUIZ: Dada a palavra à Defesa.

DEFESA: Excelência, se o declarante sabe responder quem levou o Gilson ao posto de saúde.

DEPOENTE: O concunhado dele, o Gustavo.

DEFESA: Se ele sabe informar quantos seguranças tinham na festa.

DEPOENTE: Ah, não tinha nenhum segurança, tinha um [ininteligível] na festa lá.

DEFESA: Se ele ajudou, de alguma forma, retirar as vítimas da festa para fora do salão?

DEPOENTE: Não.

DEFESA: Se ele percebeu se as vítimas após serem retiradas da festa, tentaram novamente entrar ou simplesmente foram embora.

DEPOENTE: Não entendi.

DEFESA: Excelência, se o declarante observou quando as vítimas foram retiradas da festa, se elas tentaram novamente entrar.

DEPOENTE: Não, não vi não.

DEFESA: Se sabe informar se as vítimas estavam alcoolizadas ou de qualquer forma, alteradas.

DEPOENTE: É, estavam um pouco.

DEFESA: Obrigado, Excelência.

JUIZ: Dada a palavra ao Promotor.

MP: O senhor estava com o braço engessado?

DEPOENTE: Isso.

MP: A vítima Leandro Santos de Oliveira informa que foi o senhor quem começou a agressão, tendo esbarrado nele e dado início a essa confusão.

DEPOENTE: Não, não esbarrei nele. Tava dançando com a minha prima.

MP: Até então, tinha havido algum problema dentro da festa?

DEPOENTE: Não.

MP: Isso, a que horas era?

DEPOENTE: Antes de meia-noite e três da manhã.

MP: O senhor sabe que horas essas vítimas aqui entraram lá na festa?

DEPOENTE: Não.

MP: O senhor sabe quem que é o Valdecir?

DEPOENTE: Não, não conheço.

MP: "Fica"?

DEPOENTE: "Fica"? Não.

MP: Tio da Francielle?

DEPOENTE: Ah, tio da Francielle.

MP: O senhor tem conhecimento, sabe quem é?

DEPOENTE: Não.

MP: Por que o senhor estava com o braço engessado?

DEPOENTE: Porque eu tinha caído e trincou o osso do braço.

MP: Não foi em briga?

DEPOENTE: Não.

MP: Depois que essa discussão, por causa da... É a Camila que estava dançando?

DEPOENTE: Isso.

MP: E segundo sua informação foi por volta da meia-noite.

DEPOENTE: É, não me lembro horário exato, né?

MP: O senhor tinha bebido?

DEPOENTE: Não, ainda não, que eu tava tomando remédio.

MP: Já era meia-noite. A festa começou que horas?

DEPOENTE: Eu não me lembro.

MP: Que horas foi o casamento?

DEPOENTE: Não lembro, assim, o horário exato.

MP: Quando as pessoas foram colocadas para fora, o senhor sabe dizer se teve a concessão do Everton? Everton, o noivo.

DEPOENTE: Concessão? O que significa?

MP: É autorização dele para eles entrarem, para eles permanecerem na festa?

DEPOENTE: Ah, eu isso eu não sei, não.

MP: Depois que eles entraram nesse segundo momento, houve mais alguma confusão com eles?

DEPOENTE: A hora que eles entraram?

MP: No segundo momento já, depois que eles tinham saído, que eles teriam sido levados para fora, aí parece que, segundo o que o Everton falou, ele permitiu que eles ficassem na festa e continuassem. Sabe dizer se depois disso teve algum outro problema? Alguma confusão mais?

DEPOENTE: Não, eu não sei te dizer. Eu não...

MP: Sabe dizer que horas que acabou a festa?

DEPOENTE: Eu acho que foi umas três horas da manhã.

MP: Pois é, se teve a questão da Camila, o entreviro com a Camila, não é? Nesse momento em que houve ali a discussão, teve alguma agressão? Nesse momento que foi o momento em que teve a troca de socos?

DEPOENTE: É, foi a hora que eu tava dançando com ela.

MP: Isso, isso foi por volta da meia-noite?

DEPOENTE: Isso.

MP: Não é mesmo?

DEPOENTE: Mais ou menos.

MP: Muito bem. Então, depois que estava dançando, e que houve a discussão, trocaram os tapas lá...

DEPOENTE: Nem chegamos a trocar, né, quem deu soco foi ele só.

MP: Tá certo. Isso foi por volta da meia-noite. A festa acabou às 3h00.

DEPOENTE: É, mais ou menos, eu não lembro o horário exato, não.

- MP: Nesse momento, essas pessoas, as vítimas, já tinham saído da festa?
- DEPOENTE: A hora que acabou a festa foi por causa da briga, né, tudo. Aí todo mundo... A vítima aí saiu correndo, né?
- MP: Então, teve uma segunda briga, um segundo momento?
- DEPOENTE: Não, foi só uma briga.
- MP: Mas se a briga foi à meia-noite, e a festa acabou por causa de briga às três da manhã, ficaram três horas brigando na festa?
- DEPOENTE: Não, ficamos dentro do salão. Dentro do salão, mas a festa ficou até as 3h00, mas com a gente lá, né?
- MP: É o que estou perguntando. Em que momento, as vítimas, e quando eu falo vítimas, eu falo desses... do Marcelo, Rafael, Ricardo, Paulo César, Bruno, Fábio, Leandro, esses convidados do Valdecir. Que momento que eles saíram da festa?
- DEPOENTE: Eu não lembro o momento.
- MP: Não sabe, mas por volta das 3h00 é que acabou a festa, eles já não estavam mais na festa?
- DEPOENTE: Não, não. Acho que não.
- MP: Não estavam mais. O réu, seu irmão, o Gilson, que horas que ele saiu da festa?
- DEPOENTE: Olha, eu não lembro, eu não sei exatamente, não, a hora que ele saiu.
- MP: Ele estava na hora que teve o problema com a Camila à meia-noite?
- DEPOENTE: Estava.
- MP: E depois disso, ele saiu da festa?
- DEPOENTE: Só para o posto, né?
- MP: Só posto de saúde. Foi fazer um curativo. Depois disso ele voltou para festa?
- DEPOENTE: Voltou para festa.
- MP: Quanto tempo depois ele voltou?
- DEPOENTE: Aí eu não sei.
- MP: E ele permaneceu lá até o final da festa ou saiu antes?
- DEPOENTE: Ele saiu antes. Aí eu não sei, porque daí depois eu tava com o rosto machucado já, aí eu já não vi mais nada, assim. Me acertaram no olho, eu sentei lá no canto e fiquei lá.
- MP: No momento em que teve as discussões, o senhor viu a arma, alguém usar alguma arma?
- DEPOENTE: Ali na hora da discussão? Ou o senhor fala...
- MP: No momento em que trocaram socos lá?
- DEPOENTE: Não, na hora que trocou socos, eu não vi arma.
- MP: Ninguém tinha arma. O seu irmão Gilson estava armado?
- DEPOENTE: É, ele anda com a arma dele no carro.
- MP: Mas ali, naquele momento, estava com a arma na cinta?
- DEPOENTE: Não.
- MP: Em que momento que ele foi buscar o revólver dele?

DEPOENTE: A hora que ele foi? Foi a hora que todo mundo tava se batendo, aquela confusão, entrou todo mundo que era parente, aí o pessoal, o guri, todo mundo entrou. Foi, ele saiu para ir no posto, aí a arma tava dentro do carro, ele não chegou a tirar a arma do carro para ir lá no salão.

MP: Então, aonde é que ele efetuou os disparos?

DEPOENTE: Lá no posto de gasolina, é o que eu fiquei sabendo.

MP: Qual que é a distância do salão, onde estava tendo a festa, do posto?

DEPOENTE: Eu não sei.

MP: O senhor não conhece o posto de gasolina?

DEPOENTE: Conheço, mas eu não sei a distância.

MP: Uma quadra, duas?

DEPOENTE: Ah, é mais. Mais ou menos, umas sete ou oito quadras.

MP: O senhor ouviu os disparos?

DEPOENTE: Não.

MP: O senhor não ouviu nenhum tiro na festa?

DEPOENTE: Na festa? Na festa foi só os cara lá que atirou.

MP: Como que o senhor sabe que foram eles que atiraram?

DEPOENTE: Porque a hora que eu e o Gilson saiu para fora lá, eu também saí, todo mundo saiu, aí eles dispararam, só que eu vi de longe, assim. Eles atiraram pro lado da gente ou pro outro lado, aí nós pegamos, e corremos pra dentro.

MP: Que horas isso aconteceu?

DEPOENTE: Um pouco depois da briga, que eles saíram correndo.

MP: Da meia-noite?

DEPOENTE: Isso.

MP: Da meia-noite?

DEPOENTE: Da meia-noite, assim, eu não sei o horário exato.

MP: Foi no momento da Camila? Naquela hora da Camila, logo depois, quando vocês saíram teve os disparos?

DEPOENTE: Aconteceu a briga dentro do salão, aí depois os caras saiu correndo, aí aconteceu os disparos lá fora.

MP: Isso foi por volta da meia-noite?

DEPOENTE: Já... mais ou menos. Poderia ser um pouco mais tarde.

MP: O senhor viu eles atirando?

DEPOENTE: Vi atirando. Um levantou a arma pra cima e atirou.

MP: O senhor viu?

DEPOENTE: Vi.

MP: Quem?

DEPOENTE: Agora eu não sei.

MP: Qual deles? Sabe descrever?

DEPOENTE: Não.

MP: Qual que era a distância que o senhor viu?

DEPOENTE: Era uns 200 metros.

MP: Uns 200 metros. Eles estavam a uns 200 metros.

DEPOENTE: 200 metros, mais ou menos.

MP: O senhor pode repetir?

DEPOENTE: A uns 200 metros.

MP: Ali é bem iluminado ou tem pouca iluminação?

DEPOENTE: Não, é pouca, né, eu não vi quem foi exatamente, quem que tava, né, porque nunca tinha visto na minha vida, né?

MP: Então, o senhor tem condição de dizer com certeza que foram aquelas pessoas que efetuaram o disparo ou podia ser outras pessoas?

DEPOENTE: Tenho certeza que foi ele.

MP: A 200 metros?

DEPOENTE: É, mais ou menos, a 200 metros.

MP: O Gilson estava onde neste momento?

DEPOENTE: Ele tinha ido no posto, e logo quando...

MP: Ele já tinha saído para ir atrás deles?

DEPOENTE: Não, para ir no posto, no posto de...

MP: Ele saiu com quem?

DEPOENTE: Com o Gustavo [ininteligível].

MP: Para que ele saiu?

DEPOENTE: Para ir no posto de saúde.

MP: E no momento em que ele disparou nas vítimas, nesse momento, onde é que se sucedeu, o senhor sabe?

JUIZ: Ele não estava presente, doutor, já disse para mim que não estava presente no momento dos tiros. Não foi isso que o senhor falou para mim?

DEPOENTE: Sim, senhor.

JUIZ: Então, se ele não estava, pronto.

MP: Eu estou perguntando para ele, não é, doutor? Se ele está dizendo que ele viu alguém dar disparos, estou perguntando exatamente porque ele está... Parece que está com dificuldade de dizer. Ele não sabe direito com precisão em que horário é que se deu cada coisa.

JUIZ: O senhor estava ou não estava na hora dos tiros?

DEPOENTE: Que o Gilson deu ao...

JUIZ: Os tiros na vítima lá perto do posto de gasolina, igual eu perguntei?

DEPOENTE: Não.

JUIZ: Não estava?

DEPOENTE: Não tava.

JUIZ: Então, o senhor não vai saber responder a distância que ele atirou.

DEPOENTE: Não.

MP: Mas ele informou que ouviu as vítimas atirando a 200 metros do local.

DEPOENTE: A mais ou menos 200 metros.

MP: Obrigado, satisfeito.

(RFF/ESA)

TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)

PROCESSO No. 001.07.042200-2 - GUSTAVO ASSIS RODRIGUES

JUIZ: O senhor é concunhado do acusado?

DEPOENTE: Sim.

JUIZ: O senhor conhecia a vítima?

DEPOENTE: Não.

JUIZ: O senhor estava no casamento?

DEPOENTE: Estava.

JUIZ: O que levou a ter uma confusão na festa?

DEPOENTE: O pessoal que... Eles... A vítima no caso aí que... Eles entraram como penetras, né, na festa, vieram sem ser convidados, e o irmão do acusado Gilson, estava dançando com a prima dela até um certo momento da festa. Aí num determinado momento da festa, etc... Um deles pediu para dançar com... Uma das vítimas, né, pediu para dançar com a prima dele, a prima do Ronaldo, a Camila, e ela disse que não, que não gostaria de dançar com nenhum deles. Nisso, um dos, uma das vítimas agrediu o Ronaldo, né, agrediu o Ronaldo, foi quando a gente... A noiva Francielle pediu para que a gente fosse conversar com ele para que eles pudessem sair da festa, por não terem sido convidados. Aí, então, o Gilson me chamou, pediu para que eu fosse junto com ele; nós chegamos até eles lá, pedimos para que eles saíssem, um deles agrediu o Gilson com uma garrafa na cabeça, né, e foi onde tudo se iniciou. Aí a partir da agressão de um deles, de uma das vítimas aí relatada, né, se começou a confusão.

JUIZ: O senhor ao sair da festa levando o acusado Gilson no seu veículo, para onde vocês iam e qual era intenção de vocês?

DEPOENTE: A gente seguia em direção ao posto de saúde, né, da Coronel Antonino. A gente ia descendo pela Avenida Coronel Antonino, para que ele pudesse ser atendido, né, que o ferimento dele tava sangrando, a nossa intenção era chegar até ao posto. Quando a gente se deparou com as vítimas, cruzaram um carro, um Corsa branco na nossa direção, e um deles, o motorista desceu empunhando uma arma na nossa direção e pedindo para que a gente descesse. Foi quando o Gilson desceu e quando o rapaz veio na direção dele com a arma em punho, ele efetuou o primeiro disparo, né, assim de assustar eles, mas eles continuaram vindo na direção, foi onde acho que foram efetuados mais dois disparos, né?

JUIZ: O local dessa abordagem é o mesmo caminho do posto de saúde?

DEPOENTE: Sim, é o mesmo caminho.

JUIZ: O senhor sabia que essas vítimas estavam nesse local?

DEPOENTE: Não, de maneira alguma. Tanto é que a gente esperou que a polícia viesse, né, a viatura que foi chamada para atender a ocorrência, e só depois que a

viatura saiu, antes que a gente, né, a gente saiu em direção ao posto de saúde. A viatura saiu em guarnição para ver se encontrava algum deles, que antes lá na festa quando eles conseguiram sair pelo lado de fora da festa foram efetuados em direção à festa dois disparos. Foram ouvidos dois disparos na nossa direção. Aí a gente foi... Ligamos para polícia, eles chegaram, conversaram, pediram para que levasse o Gilson até o posto para ser medicado, né, cuidado do ferimento, e foi onde a gente foi para lá, mas antes da gente ter saído de lá, a viatura foi na nossa frente.

JUIZ: O encontro com o veículo em que estava a vítima e outros rapazes foi casual ou de propósito?

DEPOENTE: Não, foi casual, né, porque a gente vinha descendo na mesma direção, na direção do posto e eles estavam com o carro estacionado, na esquina do posto de gasolina ali ao lado do, se eu não me engano, o Clube da Saudade ou Amizade, alguma coisa assim.

JUIZ: Por que o senhor parou o veículo, o seu veículo?

DEPOENTE: Porque eles atravessaram a minha frente e pediram para que a gente descesse, obstruindo o caminho, né?

JUIZ: Quantos tiros o Gilson desferiu?

DEPOENTE: Se eu me recordo bem, acho que foram três disparos.

JUIZ: Qual a distância dos tiros?

DEPOENTE: Não tenho precisão de distância, não posso te dizer.

JUIZ: O acusado Gilson comentou com o senhor que pretendia matar um desses acusados?

DEPOENTE: Em momento algum. Em momento algum.

JUIZ: Depois dos tiros o que o senhor fez?

DEPOENTE: Depois dos tiros quando a polícia chegou, né, e tal o pessoal, até um deles que estavam junto com uma das vítimas, tentou fugir da polícia, eu até detive ele. Passou pela viatura, como o pessoal não conhecia nenhum deles, né, eu até detive, se eu não me engano, o Paulo Sérgio.

JUIZ: Quando o senhor parou o veículo, onde que estava a arma do Gilson?

DEPOENTE: Arma do Gilson?

JUIZ: Em que posição que estava? Onde que estava guardada? Sabia que ele estava armado?

DEPOENTE: Não, não sabia que ele estava armado.

JUIZ: E de onde ele tirou esse revólver?

DEPOENTE: Não, não me recordo.

JUIZ: Dada a palavra à Defesa.

DEFESA: Excelência, se ele observou qual o tipo de arma que o Gilson possuía. Se era revólver, pistola...

DEPOENTE: Era revólver.

DEFESA: Quantas eram as vítimas no momento que elas cruzaram com o veículo do declarante?

DEPOENTE: Deles, no caso? Eram cinco pessoas.

DEFESA: Quantas eles conseguiram efetuar a detenção?

DEPOENTE: Quatro pessoas.

DEFESA: A pessoa que atirou, que ele alega ter atirado contra ele, foi detida?

DEPOENTE: Não, o motorista do carro fugiu.

DEFESA: Se o declarante observou se no momento em que as vítimas foram retiradas da festa, se houve algum tipo de disparo nessa festa, alguma coisa desse tipo.

DEPOENTE: Vindo da parte... Eu acho que foi da parte deles, né, porque veio da parte de fora para dentro, aonde a gente estava, dois disparos foram ouvidos.

DEFESA: Se o declarante ouviu ou presenciou visualmente esses disparos.

DEPOENTE: Não, ouvi que no momento eu tava, tava com a visão obstruída, né?

DEFESA: O que o declarante estava fazendo nesse momento?

DEPOENTE: Eu tava, tava com o Gilson, ligando para polícia, né, para que a gente pudesse depois ir ao posto.

DEFESA: Sabe informar se quando as vítimas foram retiradas da festa, tentaram entrar novamente ou apenas foram embora?

DEPOENTE: Eles seguiram até uma certa direção e pararam, mas não tentaram voltar pra festa.

DEFESA: Obrigado.

JUIZ: Dada a palavra ao Promotor de Justiça.

MP: Que horas começou a festa?

DEPOENTE: Por volta de umas 11h40, meia-noite. A cerimônia do casamento teve um atraso, né, então a festa demorou um pouquinho pra...

MP: O senhor viu quando essas pessoas, que são chamadas de vítimas, entraram?

DEPOENTE: Não.

MP: O Rafael, Ricardo, Paulo César, Bruno, Fábio e Leandro?

DEPOENTE: Não.

MP: Conhece o Valdecir?

DEPOENTE: Valdecir?

MP: Tio da Francielle.

DEPOENTE: Não.

MP: O senhor presenciou o momento em que começou uma briga entre o Ronaldo, o réu Gilson e um deles?

DEPOENTE: Eu tava no instante da briga.

MP: Como isso aconteceu?

DEPOENTE: Como eu já relatei, ele, o Ronaldo estava dançando com a Camila, né, aí um deles, um dos réus, chegou e pediu para que dançasse com ela e ela não quis.

Foi... nisso ele agrediu o Ronaldo e aí vieram e chamaram a gente, eu e o Gilson, né, a gente foi para conversar com eles. foi quando um deles agrediu o Gilson com um garrafa na cabeça.

MP: O senhor viu esse momento?

DEPOENTE: Vi, eu tava próximo.

MP: O senhor viu a garrafa? Do que era a garrafa?

DEPOENTE: Garrafa de cerveja.

MP: Qual deles fez isso?

DEPOENTE: Eu não conheço nenhum deles, não tem como eu te indicar o nome?

MP: Sabe descrever? Eu estou perguntando que tipo de garrafa, porque a própria vítima, o Gilson, ele não fala que é uma garrafa. O senhor pode esclarecer qual é a diferença?

DEPOENTE: Porque eu acho que no instante ele tava de costas, né, conversando com outro rapaz.

MP: Ele mesmo que foi agredido, ele não sabe?

DEPOENTE: Ele não viu da onde veio a agressão, né?

MP: E o senhor agrediu algum deles?

DEPOENTE: Não tive como evitar agredir nenhum deles.

MP: Isso quer dizer que o senhor deu algum soco?

DEPOENTE: Com certeza. Lavei também.

MP: Nesse momento, sabe dizer que horas se deram esses fatos?

DEPOENTE: Acho que em torno de meia-noite e meia ou meia-noite e quarenta.

MP: Essas pessoas foram colocadas para fora em seguida?

DEPOENTE: Demorou um pouco, né, depois do tumulto ali, eles foram colocados pra fora, né?

MP: Antes deles saírem, enquanto estavam sendo retirados, o senhor ouviu disparo de arma de fogo?

DEPOENTE: Antes deles serem retirados, não.

MP: Depois que eles foram colocados para fora?

DEPOENTE: Depois sim.

MP: Sabe dizer quem efetuou esse disparo?

DEPOENTE: Não. Só vi que veio... Vi não, né, eu ouvi e o pessoal até relatou que eles tinham parado próximo ali à festa e eles ouviram os disparos.

MP: Quem estava com o senhor nesse momento, dentro lá?

DEPOENTE: Nesse momento, minha esposa.

MP: O Gilson estava com o senhor ali também?

DEPOENTE: Também.

MP: O Ronaldo também estava com o senhor?

DEPOENTE: Não, o Ronaldo não. No momento ali, onde eu estava, não. O Ronaldo estava próximo, né, mas não...

MP: Estava ali do lado, do lado de dentro?

DEPOENTE: Isso, para o lado de dentro também.

MP: Ele falou para o senhor que ouviu o disparo?

DEPOENTE: Não, ele não falou que ouviu disparo. Não me recordo. Ele não... Ele estava próximo, mas a gente não tava conversando, ele... Ele tava conversando...

MP: O Ronaldo era o que estava com o gesso no braço?

DEPOENTE: Isso, tava com o braço engessado no momento.

MP: Ele chegou a sair fora do salão?

DEPOENTE: Até o instante que eu estava ali, não.

MP: Depois desses disparos, essas vítimas chegaram a voltar para festa?

DEPOENTE: Não.

MP: Eles não estavam na festa? Eles não voltaram depois?

DEPOENTE: Não, eles não voltaram para festa. Eles estavam na festa, foram retirados devido à confusão toda ali, né, eles foram retirados, mas eles não voltaram na festa.

MP: Teve uma outra briga em seguida?

DEPOENTE: Não. Outra briga como?

MP: Que horas acabou a festa?

DEPOENTE: Aí não posso te dizer, porque eu não fiquei lá, eu fui levar o Gilson ao posto.

MP: Aí o senhor... No posto de saúde?

DEPOENTE: Isso, no posto de saúde para ele cuidar do ferimento.

MP: O Gilson estava armado neste momento?

DEPOENTE: Não, não sei. Não posso te dizer.

MP: Esse carro era de quem, que o senhor estava dirigindo?

DEPOENTE: O carro era dele, o carro, né?

MP: Carro dele?

DEPOENTE: Isso.

MP: Havia um revólver dentro do carro?

DEPOENTE: Não. Eu não vi.

MP: O senhor viu o momento em que ele usou o revólver?

DEPOENTE: Eu vi o momento... Não, não vi. Eu vi o momento quando ele saiu do carro, né, que eu tava do lado, eles mandaram a gente descer, nós dois descemos, ele desceu por uma porta, eu desci por outra.

MP: Nesse momento ele já saiu com o revólver em punho?

DEPOENTE: Eu não vi. Eu só ouvi os disparos, né?

MP: E quem efetuou esses disparos?

DEPOENTE: O Gilson. Eles efetuaram em nossa direção e ele efetuou na direção deles, né?

MP: Qual que era a distância entre vocês?

DEPOENTE: Não posso te descrever a distância exata, nem idéia da distância.
MP: Onde é que se deu esse encontro?
DEPOENTE: Próximo ao Clube da Amizade ou Clube da Saudade. É um clube que tem na Avenida Coronel Antonino ali.
MP: Tem algum posto de gasolina?
DEPOENTE: Isso, na esquina do posto de gasolina. Ao lado, né?
MP: Qual é o carro que vocês estavam usando?
DEPOENTE: Um Gol.
MP: Que cor?
DEPOENTE: Gol prata.
MP: E o outro carro?
DEPOENTE: Um Corsa branco.
MP: O senhor chegou a ver a arma com eles?
DEPOENTE: Eu vi em punho do motorista, né?
MP: Nesse momento, ele saiu do carro, segundo... O senhor viu ele sair do carro e efetuar disparo em direção a vocês?
DEPOENTE: Ele saiu do carro apontando a arma, né, na nossa direção, já como eu relatei no depoimento para Polícia Militar, né, desceu apontando a arma na nossa direção e pediu para que a gente descesse do carro.
MP: E qual foi a reação?
DEPOENTE: Nós descemos.
MP: Eu repito a pergunta. Qual é a distância, porque se ele falou para vocês saírem do carro, pelo menos vocês ouviram ele dizer.
DEPOENTE: Ele bloqueou a nossa passagem, né, e pediu para que a gente descesse, mas se você falar num tom de voz alto, eu consigo escutar, nove, dez metros...
MP: O senhor estava dirigindo por que o senhor não deu ré e fugiu?
DEPOENTE: Porque não tinha possibilidade. Em volta do pessoal do posto tinha muita gente, né, então era uma situação que, de repente, eu desse uma ré e é uma avenida movimentada, poderia acontecer uma colisão, ou até bater em um pedestre.
MP: O senhor sabe dizer quantos passos de distância deu entre vocês?
DEPOENTE: Era uma distância razoável.
MP: O que é razoável?
DEPOENTE: Razoável em torno de... Eu creio que uns oito a nove passos de distância.
MP: Quando ele apontou a arma, ele efetuou o disparo, então, esse motorista?
DEPOENTE: Ele apontou a arma para gente, agora eu não... Eu falei que ele efetuou, mas não tenho certeza, não me recordo, né, já faz muito tempo também, né, essa situação.

MP: Pois é, mas é importante que o senhor lembre porque aqui é que está a questão. Eles negam que tenham tido arma de fogo ou... Isso eles dizem. Então eu preciso que o senhor me esclareça se o senhor viu ele atirar.

DEPOENTE: Eu vi ele com a arma em punho. Eu vi ele com a arma em punho, apontando para nossa direção e pedindo para que a gente descesse do carro.

MP: O senhor tem certeza de ter visto a arma?

DEPOENTE: Certeza.

MP: O senhor não viu ele atirando?

DEPOENTE: Eu não me recordo se ele efetuou o disparo, né, porque eu ouvi os disparos.

MP: Em nenhum momento o senhor viu o Gilson com a arma dentro do carro?

DEPOENTE: Não.

MP: E quando ele saiu também o senhor não viu ele atirando?

DEPOENTE: Quando eu vi... Quando eu desci eu não vi também ele... Eu vi o... Porque que olhei para direção deles.

MP: O senhor viu a hora que as vítimas foram atingidas?

DEPOENTE: Não.

MP: Sabe dizer se elas já estavam correndo a hora que esses disparos foram feitos?

DEPOENTE: Estavam corren... Eles vieram em nossa direção, né, quando foi efetuado. Eles não correram em direção contrária, né?

MP: Mesmo as pessoas que foram atingidas, eles estavam vindo em sua direção?

DEPOENTE: Eu não posso... Eu não vi quem foi atingido, então, não posso te dizer que...

MP: Uma das vítimas, o Rafael, foi atingido na nuca. O senhor tem condição de explicar como que esse disparo foi, atingiu ele na nuca, se eles estavam vindo em sua direção?

DEPOENTE: Quem é o Rafael?

MP: O motorista.

DEPOENTE: O motorista do carro?

MP: É.

DEPOENTE: Como, se no momento o motorista fugiu?!

MP: Então, isso precisa ser esclarecido. O senhor ajudou a prestar socorro a uma das vítimas?

DEPOENTE: Não, porque eu não tenho nem conhecimento de medicina, né?

MP: Nem de colocá-lo no carro, levar... Quem que prestou socorro para as vítimas?

DEPOENTE: O Corpo de Bombeiros.

MP: Nesse momento o senhor ficou esperando que isso acontecesse?

DEPOENTE: Fiquei aguardando em volta, né, próximo deles.

MP: Então, segundo o que o senhor está dizendo, o motorista pegou o carro e foi embora e deixou os outros a pé lá?

DEPOENTE: Fugiu.

MP: E os outros ficaram a pé lá, os outros quatro?

DEPOENTE: Isso, fugiu. O motorista fugiu deixando os outros.

MP: Então, nesse momento, ainda o réu Gilson continuou efetuando os disparos?

DEPOENTE: O pessoal veio na nossa direção, né, o restante.

MP: Então, o que se informa é exatamente que o Ricardo é que chegou conduzindo esse veículo.

DEPOENTE: Hum-hum. Depois se relata que o Rafael é o motorista.

MP: Não, eu confundi. Desculpe. O Rafael levou os disparos, mas é Ricardo. Confundi o Ricardo com Rafael. Sem mais perguntas.

(RFF/ESA)

TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)
PROCESSO Nº 001.07.042200-2 - CAMILA DA SILVA SANTOS

JUIZ: Pelo juízo foi dito que não tem nenhuma pergunta. Dada a palavra à Defesa.

DEFESA: Se a declarante pode esclarecer como se deu o início da briga na festa em que ela participava.

DEPOENTE: Ah, eu estava dançando com o primo Ronaldo, aí um dos meninos chegou, e me chamou pra dançar, aí eu falei que não, aí bem na hora o Ronaldo falou assim: "espera um pouco". Aí o rapaz não gostou muito. Foi na hora que... Bem na hora, ele pegou deu soco no olho do Ronaldo, ele estava com o braço quebrado, ele ainda fez assim com o braço e saiu. Aí um dos... Sei que um rapaz saiu e foi chamar o Gilson, falar o que estava acontecendo, foi na hora que o Gilson chegou com os meninos para conversar, e os guris não gostou muito, onde começou a briga. Aí um deles acertou uma taça assim no Gilson, aí que começou a briga,. E cortou a testa dele, aí começou. Os guris pegaram umas cadeiras, e foi pra cima, aí eles mesmos. e Gilson, o Everton tirou os meninos e colocaram para fora

DEFESA: Você sabe informar quantos seguranças estavam na festa?

DEPOENTE: Olha, só vi um que ficou bem na entrada.

DEFESA: Você sabe se o acusado Gilson foi levado ao Pronto-Socorro?

DEPOENTE: Olha, isso não sei te informar, porque eu não acompanhei ele, só fiquei na festa.

DEFESA: Quando as vítimas foram colocadas para fora da festa, se ela também saiu da festa para ver o ocorrido ou se ela permaneceu dentro do salão.

DEPOENTE: Olha, eu fiquei bem lá no fundo, então, não deu pra ver se saiu ou não.

DEFESA: Se as vítimas aparentavam estar embriagadas, alteradas de qualquer forma.

DEPOENTE: Não.

DEFESA: Se a declarante se recusou, então, a dançar com uma das vítimas.

DEPOENTE: Sim, porque eu não conhecia nenhum deles.

DEFESA: Se o Ronaldo, de qualquer forma, provocou esse início dessa confusão ou ele foi apenas atingido aí, por essa negativa do declarante.

DEPOENTE: Não, o rapaz é quem começou. Ele só apenas falou para esperar um pouco a música acabar que logo eu dançava com o menino, mesmo eu não querendo, né? Aí o rapaz, acho que não gostou muito e partiu para cima.

DEFESA: Obrigado. Sem mais.

JUIZ: Dada a palavra ao Promotor.

MP: Camila, você viu o momento que atingiram o Gilson na cabeça?

DEPOENTE: Sim.

MP: Com o que ele apanhou na cabeça dele?

DEPOENTE: Se eu não me engano, foi com uma taça.

MP: Nesse momento, ele já tinha dado soco no Ronaldo?
DEPOENTE: Já, já.
MP: O Ronaldo, você lembra qual dos dois braços que ele estava engessado?
DEPOENTE: Acho que era... Se eu não me engano acho que era esse.
MP: O direito?
DEPOENTE: Isso.
MP: Ele teria empurrado em algum momento, quando ele disse para que a vítima esperasse mais um pouco? Ele teria afastado com o braço?
DEPOENTE: Não, ele se afastou quando ele levou o soco no olho.
MP: Em seguida, o Gustavo também esteve junto ali?
DEPOENTE: Quando o Gilson chegou para conversar com os meninos.
MP: Você viu o Gustavo, também, dando soco em alguém?
DEPOENTE: Não.
MP: Em seguida, essas pessoas que estavam juntas com a... Você não sabe o nome de quem pediu para que você dançasse, não é?
DEPOENTE: Não sei.
MP: Mas as pessoas que estavam com eles, foram colocadas para fora da festa?
DEPOENTE: Foram.
MP: Depois disso, eles voltaram para a festa?
DEPOENTE: Não.
MP: Sabe dizer em que horas isso se deu?
DEPOENTE: Não.
MP: Sabe quem que é o Valdecir?
DEPOENTE: Também não.
MP: O tio da Francielle o "Fica"?
DEPOENTE: Não conheço.
MP: Quando eles foram colocados para fora da festa, você ouviu disparo de arma de fogo?
DEPOENTE: Ouvei um.
MP: UM disparo?
DEPOENTE: Sim.
MP: Nesse momento, você estava fora do salão ou dentro do salão?
DEPOENTE: Dentro do salão.
MP: Tinha mais alguém com você, dessas pessoas que estavam envolvidas na encenação? O Ronaldo estava com você?
DEPOENTE: Estava comigo.
MP: O Gustavo estava com você?
DEPOENTE: Estava bem próximo.
MP: O Gilson também?
DEPOENTE: Sim.

MP: Você sabe dizer alguém que tenha visto esse disparo?

DEPOENTE: Não.

MP: Há certeza de ter sido um disparo ou pode ter sido algum barulho semelhante?

DEPOENTE: Bem na hora que saiu o barulho, todo mundo falou que era um tiro, aí ninguém saiu para fora para ver.

MP: Já ouviu, algum vez, barulho de escapamento de moto?

DEPOENTE: Já.

MP: É semelhante a um tiro?

DEPOENTE: É.

MP: É semelhante ao barulho que você ouviu?

DEPOENTE: Não.

MP: Você já ouviu barulho de um tiro?

DEPOENTE: Já.

MP: Você sabe a diferença entre o barulho de um escapamento de moto e o barulho de um tiro?

DEPOENTE: Já, sei sim.

MP: Você sabe dizer quem efetuou esse disparo?

DEPOENTE: Não. Alguém que estava lá para o lado de fora, que eu não sei quem é.

MP: Alguém sabe quem efetuou esse disparo?

DEPOENTE: Acredito que não.

MP: Quando o Gilson saiu para o Pronto-Socorro, quem que levou ele?

DEPOENTE: Não vi.

MP: Você já viu o Gilson usar arma de fogo?

DEPOENTE: Não.

MP: Estar armado?

DEPOENTE: Não.

MP: Você viu qualquer um deles armado ali dentro do salão?

DEPOENTE: Também não.

MP: Esses moços que estavam querendo dançar e que brigaram, alguém estava portando alguma faca, ou arma, ou revólver?

DEPOENTE: Não. Estou sabendo é que eles estavam bebendo e que eles... Que um deles estava com uma taça, o que bateu no Gilson.

(RFF/cma2)

CERTIDÃO CARTORÁRIA

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Certifico e dou fé que expedí mandado de intimação para a testemunha de defesa Luciano e ofício nº 1335/08, solicitando apresentação do policial/testemunha para audiência designada para o dia 01/12/2008, às 15h30min, conforme determinação e cópia que segue.

Campo Grande, 06/11/2008.



Ivana Schwanz da Costa Marques



Ofício nº 1335/2008

Campo Grande/MS, 06 de novembro de 2008

Senhor Comandante,

Através do presente, expedido nos autos de Tentativa de Homicídio de nº 001.07.042200-2, em que o Ministério Público Estadual move contra *Gilson Silva de Oliveira*, solicito a Vossa Senhoria a apresentação do Policial): Testemunha: **LUCIANO DURAN LEITE**, *Policial Militar*, lotado no 9º BPM, Rua Dom Aquino, Campo Grande-MS, perante este Juízo no dia **01 de dezembro de 2008**, às 15:30h a fim de prestar depoimento nos autos supra mencionados.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.

Regina Aparecida Briltes
Escrivã por determinação judicial
(a) conforme Ordem de serviço nº 01/2005

Ilmo Sr.
Comandante Geral da Polícia Militar
Campo Grande/MS



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

240

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2

Ação: Tentativa de Homicídio

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Gilson Silva de Oliveira

Oficial de Justiça: (0)

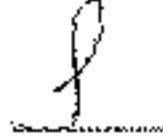
Mandado nº 001.2008/147329-0

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a INTIMAÇÃO** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Testemunha: **LUCIANO DURAN LEITE**, *Policia Militar, lotado no 9º BPM, Rua Dom Aquino, Campo Grande-MS*, para comparecer perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua da Paz, 14, Centro - 2º andar - Bloco II - CEP 79002-919, Fone: 3317-3475, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tjms.jus.br, na Sala de audiências, no **dia 01 de dezembro de 2008, às 15:30h**, a fim de prestar depoimento como testemunha de defesa nos autos supracitados.

O NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE SANCÕES: Artigo 218 do Código de Processo Penal: "*Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz requisitará à autoridade policial a sua apresentação ou determinará seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública*"; Artigo 219 do Código de Processo Penal: "*O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência*". Artigo 453 do Código de Processo Penal: "*A testemunha que, sem justa causa, deixar de comparecer, incorrerá na multa, sem prejuízo do processo penal, por desobediência da observância do artigo 218 do CPP*". Artigo 330 do Código Penal: "*Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses e multa*".

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu,  Ivana Schwanz da Costa Marques, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS, 06 de novembro de 2008.


Regina Aparecida Briltes
Escrivã por determinação judicial



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

gms

CERTIDÃO

Autos: 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: Ademir José de Andrade (1141)
Mandado nº 001.2008/147329-0

Certifico, eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que em diligência no endereço contido no mandado ali não logrei êxito na localização de Luciano Duran Leite, sendo ali informado que ele estava em diligência e assim intimei-o na pessoa de se superior imediato dando-lhe inteiro conhecimento de todo o mesmo entregando-lhe inteiro conhecimento de todo o mesmo, entregando-lhe a contrafé, que recebeu ficando de tudo bem ciente. O referido é verdade e dou fé. Campo Grande, 27 de novembro de 2008.

Ademir José de Andrade (1141)
Oficial de Justiça e Avaliador

Situação: cumprido - ato positivo

Atos, diligências e quilometragem:

Pessoa: Luciano Duran Leite

Ato: Intimação

DILIGÊNCIA

27/11/2008 as 09:05 - local: Rua Dom Aquino (distância 0 km)



Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
2ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri

Proc. n.: 001. _____
Parte Autora: Ministério Público Estadual

Vistos, etc...

Considerando a necessidade de viajar para atender interesses deste Juízo;

Considerando também a necessidade de adequação de pauta das audiências:

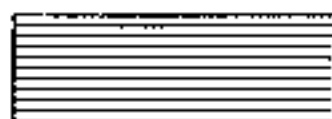
Redesigno a audiência para o dia 6-4-2009, às 15h.

Intimem-se.

Às providências necessárias.

Campo Grande, 1º de dezembro de 2008.

Abúzio Pereira dos Santos
Juiz de Direito



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR
9º BPM

Campo Grande-MS, 28 de novembro de 2008.

Ofício nº 951/SAA/08

M. Juiz

Em atenção ao Mandado de Intimação, de 06 de novembro de 2008, apresento a V. Exª, deixo de apresentar o Policial Militar: **2º Sgt PM LUCIANO DURAN LEITE**, no dia 01 de dezembro de 2008, às 15:30 horas, fins de ser inquirido nos autos nº 001.07.042200-2, por estar no Policiamento da Receita Federal no Posto do Leão da Fronteira no município de Mundo Novo-MS.

Na oportunidade, apresento a V.Exª, protestos de elevada estima e distinta consideração.

Por Ordem

REGINALDO MEDEIROS – Ten Cel QOPM
Comandante do 9º BPM
Mat. 200230-2

Marco Antônio Coimbra MAJ QOPM – Chefe da P1-9º BPM
RG 408.804 SSP/MS
Mat. 204 954-6

Exmº Sr.

MM Juiz de Direito da 2ª Vara dos Crim. Dol. Contra a vida e Trib. do Júri
Rua Da Paz, n.º 14, 2º Andar, Bloco 02, Campo Grande
Fórum

N E S T A

"O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO É UMA PRÁTICA QUE DÁ CERTO. É A BUSCA DE UM NOVO HOMEM, UM NOVO CIDADÃO E UM NOVO POLICIAL"

Rua Dom Aquino, 2093 – FONE/FAX: (067) 3384-5954 – CEP: 79.008.070 – E-mail: saanonobpm@pop.com.br



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

244

CERTIDÃO

Autos nº 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio

CERTIFICO e dou fé que compareceu em cartório, nesta data, o Advogado do acusado, Dr. Deiwes William Bosson Silva, oportunidade em que saiu intimado da redesignação da audiência para o dia 06.04.2009 às 15:00 horas e tomou ciência do ofício 951/SAA/08 do comandante do 9º BPM insistindo na oitiva da testemunha Luciano Duran Leite e informando que na data supracitada referida testemunha estará nesta Comarca.

Campo Grande (MS), 01 de dezembro de 2008.

Analista Judiciário

CERTIDÃO CARTORÁRIA

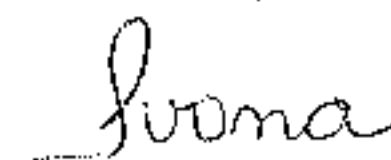
Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Certifico e dou fé que expedi mandado de intimação para a testemunha de Defesa Luciano e para o acusado, da audiência redesignada para o dia 06/04/2009, às 15:00 hs e ofício nº 1429/08 para o Comandante Geral da Polícia Militar, solicitando referida testemunha e acusado para audiência, conforme determinação e cópia que segue.

Campo Grande, 05/12/2008.


Ivana Schwanz da Costa Marques



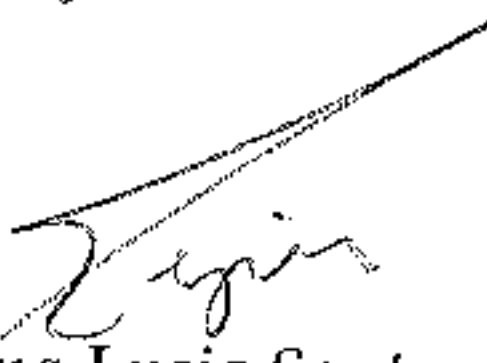
Ofício nº 1429/2008

Campo Grande/MS, 05 de dezembro de 2008

Senhor Comandante,

Através do presente, expedido nos autos de Tentativa de Homicídio de nº 001.07.042200-2, em que o Ministério Público Estadual move contra *Gilson Silva de Oliveira*, solicito a Vossa Senhoria a apresentação dos Policiais Militares: Testemunha: **LUCIANO DURAN LEITE**, lotado no 9º BPM, Rua Dom Aquino, Campo Grande-MS e Acusado **GILSON SILVA DE OLIVEIRA**, lotado no Posto Policial do Bairro Nova Lima, perante este Juízo no dia **06 de abril de 2009**, às **15:00h** a fim de participarem de audiência nos autos supra mencionados.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.


Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial
(a) conforme Ordem de serviço nº 01/2005

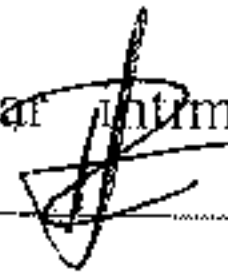
Ilmo. Sr.
Comandante Geral da Polícia Militar
Campo Grande/MS

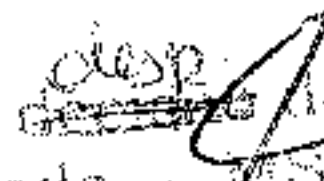


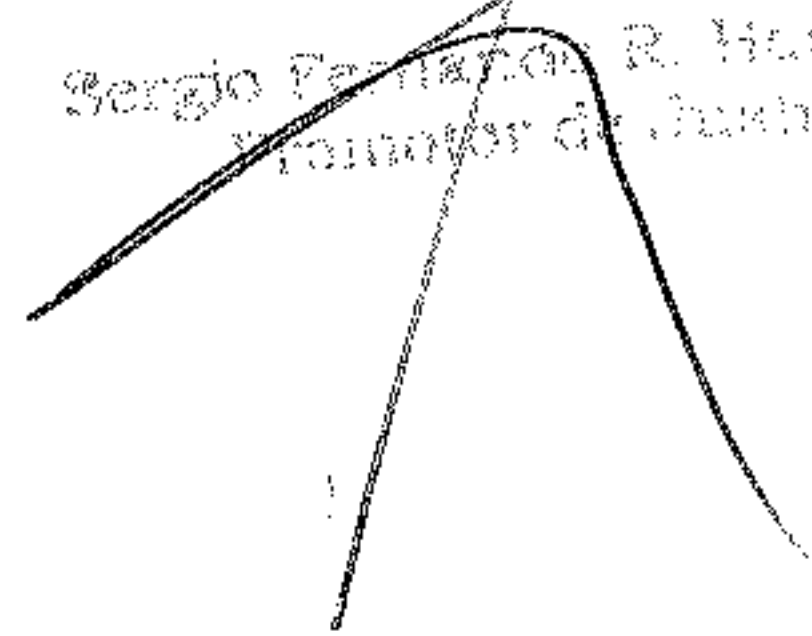
Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

247
V

Processo nº 001.07.042200-2.

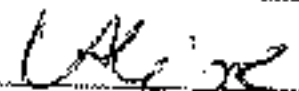
Aos 16/12/2008 08:35, procedida a regular intimação do Dr. Sérgio Harfouche, Promotor de Justiça, da audiência, de fls.242. Eu,  Ricardo Campagnoli Almeida, lavrei o presente termo e subscrevi.

M.M. Juiz: 
Ciente do r. ~~de~~ de fls. 242.
Campo Grande - MS 16/12/08


Sérgio Fernando R. Harfouche
Promotor de Justiça

RECEBIMENTO

Recebido em 13/12/08



2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida
e do Tribunal do Júri

248
m

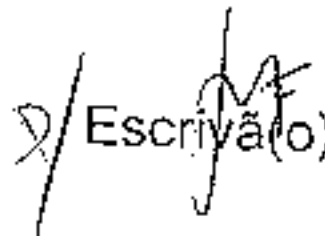
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0001/2009, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Antônio Marcos Porto Gonçalves (OAB 5299/MS)	D.J
Deiwes William Bosson Silva (OAB 10903/MS)	D.J

Teor do ato: "Intimação do Dr. Deiwes Willian Bosson Silva do despacho de fls. 242, a seguir transcrito: "Vistos, etc... Considerando a necessidade de viajar para atender interesses deste Juízo; Considerando também a necessidade de adequação de pauta das audiências: Redesigno a audiência para o dia 6-4-2009, às 15h. Intimem-se. Às providências necessárias. Campo Grande, 1º de dezembro de 2008. Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito."

Do que dou fé.
Campo Grande, 12 de janeiro de 2009.

/Escrivão(o) Judicial

249
m

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que a intimação do ato abaixo, constante da relação nº 0001/2009, foi publicada no Diário da Justiça nº 1884, do dia 14/01/2009, página 123/124, com circulação em 14/01/2009, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Advogado

Antônio Marcos Porto Gonçalves (OAB 5299/MS)

Deiwes William Bosson Silva (OAB 10903/MS)

Teor do ato: "Intimação do Dr. Deiwes William Bosson Silva do despacho de fls. 242, a seguir transcrito: "Vistos, etc... Considerando a necessidade de viajar para atender interesses deste Juízo; Considerando também a necessidade de adequação de pauta das audiências: Redesigno a audiência para o dia 6-4-2009, às 15h. Intimem-se. Às providências necessárias. Campo Grande, 1º de dezembro de 2008. Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito."

Do que dou fé.

Campo Grande, 14 de janeiro de 2009.

Escrivã(o) Judicial

PODER JUDICIÁRIO DO MATO GROSSO DO SUL
COMARCA DE CAMPO GRANDE
2ª VARA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E TRIBUNAL DO JÚRI

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos Trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, nesta comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, procedi ao encerramento do 1º volume dos autos nº 001.07.042200-2 Tentativa de Homicídio às fls. 249 (duzentos e quarenta e nove) para constar, eu _____, Aline Amorim Neves (mirim) do Cartório da 2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e do Tribunal do Júri, lavrei o presente termo.

PODER JUDICIÁRIO



DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



001.07.042200-2

Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol.
Contra a Vida e Trib.do
Júri

Classe
Volume
IP
Autor
Réu
Advogado
Advogado
Vítima
Vítima
Distribuição

Tentativa de Homicídio
1/1
009/2007 - DEPAC
Ministério Público Estadual
Gilson Silva de Oliveira
~~Antônio Marcos Porto Gonçalves~~ (OAB: 5299/MS)
~~Deiwe William Bosson Silva~~ (OAB: 10903/MS)
Rafael Belmonte
Marcelo Santos de Oliveira
Vinculada - 02/07/2007 08:35:35

2007/000345
Juiz(a) Titular

212

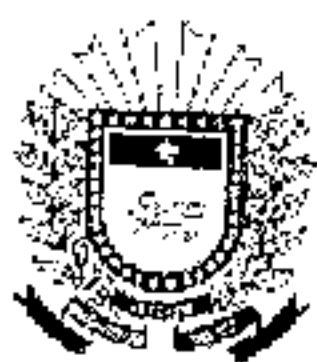
2D

2D

PODER JUDICIÁRIO DO MATO GROSSO DO SUL
COMARCA DE CAMPO GRANDE
2ª VARA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E TRIBUNAL DO JÚRI

TERMO DE ABERTURA

Aos Trinta dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e nove, nesta comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, procedi a abertura do 2º volume dos autos de nº 001.07.0417042200-2 Tentativa de Homicídio às fls 250(duzentos e cinquenta) . Para constar, eu _____ Aline Amorim Neves (mirim) do Cartório da 2º Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e do Tribunal do Júri lavrei o presente termo.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

256

TERMO DE VISTA

Aos 19 de janeiro de 2009, faço estes autos de Ação Penal nº 001.07.042200-2 com vistas ao Dr. Rodrigo Corrêa Amaro - Promotor de Justiça.

Regina Aparecida Briltes
Escrevente Judicial

MM. Juiz:
Cinto o Ministério Público (nº 247/9)
C. Grande, 19/01/09
Rodrigo Corrêa Amaro
Rodrigo Corrêa Amaro
Promotor de Justiça Substituto

RECEBIMENTO

Recebido em 20/01/09

[Assinatura]
2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida
e do Tribunal do Júri



251

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2

Ação: Tentativa de Homicídio

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Gilson Silva de Oliveira

Oficial de Justiça: (0)

Mandado nº 001.2008/163428-6

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, proceda a **INTIMAÇÃO** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Testemunha: **LUCIANO DURAN LEITE**, Policial Militar, lotado no 9º BPM, Rua Dom Aquino, Campo Grande-MS, para comparecer perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua da Paz, 14, Centro - 2º andar - Bloco II - CEP 79002-919, Fone: 3317-3475, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tjms.jus.br, na Sala de audiências, no dia 06 de abril de 2009, às 15:00h, a fim de prestar depoimento como testemunha de defesa nos autos supracitados.

O NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE SANÇÕES: Artigo 218 do Código de Processo Penal: "Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz requisitará à autoridade policial a sua apresentação ou determinará seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública"; Artigo 219 do Código de Processo Penal: "O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência". Artigo 453 do Código de Processo Penal: "A testemunha que, sem justa causa, deixar de comparecer, incorrerá na multa, sem prejuízo do processo penal, por desobediência da observância do artigo 218 do CPP". Artigo 330 do Código Penal: "Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses e multa".

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, Ivana Schwanz da Costa Marques, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS, 05 de dezembro de 2008.

Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial

CONTROLADORIA

15 DEZ 2008

Edmilson
OFICIAL DE JUSTIÇA

RECEBI em 20/01/09
às 10:20 Hs.
CAR MYUS



Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

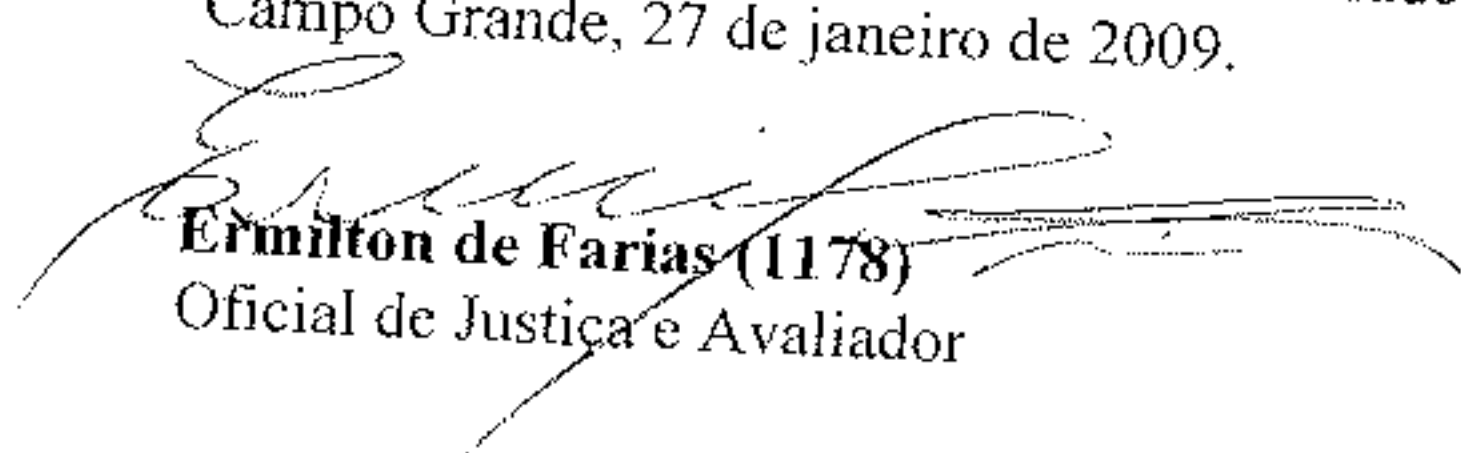
27
252
8

CERTIDÃO

Autos: 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: Ermilton de Farias (1178)
Mandado nº 001.2008/163428-6

Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, diligenciei no endereço abaixo descrito, e lá estando as 10h20min do dia 20-01-09, fui informado que a testemunha, encontra-se de férias, sendo que, o CBPM ASSYRES, recebeu a intimação, assinou no mandado e comprometeu-se que o PM Luciano, vai tomar conhecimento para comparecer na audiência. Razão pela qual, **Luciano Duran Leite, não foi intimado pessoalmente**. O referido é verdade dou fé.

Campo Grande, 27 de janeiro de 2009.


Ermilton de Farias (1178)
Oficial de Justiça e Avaliador

Situação: cumprido ato negativo

Atos, diligências e quilometragem:

Pessoa: Luciano Duran Leite

Ato: Simples - Motivo não especificado

Diligência:

20/01/2009 as 10:20 - local: Rua Dom Aquino, 9º BPM - Campo Grande/MS
(distância 0 km)



253

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: (0)
Mandado nº 001.2008/163445-6

Aluizio Pereira dos Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, extraído dos autos acima mencionado, **proceda a INTIMAÇÃO** da(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Réu: **GILSON SILVA DE OLIVEIRA**, Policial Militar, Rua: Serra da Bodoquena, S/Nº., Quadra, nº. 10, Lote, nº. 01, Jardim: Talismã, Fone (067) 3384-5954, Campo Grande-MS, CPF 941.932.901-15, RG 1.076.484 - SSP/MS, nascido em 14/03/1982, Brasileiro, natural de Campo Grande-MS, filho de Francisco Pedro de Oliveira e Terezinha Silva de Oliveira, para comparecer perante este Juízo, no Edifício do FORUM, sito na Rua da Paz, 14, Centro - 2º andar - Bloco II - CEP 79002-919, Fone: 3317-3475, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2tjuri@tjms.jus.br, na Sala de audiências, no **dia 06 de abril de 2009, às 15:00h**, a fim de participar de audiência nos autos supracitados.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Eu, Ivana Schwanz da Costa Marques, Escrevente Judicial, o digitei e subscrevi. Campo Grande/MS, 05 de dezembro de 2008.

Recebido
13/01/09
S. Gilson

18:10 S

Regina Lucia Santos Sabala
Escrivã Judicial





Estado de Mato Grosso do Sul

Poder Judiciário

Campo Grande

2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

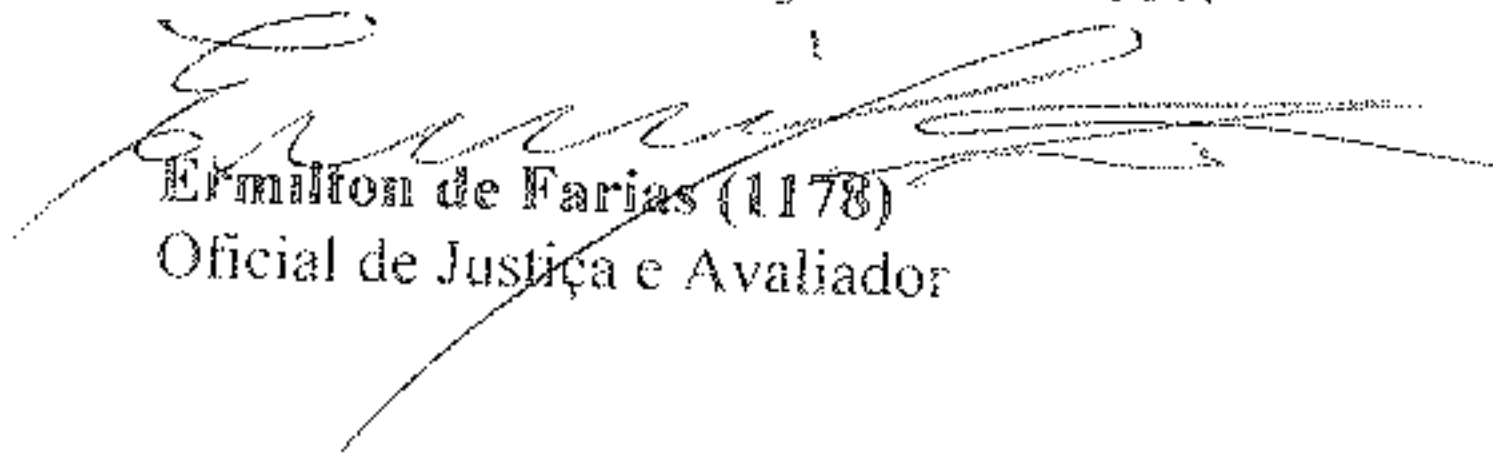
254

CERTIDÃO

Autos: 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira
Oficial de Justiça: Ermilton de Farias (1178)
Mandado nº 001.2008/163445-6

Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, diligenciei no dia, horário e endereço abaixo descrito e aí sendo INTIMEI Gilson Silva de Oliveira, em sua própria pessoa, de todo teor deste que lhe li e dei a ler, ficando-o(a) de tudo bem ciente, assinou no mandado e recebeu cópia. O referido é verdade dou fé.

Campo Grande, 23 de janeiro de 2009.


Ermilton de Farias (1178)
Oficial de Justiça e Avaliador

Situação: cumprido ato positivo

Atos, diligências e quilometragem:
Pessoa: Gilson Silva de Oliveira
Ato: Intimação
Diligência: 13/01/2009 as 18:10 - local: Rua: Serra de Maracaju, Quadra 09, Lote 17, Talismã- Campo Grande/MS (distância 0 km)



TERMO DE AUDIÊNCIA

Autos nº 001.07.042200-2.

Ação nº Tentativa de Homicídio.

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Gilson Silva de Oliveira.

Data: 06 de abril de 2009, às 15:00h.

Local: Sala de Audiências da 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri da comarca de Campo Grande.

- PRESENCAS

Juiz de Direito: Rodrigo Barbosa Sanches.

Ministério Público: Renzo Siufi

Réu (s): Gilson Silva de Oliveira.

Advogado(s): Deiwes William Bosson Silva.

Testemunhas: Luciano Duran Leite.

Aberta a Audiência, pelo MM. Juiz foi determinado que se ouvisse a testemunha presente e fosse o depoimento gravado pelo sistema de estenotipia informatizada, cuja transcrição será anexada aos autos no prazo de 72 horas, a partir da qual correrá o prazo de 48 horas, para conferência e impugnação da transcrição, findo o qual, nada sendo requerido, reputar-se-á que a transcrição foi conferida e achada conforme. Encerrada a instrução, foi determinada a abertura de vista às partes para alegações finais. NADA MAIS. Eu, _____, Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário, o digitei.

Ministério Público

Acusado

Rodrigo Barbosa Sanches
Juiz de Direito Substituto

Advogado



PC nº 001.07.042200-2.

DEPOIMENTO prestado pela 1ª testemunha de Defesa

Nome: **Luciano Duran Leite**

Filiação: Sonia Duran Leite

Nacionalidade: Brasileiro.

RG: 909.250 SSP/MS

Data de Nascimento: 03.11.74 Naturalidade: Campo Grande - MS.

Profissão: Policial Militar. Estado Civil: casado.

Residência: Av. Afonso Pena, CIGCOE, Campo Grande-MS.

Aos costumes disse ser nada, prestando compromisso legal. A seguir, foi pelo(a) MM. Juiz(a) determinado a oitiva da testemunha por estenotipia computadorizada. NADA MAIS. Eu _____ Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário o digitei.

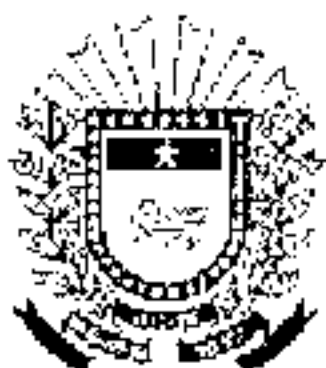
Ministério Público

Depoente:

Acusado

Rodrigo Barbosa Sanches
Juiz de Direito Substituto

Advogado



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

257
R

CERTIDÃO

Autos: 001.07.042200-2
Ação: Tentativa de Homicídio
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data fiz a juntada aos autos da transcrição do(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s): **LUCIANO DURAN LEITE**, a(s) qual(is) foi(ram) inquirida(s) por este Juízo pelo Sistema de Estenotipia Informatizada. Campo Grande, 13 de abril de 2009,
Renata Ramos Nunes Correa, Analista Judiciário.

TERMO DE DEPOIMENTO (POR ESTENOTIPIA)**PROCESSO Nº 001.07.042200-2 - LUCIANO DURAN LEITE**

JUIZ: Luciano, você foi arrolado como testemunha num processo que o Gilson Silva de Oliveira é acusado de tentar matar as pessoas de Rafael Belmonte, Marcelo Santos de Oliveira. Como testemunha desde já você tem o dever e presta compromisso em dizer a verdade, ciente das sanções do crime de falso testemunho. Ok?

DEPOENTE: Sim, senhor. Ok.

JUIZ: Tem conhecimento dessa acusação, Luciano?

DEPOENTE: Tenho, eu me recordo da ocorrência, né, na data do fato estava de serviço, comandando uma guarnição, e a gente foi acionado pelo CIOPS pra deslocar até uma igreja onde estaria acontecendo um casamento, né? E que nesse local estaria havendo uma briga generalizada e alguns disparos de arma de fogo. Quando a gente chegou ao local a gente entrou em contato, encontramos o Gilson, com outras pessoas ali participantes da festa, o Gilson tava lesionado na região do rosto, acho que na altura da testa, provavelmente por um corte com uma garrafada, alguma coisa nesse sentido. E tanto ele como as outras pessoas da festa informaram que alguns elementos invadiram essa festa, não eram convidados e promoveram uma desordem dentro do estabelecimento, que gerou briga, né? E ao saírem do local eles efetuaram alguns disparos de arma de fogo pro alto e fugiram e um veículo. Essa foi a informação que foi repassada pra gente no local.

JUIZ: O senhor conhecia o Gilson, ou algum dos acusados?

DEPOENTE: Não, eu não conhecia o Gilson, ele era de outro batalhão, e fui conhecer ele naquele local, que ele se identificou como policial militar.

JUIZ: Quando você chegou na festa, você constatou isso? Você chegou, foi solicitado apoio, você chegou a ver essas pessoas que teriam efetuado os disparos?

DEPOENTE: Não, senhor, não visualizei, a gente chegou a festa já tava praticamente que encerrou por causa da briga, né, algumas mesas caídas no chão e ele, o Gilson, como outras pessoas ali participando da festa, estavam todos ali na frente reunidos, né?

JUIZ: O Gilson chegou a te pedir algum apoio para...?

DEPOENTE: Não, ele me pediu orientação, e eu orientei que ele fosse até ao posto de saúde pra curar o ferimento, e que a partir dali a polícia faria o procedimento, no intuito de fazer rondas pra tentar localizar os elementos, os autores da briga, né, mas eles não foram encontrados naquele momento.

JUIZ: Depois, você ficou sabendo, pelo que o senhor está me contando, você saiu antes de ocorrido o fato em si? Da acusação em si.

DEPOENTE: Isso, exato, exatamente. Aí o que ocorreu? A gente saiu em diligência, no intuito de localizar esses elementos, e passado alguns minutos, acredito que em torno de meia hora, vinte minutos, nós fomos acionados novamente pelo CIOPS, informando que haveria alguns disparos de arma de fogo na Avenida Coronel Antonino. Quando a gente chegou pelo local a gente deparou com o Gilson com a arma em punho, retendo um elemento ali que estava ao solo, caído ao solo, né, tava enquadrando ele ali, e o outro elemento baleado um pouquinho mais acima, que tava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros, né? Aí junto comigo chegou uma outra viatura, que na realidade acabou chegando primeiro que eu, né, aí a gente verificou aquela situação e perguntamos para o Gilson: "O que está acontecendo e tal?". Ele falou: "Não, esses elementos foram os que foram lá na festa que o senhor atendeu agorinha a ocorrência, eu tava deslocando pro posto de saúde, eles me abordaram com um veículo de cor branca e apontaram a arma, mandaram que eu parasse o carro, no momento em que eu parei o carro eles desceram com a arma em punho, eu reagi, atirei, os outros correram pro carro, fugiram". E ele ficou com esses dois elementos baleados no solo ali, e tava enquadrando ali como se fosse uma voz de prisão.

JUIZ: Isso no intervalo de 20 minutos?

DEPOENTE: Aproximadamente, de 20 a 30 minutos da primeira ocorrência.

JUIZ: Quando você saiu da primeira ocorrência, o Gilson se encontrava no local onde ocorreu o casamento?

DEPOENTE: É, aí a gente orientou que ele fosse ao posto de saúde.

JUIZ: Passados 20 minutos você já o encontrou novamente e ele que te narrou que teria sido abordado por veículo de cor branca?

DEPOENTE: Exatamente. Sim, senhor.

JUIZ: O senhor chegou a prestar algum depoimento na delegacia?

DEPOENTE: Não, pelo menos eu não me recordo, né, não me recordo de ter ido à delegacia, não. Até porque quem conduziu foi um outro policial.

JUIZ: Defesa.

DEFESA: Ele, após esses 20 minutos, quando ele encontrou o Gilson, eu gostaria que ele afirmasse ou explicasse novamente a situação que ele encontrou lá, que o Gilson estava. Se o Gilson estava mantendo alguém, a situação que ele falou do rapaz baleado, na segunda trajetória.

DEPOENTE: Naquele momento que a gente chegou, a gente verificou aquela situação, ele em posse da arma, o menino tava consciente, né, o que tava baleado, tava consciente e ele tava ali como se tivesse dando voz de prisão. O cara tava tranquilo, ele falou: "Esse aqui é o cara que me enquadram aqui

com arma de fogo, junto com mais uns quatro elementos” E aí a gente passou a ocorrência pro outro pessoal que tinha chegado primeiro, né, que na realidade ficaram um pouquinho pra cima no outro elemento que tava caído ao solo. Aí dali pra frente eles tocaram a ocorrência pra frente, e a gente se deslocou no intuito de localizar o Corsa, de novo, e que não foi localizado, o Corsa, ou um carro branco.

JUIZ: Promotoria.

MP: O senhor se recorda onde as vítimas estavam baleadas?

DEPOENTE: Me recordo, foi na Avenida Coronel Antonino, quase que em frente ao Clube da Saudade, eu não me recordo do nome da rua que cruza a Coronel Antunino, ela dá quase em frente ao Correios ali, aos Correios, né?

MP: E já era perto do casamento onde da primeira agressão?

DEPOENTE: Perto, não era longe não, acredito que em torno de uns 1000 metros, 1500 metros, aproximadamente, a 2 quilômetros do local da festa.

MP: Do local da primeira briga, na festa?

DEPOENTE: Exatamente.

MP: Ele relatou que estava indo embora?

DEPOENTE: Tava indo pro pronto-socorro junto com um amigo que tava com ele no carro.

MP: Eles estavam indo de carro?

DEPOENTE: É, o Gilson tava indo de carro.

MP: Aí ele relatou?

DEPOENTE: Isso.

MP: Daí foram abordados?

DEPOENTE: Exatamente, e o carona do carro apontou a arma mandando que ele parasse. Aí ele parou, o pessoal desceu do carro, e como o rapaz tava empunhando arma de fogo, ele...

MP: Ele mencionou quantos elementos estariam nesse carro banco?

DEPOENTE: De 5 a 6 elementos, a princípio.

MP: Ele mencionou qual era o carro?

DEPOENTE: Era um carro branco, não me recordo o modelo não, não me recordo modelo.

MP: O senhor falou que uma das vítimas estava consciente. Ela havia sido baleada aonde?

DEPOENTE: Na região da cabeça.

MP: E mesmo assim ela estava consciente?

DEPOENTE: Tava consciente.

MP: E a outra vítima?

DEPOENTE: A outra vítima estava um pouquinho pra cima, com a outra viatura que chegou primeiro.

MP: Consciente também?

DEPOENTE: Não, quando eu cheguei, a gente saiu, eles vieram, seguram o Gilson junto com o rapaz ali, até que o bombeiro viesse, quando eu fui fazer contato com a outra vítima ela já estava dentro da viatura do Corpo de Bombeiros sendo atendida, né?

MP: Senhor se recorda aonde ela foi alvejada?

DEPOENTE: A princípio, também na região da cabeça, se não me engano. Eu não posso precisar com certeza, mas, a princípio, eu vi um sangramento na região da cabeça.

MP: Os demais ocupantes do veículo não foram localizados?

DEPOENTE: Não foram localizados.

MP: O senhor sabe se eles foram posteriormente identificados?

DEPOENTE: Não, senhor.

MP: O Gilson comentou se eles teriam relação com a briga do casamento?

DEPOENTE: Relatou que seriam os mesmos elementos.

MP: Os mesmos elementos?

DEPOENTE: Os mesmos elementos que estavam na festa, que agrediram, que invadiram a festa, que promoveram a desordem lá.

MP: E qual foi o procedimento em relação ao Gilson a partir daquele momento?

DEPOENTE: Então, é o que eu disse pro senhor, como chegou uma outra viatura primeiro ao local, eles fizeram a condução, eu saí no intuito de localizar o Corsa e posteriormente não tive mais informações, né? Geralmente é o procedimento, quando chega um graduado no momento do fato, ele que conduz a ocorrência pra frente.

MP: O senhor sabe se em razão dessa agressão no casamento, o Gilson chegou a ser medicado, hospitalado, ou atendido?

DEPOENTE: Não sei, porque dali ele estava se deslocando pro posto e aí deparou com essa situação.

MP: Sim, mais depois, após a chegada da...

DEPOENTE: Não sei, não, senhor.

MP: Sem mais perguntas, Excelência.

(JGRL/CMA2)



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

262
R

TERMO DE VISTA

Aos 16 de abril de 2009, faço estes autos de Ação Penal nº 001.07.042200-2 com vistas ao Promotor de Justiça Renzo Siufi.


Ricardo Campagnoli Almeida
Estagiário

RECEBIMENTO

Recebido em 24 / 04 / 09
Almeida

2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri



26.3
V

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2^a VARA DOS CRIMES
DOLOSOS CONTRA A VIDA E TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA
DE CAMPO GRANDE - MS

AÇÃO PENAL N. 001.07.042200-2
RÉU: GILSON SILVA DE OLIVEIRA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu Promotor de Justiça infra assinado, no uso de suas atribuições legais, vem perante V. Ex.^a para, com fulcro no artigo 411 § 4º, do Código de Processo Penal, apresentar suas ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos a seguir expostos:

I. DA DENÚNCIA

Assim está vazada a inicial acusatória:

“No dia 12 de dezembro de 2006, por volta das 03:00 horas, na Av. Cel. Antonino, Conjunto Residencial Mata do Jacinto, nesta Capital, o denunciado GILSON SILVA DE OLIVEIRA de posse de uma arma de fogo (revólver), efetuou uma série de disparos contra as vítimas RAFAEL BELMONTE e MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA causando-lhes ferimentos descritos nos Laudos de Exames de Corpo de Delito (f. 49-53).

As vítimas encontravam-se numa festa de casamento, tendo sido convidadas por VALDECIR que era tio da noiva.

✓



264

Durante a festa, as vítimas estavam “zombando” as mulheres, momento em que foram expulsas pelo denunciado GILSON e um segurança (f. 49-53).

As vítimas seguiram até um posto localizado perto da referida festa para pegar carona com um amigo, quando chegou o denunciado num veículo Gol, desceu do carro com arma, atirando em direção às vítimas, sendo as mesmas socorridas e levadas à Santa Casa local (f. 59), até porque MARCELO havia levado uma “garrafada” na festa.

A autoria é certa, uma vez que o denunciado GILSON confessa a prática do delito e também há nos autos provas testemunhais confirmando sua atuação (f. 13-14).]

O crime foi cometido por motivo torpe, pois suas causa principal foi a vingança, por desentendimentos anteriores entre as vítimas e o denunciado ocorrido na aludida festa (f. 15/16).

De igual sorte, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, colhendo-as de surpresa enquanto esperavam a “carona”, bem como efetuou disparos pelas costas, enquanto tentavam fugir dos disparos, inclusive, atingindo a vítima RAFAEL na nuca (f. 15/16).

Ante ao exposto, o Ministério Público Estadual **DENUNCIA GILSON SILVA DE OLIVEIRA** como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso I, por 2 (duas) vezes, todos do Código Penal, requerendo que, após, recebida e autuada esta, seja o denunciado, citado, interrogado, pronunciado e ao final, submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”

II. DA FASE POLICIAL

Ouvido nesta fase, o réu **GILSON SILVA DE OLIVEIRA** confessou a prática do crime (fls. 17-18).

A materialidade do crime vem representada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal (fls. 53 e 56-57) e Esquema das Lesões (fls. 54-55).

X



III. DA FASE JUDICIAL

Ao ser interrogado em Juízo (fls. 125-127), o réu confessou novamente ser o autor do crime de homicídio, porém alegou que teria agido sob a égide da legítima defesa, o que, entretanto, não é corroborado pelas provas dos autos.

Insta dizer ainda que, após a devida instrução criminal, não restou provada a ocorrência de qualquer causa excludente de ilicitude, impondo-se, assim, a pronúncia do réu.

IV. DAS QUALIFICADORAS

Apurado restou, ainda, que o réu praticou o homicídio por *motivo torpe*, consistente no fato de ter efetuado os disparos contra as vítimas **RAFAEL BELMONTE** e **MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA** em virtude de anterior desentendimento com estas, ou seja, por vingança, conforme esclareceu a testemunha EWERTON DA SILVA LOPES ao ser ouvida em Juízo (fls. 215-219):

“DEPOENTE: Justificou que o irmão dele estava dançando com a minha prima, né, no meio do salão lá, aí os rapazes foram lá, começaram a mexer com a minha prima e meu primo não gostou. Aí onde que levou eu acho que, se eu não me engano, ele levou um murro, NE, aí tranquilo ali. Aí foi lá comunicou ao Gilson, NE, aí nós fomos lá para tirar satisfação com eles, NE, porque teria feito isso. Aí ocorreu a pancadaria, um monte de coisa.”

Também restou apurado que o réu se utilizou de *recurso que dificultou a defesa do ofendido*, consistente no fato de o réu ter se aproximado das vítimas com o veículo automotor e, de inopino, efetuado os disparos contra as mesmas, consoante declarou a testemunha VALDECIR CANDELÁRIO (fls. 164-166):



“DEPOENTE: Bom, estava no casamento lá no Jacinto, no casamento da minha sobrinha, eu sou casado com a irmã da mãe da noiva, e aconteceu que na hora que já estava quase acabando a festa, o rapaz foi agredido pelo meu sobrinho, daí eu vim aqui, tirei os guris para fora, aí que nós saímos para fora do portão, o rapaz disparou, deu tiro em nós, daí nós saiu correndo até no posto, fui até no posto perto do Atacadão, e o cara veio seguindo atrás lá, de carro, chegou lá, ele atirou nos moleques. Foi isso que aconteceu.

(...)

DEPOENTE: Estava esperando o carro com o Ricardo, esperando o carro chegar para pegar ir embora, ele chegou já em seguida atrás do carro, abriu a porta, já em seguida sacando a arma e atirando. Acertou o meu sobrinho pelas costas, e os outros, correu um pouco e derrubou o outro mais lá na frente.”

Portanto, pelo cotejo da prova, tem-se como presentes as qualificadoras do *motivo torpe* e do *recurso que dificultou a defesa do ofendido*.

V. DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

Estando incontestada a existência do crime e havendo indícios de sua autoria, o juiz proferirá decisão de pronúncia, mediante a qual será declarada a viabilidade da acusação. É esta a dicção do artigo 413, *caput*, do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”



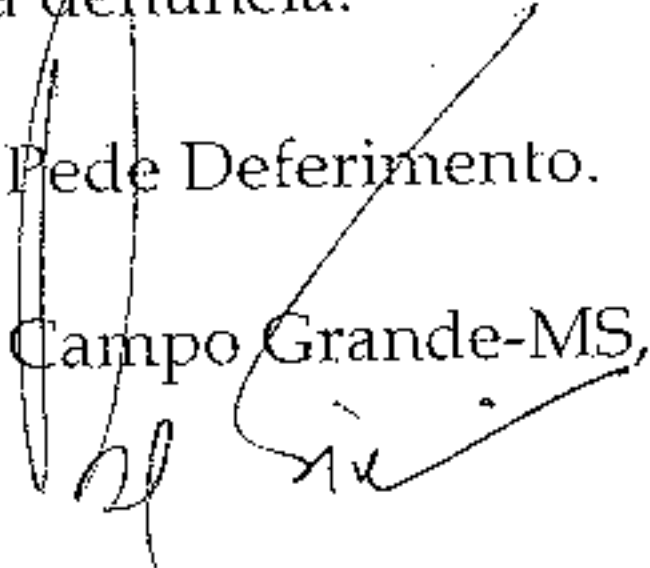
267
P

VI. DO PEDIDO

Portanto, os requisitos para que o réu **GILSON SILVA DE OLIVEIRA** seja pronunciado estão patentes, pois a ocorrência do crime é indubitosa, refletindo-se pela materialidade (fls. 53-57), e a autoria vem confirmada confissão, bem como pelas testemunhas, impondo-se a pronúncia nos moldes da denúncia.

Pede Deferimento.

Campo Grande-MS, 22 de abril de 2009.


RENZO SIUFI
Promotor de Justiça

268
af

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0063/2009, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Antônio Marcos Porto Gonçalves (OAB 5299/MS)	D.J
Deiwes William Bosson Silva (OAB 10903/MS)	D.J

Teor do ato: "para defesa apresentar alegações finais"

Do que dou fé.
Campo Grande, 30 de abril de 2009.


Escrivã(o) Judicial

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que a intimação do ato abaixo, constante da relação nº 0063/2009, foi publicada no Diário da Justiça nº 1953, do dia 29/04/2009, página 175, com circulação em 29/04/2009, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Advogado

Antônio Marcos Porto Gonçalves (OAB 5299/MS)

Deiwes William Bosson Silva (OAB 10903/MS)

Teor do ato: "para defesa apresentar alegações finais"

Do que dou fé.

Campo Grande, 30 de abril de 2009.


Escrivã(o) Judicial



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

300
c.d

TERMO DE VISTA

Aos 30 de abril de 2009, faço estes autos com vistas ao Deiwes
William Bosson Silva.


Joice Neves da Fonseca
Escrevente Judicial

TERMO DE JUNTADA DE PETIÇÃO

301
2

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Aos 06/05/2009 procedi a Juntada a petição diversa - Tipo:
Alegações Finais em Tentativa de Homicídio - Número: 80003 - Protocolo:
CGR009001291441 Eu _____ Ricardo Campagnoli Almeida, o digitei.



**ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

ACS/PMBM/MS

Declarada De Utilidade Publica Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Publica Municipal Lei Nº2756 De 17/10/90

Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande – MS. CEP 79060-070

Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

307
4
302
P

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA DO TRIBUNAL
DO JURI DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS**

AC. 001.07.042200-2

Proc. n. 001.07.042200-2

GILSON SILVA DE OLIVEIRA, já
qualificado nos autos do processo em epígrafe, que lhe move a justiça pública
por pretensa violação ao artigo 212, § 2º, I e II c/c artigo 14, I por duas vezes
todos do Código Penal, por intermédio de seu advogado que esta subscreve,
vem, mui respeitosamente ante a presença Vossa Excelência, apresentar suas

ALEGAÇÕES FINAIS

expondo e requerendo o seguinte:



ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ACS/PMBM/MS

Declarada De Utilidade Publica Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Publica Municipal Lei Nº 2756 De 17/10/90
Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande – MS. CEP 79060-070
Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

303
303
P

I - SÍNTESE DA EXORDIAL ACUSATÓRIA

O Ministério Público Estadual, narra em sua exordial acusatória que,

“No dia 12 de dezembro de 2006, por volta das 03:00 horas, na Av. Cel. Antonino, Conjunto Residencial Mata da Jacinto, nesta Capital, o denunciado GILSON SILVA DE OLIVEIRA de posse de uma arma de fogo (revólver), efetuou uma série de disparos contra as vítimas RAFAEL BELMONTE e MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA causando-lhes ferimentos constantes nos Laudos de Exame de Corpo de Delito (f.49/53).

As vítimas encontravam-se numa festa de casamento, tendo sido convidadas por VALDECIR que era tio da noiva.

Durante a festa, as vítimas estavam ‘zombando’ as mulheres, momento em que foram expulsas pelo denunciado GILSON e um segurança (f.49/53).

As vítimas seguiram até um posto localizado perto da referida festa para pegar carona com um amigo, quando chegou o denunciado num veículo Gol, desceu do carro com a arma, atirando em direção às vítimas, sendo as mesmas socorridas e levadas à Santa Casa local (f.59), até porque MARCELO havia levado um ‘garrafada’ na festa.

A autoria é certa, uma vez que o denunciado GILSON confessa a prática do delito e também há nos autos provas testemunhais confirmando sua atuação (f.13/14).

O crime foi cometido por motivo torpe, pois sua causa principal foi a vingança, por desentendimentos anteriores entre as vítimas e o denunciado ocorrido na aludida festa (f.15/16).

De igual sorte, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, colhendo-as de surpresa enquanto esperavam a ‘carona’, bem como efetuou disparos pelas costas, enquanto tentavam fugir dos disparos, inclusive, atingindo a vítima RAFAEL na nuca (f.15/16).

V. P.



**ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ACS/PMBM/MS**

Declarada De Utilidade Publica Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Publica Municipal Lei Nº2756 De 17/10/90
Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande - MS. CEP 79060-070
Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

303
304
R

Desse ocorrido, acredita o Representante Ministerial, que ficou provado que o acusado praticou o delito descrito nos artigos 212, § 2º, I e II c/c artigo 14, I por duas vezes todos do Código Penal.

II – MÉRITO

a) DESCLASSIFICAÇÃO – LESÃO CORPORAL

Estes são os fatos narrados pelo membro Ministerial, porém, em que pese seu entendimento, a denúncia deverá ser julgada improcedente, na medida em não há elementos nos autos que demonstrem que o acusado agiu com intenção de matar.

Contudo, apesar do esforço do órgão acusador para provar as acusações descritas na denúncia, os elementos constantes dos autos, apontam em sentido diverso a que chegou a representante do Ministerial.

O acusado confirma a autoria dos disparos, porém, em seu interrogatório e demais depoimentos afirma que o fez em legítima defesa, uma vez que as supostas vítimas iniciaram as agressões quando interceptaram o réu em seu deslocamento ao posto de saúde efetuando disparos de arma de fogo contra a sua pessoa.

Encerrada a instrução probatória, não conseguimos demonstrar com a certeza que se faz necessária a excludente de legítima defesa, porém, isso não significa que o acusado praticou o delito por qual foi denunciado – tentativa de homicídio.

Analisando todo o contexto probatório, conclui-se tratar de crime de lesão corporal e não de homicídio em sua forma tentada. Havendo inúmeros vários fatores que demonstram a ausência do *animus necandi*, sendo necessário descrevê-los abaixo.

A arma utilizada pelo acusado fora apreendida municiada com seis cartuchos, sendo 03 (três) intactas e 04 (quatro) deflagradas (fls.13 e 59/61). Fato este que demonstra a ausência de intenção de matar, pois, possuía em sua arma mais 3 projéteis prontos para disparar contra às vítimas, mas não o fez, uma vez que já possuía as vítimas sob seu controle. Demonstra

[Assinatura]



**ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ACS/PMBM/MS**

Declarada De Utilidade Publica Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Publica Municipal Lei Nº2756 De 17/10/90
Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande – MS. CEP 79060-070
Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

assim, que após deter as vítimas, poderia ter disparado mais 3 vezes, o que não fez, pois, não era sua intenção matar nenhuma destas.

Às folhas 53/55, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal da vítima Rafael Belmonte, verificamos tratar-se de lesões corporais leves, observamos a conclusão do Médico-Legista *"Do observado e acima exposto, concluímos que o (a) examinado (a) apresenta lesão corporal leve, cujas características são compatíveis de terem sem sido produzidas conforme época relatada no histórico por ação perfuro contundente"*.

De igual gravidade são as lesões provocadas na vítima Marcelo Santos de Oliveira (fls.57), consoante o que demonstra o Laudo de Exame de Corpo de Delito, vejamos: *"Do observado e acima exposto, concluímos que o (a) examinado (a) apresenta lesão corporal leve, cujas características são compatíveis de terem sem sido produzidas conforme época relatada no histórico por ação perfuro contundente"*.

O registro de atendimento (fls.100), demonstra que o acusado fez contato com CIOPS para atendimento da ocorrência. Excelência, caso o acusado tivesse a intenção de matar as vítimas, jamais entraria em contato com a polícia solicitando ajuda. Alguém que tem a intenção de matar outrem jamais quer a Polícia de testemunha de seus atos. Gilson apenas queria ajuda para prender as vítimas, em razão da briga generalizada que estas causaram.

Para demonstrar a veracidade das alegações supra, faz se necessária a verificação das declarações prestadas pelo acusado em seu interrogatório (fls.125/127), cabendo transcrever o seguinte:

"(...) Desferiu quatro tiros. Não mirou nas vítimas. Na verdade assim que desferiu os tiros a polícia já chegou, tomando as providências cabíveis, sendo detido. A intenção não era matar as vítimas. (...) O interrogando chamou o polícia militar para ir até o local, assim que as vítimas efetuaram tiros na forma supracitada, cujos policiais lá estiveram e orientaram o interrogando a ir ao PS bem como registrasse B.O."

304
CA
305
R



ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ACS/PMBM/MS

Declarada De Utilidade Pública Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2756 De 17/10/90

Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande -- MS. CEP 79060-070

Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

305
TV
306
TV

Pelos depoimentos prestados pelas vítimas também podemos concluir pela ausência de *animus necandi* e pela pequena gravidade das lesões suportadas pelas vítimas.

A vítima Marcelo Santos de Oliveira (fls.156/159), quando de seu depoimento frente a este d. juízo afirma o seguinte:

"JUIZ: Na hora que o Gilson chegou lá nas proximidades do posto de gasolina, como que os fatos ocorreram?"

DEPOENTE: Ele chegou, desceu do carro, pára, pára, que eu vou atirar, aí eu peguei virei as costas e saí correndo, quando acertou eu, aí quando acertou eu fiquei caído no chão, e não vi mais nada...

JUIZ: Quantos tiros o senhor foi alvejado?

DEPOENTE: Um só.

...

MP: Quanto tempo ele ficou internado no hospital em decorrência dos fatos?

DEPOENTE: Eu, eu fiquei internado acho que umas 3 horas, aí liberaram".

Depoimento da vítima Rafael Belmonte (fls.160/163) vejamos:

DEFESA: Por quantas horas, Excelência, o declarante permaneceu na Santa Casa?

DEPOENTE: Eu dei entrada 3:30 da manha, 3:30, 4:00 horas, e fui sair umas 9 e pouquinhos, 8 e pouquinho, 9 e pouquinho.

O Policial Militar que prestou o primeiro atendimento ao caso - Luciano Duran Leite (fls.258/261), quando intimado a prestar esclarecimentos frente a este d. juízo afirma o seguinte:

"JUIZ: Depois, você ficou sabendo, pelo que o senhor está me contando, você saiu antes de ocorrido o fato em si? Da acusação em si.

DEPOENTE: Isso, exato, exatamente. Aí o que ocorreu? A gente saiu em diligência, no intuito de localizar esses elementos, e passado alguns minutos, acredito que em torno de meia hora, vinte minutos, nós fomos acionados novamente pelo CLOPS, informando que haveria alguns disparos de arma de fogo na Avenida Coronel Antonino. Quando a gente chegou pelo local a gente deparou com o Gilson com arma em punho, retendo um elemento ali que estava ao solo, caído ao solo, né, tava

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ACS/PMBM/MS

Declarada De Utilidade Publica Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Publica Municipal Lei Nº2756 De 17/10/90

Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande - MS. CEP 79060-070

Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

306
307
R

enquadrando ele ali(...). Ele ficou com esses dois elementos baleados no solo ali, e tava enquadrando ali como se fosse uma voz de prisão.

...

DEFESA: Ele, após esses 20 minutos, quando ele encontrou o Gilson, eu gostaria que ele afirmasse ou explicasse novamente a situação que ele encontrou lá, que o Gilson estava. Se o Gilson estava mantendo alguém, a situação que ele falou do rapaz baleado, na segunda trajetória.

DEPOENTE: Naquele momento que a gente chegou, a gente verificou aquela situação, ele em posse de arma, o menino tava consciente, né, o que tava baleado, tava consciente e ele tava ali como se estivesse dando voz de prisão. O cara tava tranqüilo, ele falou: 'Esse aqui é o cara que me enquadraram aqui com arma de fogo, junto com mais uns quatro elementos' (...).

A única testemunha isenta de qualquer parcialidade (PM Luciano Duran Leite - fls.258/261) afirma que o acusado mantinha as vítimas "como se fosse em voz de prisão" e ainda que estava tranqüilo.

Dessa forma, Excelência, se o acusado tivesse a intenção de matar as vítimas este teria o feito quando as detinha em seu poder e sob sua mira, pois, possuía em seu revólver mais 3 projéteis intactos.

O acusado em seu interrogatório alega que não tinha a intenção de matar qualquer das vítimas.

Nesse senti, resta demonstrado quye o réu agiu com a intenção de matar nem assumiu o risco de produzir o resultado morte, ficando evidenciada a ausência do *animus necandi*, devendo, *data máxima vênia*, a tentativa de homicídio ser desclassificada para lesão corporal.

Encontramos nos autos algumas contradições entre os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas.

A testemunha Marcelo Santos de Oliveira (fls.156/159), afirma que o acusado determinou que eles parassem antes de atirar, e ainda afirma que o acusado disparou por sete vezes mais ou

Luciano



**ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ACS/PMBM/MS**

Declarada De Utilidade Publica Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Publica Municipal Lei Nº2756 De 17/10/90
Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande – MS. CEP 79060-070
Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

menos (porém foram apenas 4 disparos), porém a vítima Rafael Belmonte afirma em sentido diverso, vejamos:

“JUIZ: Na hora que o Gilson chegou lá nas proximidades do posto de gasolina, como que os fatos ocorreram?”

DEPOENTE: Ele chegou, desceu do carro, pára, pára, que eu vou atirar, aí eu peguei virei as costas e saí correndo, quando acertou eu, aí quando acertou eu fiquei caído no chão, e não vi mais nada...

...

JUIZ: Quantos tiros ele desferiu?

DEPOENTE: Mais ou menos uns 7 tiros”

Já a vítima Rafael Belmonte (fls.160/163)

alega que o acusado nada disse:

“MP: Na hora em que eles estavam no posto de gasolina e que o acusado chegou e começou a efetuar disparos, se antes dos disparos, se o acusado pediu para eles pararem e não entrar no carro, no veículo?”

DEPOENTE: Não.

Rafael Belmonte (vítima-fls.163) e Marcelo Santo de oliveira (fls.158) afirmam que na festa em que ocorreu a briga generalizada estavam presentes mais de 20 seguranças. Porém, restou demonstrado nos autos que estava presente na festa apenas um único segurança (fls.213; fls.217; fls.235).

Tais declarações prestadas pelas supostas vítimas são inverídicas e parciais, sendo evidente o intuito de prejudicar o réu.

Neste diapasão, verifica-se claramente as flagrantes contradições existentes nos autos, não havendo a mínima condição jurídica de se afirmar que a acusação que pesa contra o réu veio a ser comprovada pela instrução do processo, pois não existem provas sérias e convincentes que possam embasar a acusação descrita na denúncia, isto é querer insistir em se condenar alguém sem provas, isto é querer provocar credibilidade onde não existe.

308
2
308
R



**ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ACS/PMBM/MS**

Declarada De Utilidade Publica Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Publica Municipal Lei Nº2756 De 17/10/90
Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande – MS. CEP 79060-070
Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

308
309
12

Com efeito, a única certeza que se extrai é a certeza de que dos presentes autos sobressaem sérias dúvidas sobre os fatos apresentados na denúncia, o Promotor de Justiça não conseguindo provar o que foi alegado na denúncia, e havendo provas irretorquíveis da ausência do *animus necandi*, faz-se necessária a desclassificação .

Em idêntico sentido se manifestou o nosso Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - DESCLASSIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE PRONÚNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Estando demonstrado que a ré não agiu com a intenção de matar nem assumiu o risco de produzir o resultado morte, fica evidenciada a ausência do animus necandi, devendo a tentativa de homicídio ser desclassificada para lesão corporal.

Relator: Des. Gilberto da Silva Castro **Publicação:** 28/04/2008
Nº Diário: 1719 – 15/04/2008 – 1ª Turma – 15/04/2008 – 1ª Turma – Recurso em sentido estrito. Autos 2008.006353-2

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE ANIMUS ECANDI - DESCLASSIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE PRONÚNCIA REFORMADA.

Estando demonstrado que o réu não agiu com a intenção de matar nem assumiu o risco de produzir o resultado morte, fica evidenciada a ausência do animus necandi, devendo a tentativa de homicídio ser desclassificada para lesão corporal.

Relator: Des. Gilberto da Silva Castro **Publicação:** 17/04/2008
Nº Diário: 1713 01/04/2008 – 1ª Turma – Recurso em sentido estrito autos 2008.003025-8

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - LESÃO CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - DESCLASSIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE PRONÚNCIA REFORMADA.

Estando demonstrado que o réu não agiu com a intenção de matar nem assumiu o risco de produzir o resultado morte, fica evidenciada a ausência do animus necandi, devendo a tentativa de homicídio ser desclassificada para lesão corporal leve.

[Assinatura]



**ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ACS/PMBM/MS**

Declarada De Utilidade Publica Estadual Lei Nº 554 E Utilidade Publica Municipal Lei Nº2756 De 17/10/90
Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande – MS. CEP 79060-070
Telefones: 3387-8501 e 3388-0938/2909

*Relator: Des. Gilberto da Silva Castro Publicação: 03/09/2007 Nº Diário: 1572 –
21/08/2008 – 1ª Turma –Recurso em sentido estrito. Autos: 2007.020897-5*

Diante de todo o exposto, é a presente dirigida
a Vossas Excelência para requerer a **DESCCLASSIFICAÇÃO** do delito de
Homicídio tentado para lesão corporal; por ser medida de **JUSTIÇA**.

Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.

Campo Grande/MS, 05 de maio de 2008.

Deiwes William Bosson
OAB/MS 10.903

309
310
2



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

311
270

TERMO DE CONCLUSÃO

PROCESSO nº 001.07.042200-2.

Aos 11 de maio de 2009, faço estes Autos conclusos ao MM. Juiz de Direito - Aluízio Pereira dos Santos, do 2º Ofício - Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Eu, _____ Ricardo Campagnoli Almeida, Estagiário, lavrei o presente termo e subscrevi.

RECEBIMENTO

Recebido em 05 / 06 / 09

RP

2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida
e do Tribunal do Júri



312
40

Autos: 001.07.042200-2
Parte autora: Ministério Público Estadual
Parte ré: Gilson Silva de Oliveira

Vistos, etc...

Verifico que a vítima MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, segundo o laudo de exame de corpo de delito, sofreu "lesão corporal leve," f. 57-v;

Contudo, o referido laudo também informa que a aludida vítima está com "um corpo estranho metálico (projétil)" alojado no corpo, consoante o item "descrição," f. 57.

Assim, em tese, há uma contradição, pois ter um projétil alojado no corpo não se coaduna com uma lesão leve.

Dessa forma, converto o julgamento em diligência.

Logo, oficie-se à Autoridade Policial para encaminhar a vítima MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA ao IML a fim de que seja submetida a novo exame de corpo de delito para bem aquilatar o grau da lesão, encaminhando-se cópia do laudo de f. 57 e verso, cuja diligência deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Às providências necessárias.

Campo Grande, 05 de junho de 2009.

Aluízio Pereira dos Santos
Adv(a) de Direito

Ciente o MPE.
C. de J. 16/06/09
Renzo Siufi
Promotor de Justiça

CERTIDÃO CARTORÁRIA

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Certifico e dou fé que foi expedido Ofício nº 554/2009 à 2ª Delegacia de Polícia solicitando realização de exame na vítima Marcelo Santos de Oliveira, conforme determinação.

Campo Grande, 08/06/2009.

Carla Patrícia  Lili Azambuja



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

314
27

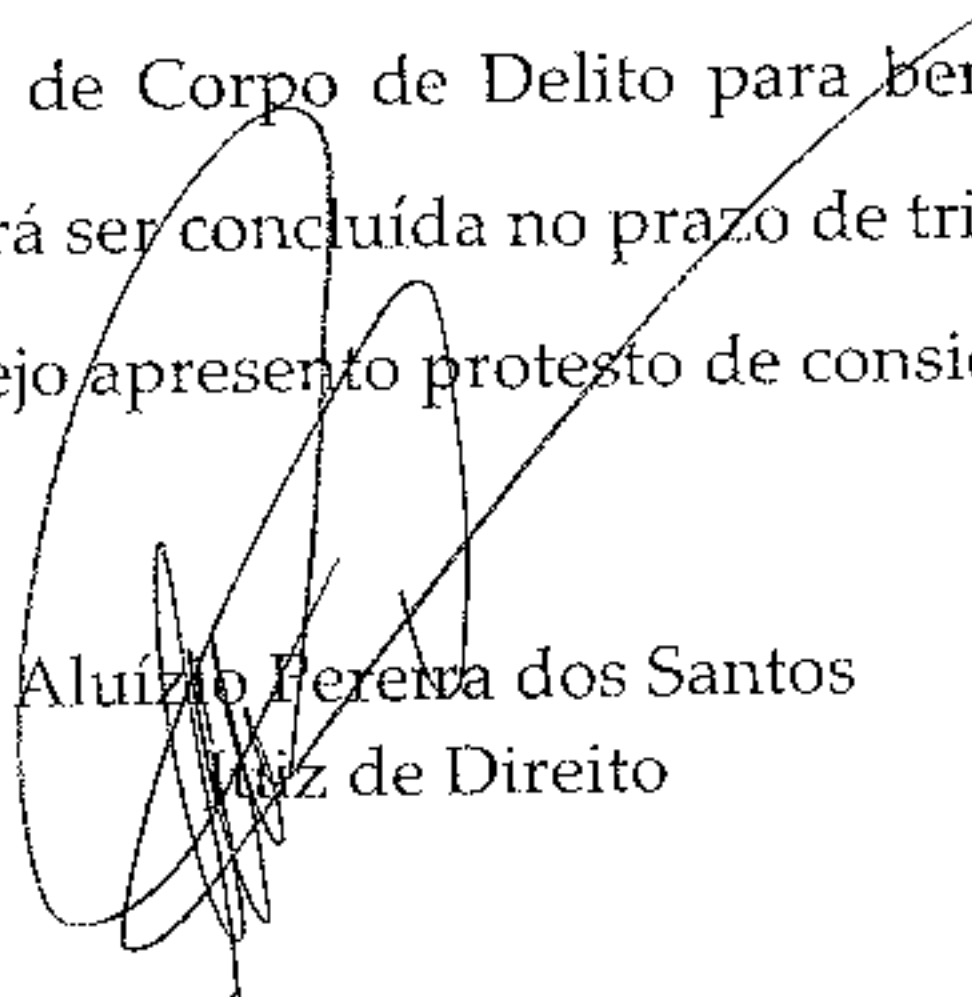
Ofício nº 554/2009

Campo Grande/MS, 08 de junho de 2009.

Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente, extraído dos autos de Tentativa de Homicídio, Processo Crime nº 001.07.042200-2, I.P. Nº 009/2007, Livro A1/2006, fl. 08, que o Ministério Público Estadual move contra Gilson Silva de Oliveira, requisito, *com urgência*, a Vossa Senhoria o encaminhamento da vítima: **Marcelo Santos de Oliveira** ao Instituto Médico Legal, a fim de que seja submetida a novo Exame de Corpo de Delito para bem aquilatar o grau da lesão, cuja diligência deverá ser concluída no prazo de trinta dias.

Ao ensejo apresento protesto de consideração e apreço.


Aluizio Pereira dos Santos
Advogado de Direito

Ilmo(a). Sr(a).

Delegado(a) da 2ª Delegacia de Polícia

Campo Grande - MS



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

315
sp

TERMO DE VISTA

Aos 16 de junho de 2009, faço estes autos de Ação Penal nº
001.07.042200-2 com vistas ao Promotor de Justiça Renzo Siufi.


Ricardo Campagnoli Almeida
Estagiário

RECEBIMENTO

Recebido em 09 / 07 / 09



2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri

TERMO DE JUNTADA DE OFÍCIO

Comarca: Campo Grande

Vara.....: 2ª Vara dos Crim.Dol. Contra a Vida e Trib.do Júri

Processo: 001.07.042200-2

Aos 09/07/2009 procedi a juntada do Ofício nº 897/2009 da 2ª Delegacia de Polícia, encaminhando Laudo, que segue. Eu Carla Patrícia Lili Azambuja, o digitei.

316
210



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
2ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO GRANDE – MS
Av. Monte Castelo, 464, B. Monte Castelo - Fone 356-6353

Ofício nº 54/2009/CC/2ª DP Campo Grande/MS, 08 de julho de 2009

A Sua Excelência, o Senhor

DR. ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS

MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Juri.

Nesta

Ref.: **IP.Nº009/07/2ºDP**

MM. Juiz,

Através do presente e, em atenção ao ofício nº 554/09, datado de 08/06/09, extraído dos autos do processo crime nº 001.07.042200-2, que o Ministério Público Estadual move contra Gilson Silva de Oliveira, encaminho a Vossa Excelência, Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal Complementar de MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA.

Respeitosamente,

DR VALDIR ROGERIO BENETTI
DELEGADO DE POLÍCIA

Recebido
08/7/09



**LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPLEMENTAR
(DE LESÕES CORPORAIS)**

LAUDO Nº 156.460/2009, referente ao LAUDO DE LESÕES CORPORAIS Nº 133.864/2006
Requisição de Exame Complementar/2009/2ª DP
REMETER LAUDO PARA: DELEGACIA DO 2º AREA DE SEGURANÇA

Aos 19 dias do mês de junho do ano dois mil e nove, no IMOL desta cidade, a fim de atender a requisição do(a) Dr(a). **VALDIR ROGÉRIO BENETTI**, o infra-assinado Perito Médico-Legista, foi designado pelo Diretor deste Instituto para realizar o **EXAME COMPLEMENTAR (DE LESÕES CORPORAIS)** na pessoa abaixo identificada.

NOME: **MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA**
FILIAÇÃO: JAIR SEVERINO e MARIA JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA
SEXO: masculino D.N.: 10.01.89 NATURALIDADE: SÃO PAULOUF: SP
COR Parda PROFISSÃO: PINTOR ESTADO CIVIL: solteiro
RG nº 1636367 ORG. EMISSOR: SSP/

HISTÓRICO

Tendo em vista os termos do laudo anterior, realizado em 20/12/06, o examinado voltou nesta data para se submeter ao exame complementar e informa que apresenta dor em região temporal direita. Refere que está trabalhando como pintor autônomo. Nega outras queixas.

DESCRIÇÃO

Ao exame externo observamos:

- 1) Examinado consciente, orientado halo e auto psiquicamente, deambulando normalmente sem claudicação ou uso de apoios (muletas). Apresenta-se normocorado, normohidratado, eupsíquico, com boa concatenação de idéias.
- 2) Cicatriz hipotrófica e hipocrômica de formato elíptico, medindo 1,0 cm de maior diâmetro em região temporal direita.
- 3) Apresenta ondulação em região temporo-frontal direita, característico de presença de corpo estranho subcutâneo (projétil de arma de fogo?).

RESPOSTA AOS QUESITOS

1. Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias?
Não.
2. Houve perigo de vida?
Não.
3. Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função?
Não.
4. Resultou incapacidade permanente para o trabalho?
Não.
5. Resultou enfermidade incurável; ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente?
Não.
6. Resultou aceleração de parto ou aborto?
Prejudicado.